

NÚM.- 174

INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN

## **SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO**

EJERCICIO 2024



Sindicatura de Cuentas  
del Principado de Asturias



El Consejo de la Sindicatura de Cuentas en ejercicio de su función fiscalizadora establecida en el artículo 6 de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, ha aprobado en sesión de 29 de abril de 2026 el Informe Definitivo de Fiscalización sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2024. Asimismo, ha acordado su elevación a la Junta General para su tramitación parlamentaria y su remisión a las entidades objeto de fiscalización, según lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la Sindicatura de Cuentas.



## ÍNDICE

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                                                              | <b>7</b>  |
| I.1. Ámbito subjetivo .....                                                                                                              | 7         |
| I.2. Ámbito temporal.....                                                                                                                | 7         |
| I.3. Alcance material y objetivos.....                                                                                                   | 8         |
| <b>II. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN .....</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>III. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE CUENTAS .....</b>                                                                           | <b>10</b> |
| <b>IV. CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                            | <b>11</b> |
| IV.1. Cumplimiento de remisión de información en materia contractual y aspectos<br>generales de la información contractual remitida..... | 11        |
| IV.2. Regularidad de la contratación ordinaria y de urgencia .....                                                                       | 12        |
| IV.3. Regularidad de la contratación de emergencia .....                                                                                 | 15        |
| IV.4. Regularidad de la contratación menor .....                                                                                         | 16        |
| <b>V. RECOMENDACIONES .....</b>                                                                                                          | <b>21</b> |
| <b>VI. TRAMITE DE AUDIENCIA Y ALEGACIONES .....</b>                                                                                      | <b>24</b> |
| <b>APENDICE 1. MARCO NORMATIVO .....</b>                                                                                                 | <b>28</b> |
| <b>APENDICE 2. REMISIÓN DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL .....</b>                                                                             | <b>29</b> |
| 2.1. Consideraciones generales.....                                                                                                      | 29        |
| 2.2. Grado de cumplimiento de la obligación de remisión de información .....                                                             | 29        |
| 2.3. Información general en materia contractual .....                                                                                    | 31        |
| <b>APENDICE 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ORDINARIA Y DE URGENCIA .....</b>                                                        | <b>37</b> |
| 3.1. Consideraciones generales.....                                                                                                      | 37        |
| 3.2. Selección de la muestra de expedientes.....                                                                                         | 37        |
| 3.3. Resultado de la fiscalización .....                                                                                                 | 39        |
| <b>APENDICE 4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA.....</b>                                                                   | <b>61</b> |
| 4.1. Consideraciones generales.....                                                                                                      | 61        |
| 4.2. Selección de la muestra de expedientes.....                                                                                         | 62        |
| 4.3. Resultado de la fiscalización .....                                                                                                 | 65        |
| <b>APENDICE 5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MENOR.....</b>                                                                           | <b>73</b> |
| 5.1. Consideraciones generales.....                                                                                                      | 73        |
| 5.2. Selección de la muestra de expedientes.....                                                                                         | 74        |
| 5.3. Resultado de la fiscalización .....                                                                                                 | 75        |
| <b>ANEXOS .....</b>                                                                                                                      | <b>90</b> |
| <b>ANEXO I. MUESTRA DE CONTRATOS ORDINARIOS Y DE URGENCIA .....</b>                                                                      | <b>96</b> |
| <b>ANEXO II. MUESTRA DE CONTRATOS DE EMERGENCIA .....</b>                                                                                | <b>98</b> |
| <b>ANEXO III. MUESTRA DE CONTRATOS MENORES .....</b>                                                                                     | <b>99</b> |



## RELACIÓN DE CUADROS

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cuadro 1. Entidades con obligación de remisión información contractual.....                                 | 7  |
| Cuadro 2. : Areas del informe afectadas por las alegaciones.....                                            | 24 |
| Cuadro 3. Tratamiento de las alegaciones.....                                                               | 24 |
| Cuadro 4. Nivel de cumplimiento de remisión de Relaciones anuales de contratos...                           | 30 |
| Cuadro 5. Extractos de expedientes comunicados por entidad.....                                             | 31 |
| Cuadro 6. Volumen de contratación comunicada por tipo de tramitación.....                                   | 31 |
| Cuadro 7. Volumen de contratación no menor tramitado según el tipo de entidad                               | 32 |
| Cuadro 8. Volumen de contratación no menor por tipo de contrato .....                                       | 34 |
| Cuadro 9. Volumen de contratación no menor por tipo de procedimiento .....                                  | 35 |
| Cuadro 10. Expedientes seleccionados de contratación ordinaria y de urgencia .....                          | 38 |
| Cuadro 11. Contratos seleccionados de la Consejería de Educación .....                                      | 40 |
| Cuadro 12. Retrasos en la ejecución de las obras .....                                                      | 41 |
| Cuadro 13. Contratos seleccionados del Sespa.....                                                           | 42 |
| Cuadro 14. Período de la exclusividad por lotes del contrato 9 .....                                        | 43 |
| Cuadro 15. Período de la exclusividad por lotes del contrato 10 .....                                       | 44 |
| Cuadro 16. Entidades que han comunicado contratos de emergencia .....                                       | 62 |
| Cuadro 17. Expedientes de contratación de emergencia seleccionados .....                                    | 65 |
| Cuadro 18. Expedientes de contratación menor seleccionados .....                                            | 74 |
| Cuadro 19. Contratos menores seleccionados de Consejería de Cultura, Política<br>Lingüística y Deporte..... | 75 |
| Cuadro 20. Contratos menores seleccionados de la Consejería de Hacienda y Fondos<br>Europeos .....          | 76 |
| Cuadro 21. Contratos menores seleccionados de la Consejería de Salud .....                                  | 78 |
| Cuadro 22. Contratos menores seleccionados del SESPA.....                                                   | 79 |
| Cuadro 23. Contratos menores seleccionados del SEPA.....                                                    | 80 |
| Cuadro 24. Contratos menores seleccionados del ERA.....                                                     | 81 |
| Cuadro 25. Contratos menores seleccionados de la Universidad de Oviedo .....                                | 84 |
| Cuadro 26. Contratos menores seleccionados de Asturex .....                                                 | 85 |
| Cuadro 27. Contratos menores seleccionados del Centro Niemeyer .....                                        | 87 |
| Cuadro 28. Contratos menores seleccionados de Fundación Universidad de Oviedo<br>.....                      | 88 |



RELACIÓN DE GRÁFICOS

Gráfico 1.

Nivel de información contractual remitida.....

30

Gráfico 2.

Evolución del volumen contratación comunicado 2023-2024.....

31

Gráfico 3.

Representatividad de cada grupo sobre el volumen de contratación

33

Gráfico 4.

Contratación menor por tipo de entidad (en euros) .....

33

Gráfico 5.

Representatividad de la contratación menor por tipo de entidad .....

34

Gráfico 6.

Representatividad de la contratación de emergencia por entidad ....

63

Gráfico 7.

Evolución de la contratación de emergencia por unidad 2023-2024...

63

Gráfico 8.

Tipos de contratos de emergencia tramitados .....

64

Gráfico 9.

Motivos de contratos de obras de emergencia tramitados.....

64



## SIGLAS Y ABREVIATURAS

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AM       | Acuerdo marco                                                                               |
| Cadasa   | Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias         |
| CAI      | Centros de apoyo a la integración                                                           |
| CIMA     | Centro de Información online de Medicamentos                                                |
| Epstpa   | Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias                            |
| ERA      | Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias                                    |
| Gispasa  | Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU                      |
| JCCPE    | Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado                                         |
| HUCA     | Hospital Universitario Central de Asturias                                                  |
| LCSP     | Ley de Contratos del Sector Público                                                         |
| Núm.     | Número                                                                                      |
| OA/OOAA  | Organismo Autónomo/Organismos Autónomos                                                     |
| OCEX     | Órganos de Control Externo                                                                  |
| OIReSCon | Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación                        |
| Panap    | Poderes Adjudicadores que no tengan condición de Administración Pública                     |
| PCAP     | Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares                                            |
| RAC      | Relación anual de contratos                                                                 |
| SARA     | Contratos sujetos a regulación armonizada                                                   |
| Serida   | Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias  |
| SEPA     | Servicio de Emergencias del Principado de Asturias                                          |
| Sespa    | Servicio de Salud del Principado de Asturias                                                |
| SM/SSMM  | Sociedad mercantil/Sociedades mercantiles                                                   |
| Sogepsa  | Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA                                         |
| SPA      | Sector Público Autonómico                                                                   |
| SPGP     | Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias SAU |
| VEC      | Valor estimado del contrato                                                                 |



## I. INTRODUCCIÓN

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, en virtud de lo dispuesto en su ley reguladora y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Fiscalizaciones para 2025 emite el Informe “Fiscalización sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2024”.

### I.1. Ámbito subjetivo

El ámbito subjetivo de la presente fiscalización, según lo establecido en el Programa Anual de Fiscalizaciones para 2025, está constituido por el sector público autonómico del Principado de Asturias, integrado a estos efectos por:

- La Administración del Principado de Asturias y sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públicas, con participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto, del Principado, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado.
- La universidad pública de la comunidad autónoma, así como sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado.
- Los consorcios adscritos a la Administración del Principado de Asturias.

El número de unidades que, cumpliendo los requisitos anteriores tienen la obligación de remitir información en materia contractual a fecha 28 de febrero de 2025 se eleva a 71, tal y como se detalla en el cuadro 1:

Cuadro 1. Entidades con obligación de remisión información contractual

| Tipo de entidades                                                    | Núm. de entidades |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Administración del Principado de Asturias (Consejerías y sección 01) | 12                |
| Órganos auxiliares                                                   | 1                 |
| Organismos autónomos                                                 | 10                |
| Consorcios                                                           | 5                 |
| Entes y entidades públicos                                           | 5                 |
| Empresas públicas                                                    | 23                |
| Fundaciones públicas                                                 | 14                |
| Universidad                                                          | 1                 |
| Total entidades                                                      | 71                |

En el anexo I se recoge el censo de entidades que componen el ámbito subjetivo de la presente fiscalización.

### I.2. Ámbito temporal

La fiscalización se refiere al ejercicio 2024, sin perjuicio de que cuando se considere necesario puedan ser objeto de análisis actuaciones acaecidas con anterioridad o posterioridad, con el fin de delimitar los antecedentes que dieron lugar a operaciones vigentes en el periodo fiscalizado o, en su caso, comprobar su desenlace en ejercicios posteriores.



La fecha de referencia para considerar la información remitida en materia contractual a este órgano de control se fijó el 31 de mayo de 2025. A efectos del trabajo de campo, este se concluyó el 31 de diciembre de 2025.

### I.3. Alcance material y objetivos

El ámbito material del trabajo está constituido por los contratos comunicados en virtud del artículo 335.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por las entidades que conforman el ámbito subjetivo de la fiscalización durante el ejercicio 2024.

El objetivo general de esta fiscalización ha consistido en analizar el grado en que las actuaciones en materia de contratación llevadas a cabo en el ejercicio 2024 por el sector público autonómico del Principado de Asturias resultaron conformes, en todos sus aspectos significativos, con la normativa aplicable. Para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos:

1. Comprobar el grado de cumplimiento, por parte de las unidades integrantes del sector público autonómico del Principado de Asturias, de las obligaciones legales de remisión de información en materia contractual a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
2. Verificar el grado de cumplimiento de la normativa contractual respecto de las actuaciones en materia de contratación (ordinaria, urgente, de emergencia y menor) en las respectivas muestras de contratos seleccionados.

Todos los importes numéricos que figuran en el informe están expresados en euros sin decimales y, por lo tanto, las sumas de los sumandos de cada columna y cada fila pudieran no coincidir exactamente con el total reflejado, consecuencia de despreciar visualmente las fracciones decimales.





## II. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN

El artículo 37<sup>1</sup> de la Ley 2/1995 del Principado de Asturias, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, establece que:

- Los titulares de las consejerías, dentro de sus respectivas competencias, son los órganos de contratación de la Administración del Principado de Asturias y están facultados para otorgar, en nombre y representación de la comunidad autónoma, los respectivos contratos en que esta intervenga, previo cumplimiento de las determinaciones que sean exigibles y sin perjuicio, en su caso, de la necesaria autorización del Consejo de Gobierno para el otorgamiento de determinados contratos.
- Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales y los pliegos de prescripciones técnicas generales, y a los titulares de las consejerías respectivas la aprobación de los proyectos técnicos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a cada contrato.
- En los organismos dotados de personalidad jurídica propia sometidos al derecho público, las competencias a que se refieren los apartados precedentes serán ejercidas según las normas que los regulan.
- Los órganos de gobierno y de dirección de las sociedades mercantiles (SSMM) y demás entidades sometidas a derecho privado, deben garantizar que las actuaciones en materia de contratación resulten conformes con las normas aplicables.

Por su parte, el artículo 55 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, atribuye a la Intervención General las funciones de órgano fiscalizador de la actividad económica de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos, desarrollando la función interventora sobre el conjunto del sector público autonómico conforme a lo previsto en el artículo 56 de la precitada norma.

Los órganos citados son los responsables de establecer los sistemas de control interno necesarios para garantizar que la actividad contractual revisada esté libre de incumplimientos legales y de incorrecciones materiales debidos a fraude o error.

---

<sup>1</sup> Precepto modificado por el artículo 1.40 de la Ley 4/2025, de 19 de noviembre, de novena modificación de la Ley del PA 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración y de medidas Legales sectoriales de simplificación administrativa, que entra en vigor el 22 de diciembre de 2025.



### III. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE CUENTAS

La responsabilidad de este órgano de control externo (OCEX) se limita a expresar conclusiones sobre el grado de cumplimiento de la legalidad en las operaciones efectuadas por las entidades fiscalizadas durante el periodo analizado.

Para ello, se ha llevado a cabo una fiscalización de cumplimiento de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo, aplicando las normas internacionales de auditoría del sector público nivel III (ISSAI-ES 400) y IV (ISSAI-ES 4000) y las guías prácticas de fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX 4000, 4001 y 4320). Dicha normativa exige que se cumplan los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable de que las actuaciones realizadas en materia de contratación administrativa por las entidades del sector público autonómico se han gestionado conforme a la normativa aplicable durante el ejercicio 2024.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de los órganos de control externo y con las normas técnicas de fiscalización siempre detecte un incumplimiento significativo cuando exista.

Una fiscalización de cumplimiento requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones examinadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de riesgos de incumplimientos significativos de la legalidad.

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

La Sindicatura de Cuentas es independiente de las entidades fiscalizadas de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia exigidos por la normativa reguladora de la actividad de auditoría aplicable a los Órganos de Control Externo y el artículo 1 de la Ley 3/2003, de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

Se considera que la evidencia de auditoría que ha sido obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar las conclusiones manifestadas en el presente informe.



## IV. CONCLUSIONES

### IV.1. Cumplimiento de remisión de información en materia contractual y aspectos generales de la información contractual remitida

El cumplimiento en plazo de las obligaciones de remisión de información en materia contractual contenidas en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público es un elemento esencial para realizar el ejercicio del control de la legalidad en la contratación atribuido a los órganos de control externo. Las conclusiones obtenidas en relación con el referido cumplimiento son las siguientes:

1. El 94,37 %, esto es, 67 de las 71 entidades que conforman el ámbito subjetivo del informe, remitieron dentro del plazo legalmente establecido<sup>2</sup> las relaciones certificadas de contratos adjudicados en 2024 o, en su caso, las correspondientes certificaciones negativas. El porcentaje de cumplimiento es ligeramente inferior al alcanzado en el ejercicio anterior, año en el que se registró el mejor dato de los últimos cuatro años (97,22 %). No se ha recibido información contractual fuera del plazo legalmente establecido<sup>3</sup> (apéndice 2.2 A; cuadro 2).
2. Las cuatro unidades de la conclusión anterior que no han dado cumplimiento a su obligación de remisión de información en materia contractual son: El organismo autónomo Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias; el Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias; la empresa pública Desarrollo Integral de Taramundi S.A y la Fundación Observatorio Económico del Deporte (apéndice 2.2.A).
3. En relación con la obligación de remitir los expedientes de aquellos contratos que superen los umbrales establecidos en el artículo 335.1 de la Ley de Contratos de Sector Público se han comunicado 274 expedientes por un precio de adjudicación (IVA excluido) de 382.686.238 euros (apéndice 2.2.B).

Del análisis y resumen de la información contractual remitida por las 67 entidades que han cumplido con su obligación, se obtienen las siguientes conclusiones:

4. Las entidades del sector público autonómico han dado cuenta de la celebración de 19.649 contratos por importe de 512.778.421 euros (precio de adjudicación, IVA excluido), lo que supone una disminución de la actividad contractual respecto al ejercicio 2023 del 24,18 % (676.312.466 euros).

El 37,11 % de los contratos comunicados fueron contratación no menor, por un importe acumulado de 484.161.669 euros (94,41 % del total). El ejercicio 2024 destaca por un incremento especialmente acusado de la contratación menor sobre el resto de los procedimientos de tramitación, habiéndose comunicado 4.595 contratos más que en 2023 (59,20 %) lo que supone un incremento de volumen de gasto del 52,97 % (9.909.725 euros). Por el contrario, la contratación no menor redujo su volumen, tanto

<sup>2</sup> Hasta el 28 de febrero de 2025 (incluido).

<sup>3</sup> Desde el 1 de marzo de 2025 hasta 31 de mayo de 2025 (incluido).



en la tramitación ordinaria y urgente (26,21 %) como en la tramitación de emergencia (32,06 %) (apéndice 2.3).

5. Por ámbitos del sector público, los poderes adjudicadores clasificados como administración pública acumularon el 42,17 % del total de contratos comunicados equivalentes a un 80,87 % de volumen de gasto.

El resto de la contratación comunicada, un 57,83 % de los contratos, que acumulan un 19,13 % de volumen de gasto, es tramitada por unidades del sector público que no son consideradas administración pública conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público (incluye tanto poderes adjudicadores no administración pública como el resto de los entes no poder adjudicador). Destaca el peso de las sociedades mercantiles públicas, que han visto incrementado su volumen de contratación respecto 2023 en un 14,34 %, dato que muestra la relevancia que sobre el volumen total comunicado representan estas unidades cuya proporción además se incrementa significativamente si se calcula en base al número de contratos (46,66 %).

El peso relativo de estas unidades en la ejecución de gasto a través de la contratación pública ya había sido puesto de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas en informes previos sobre la contratación del sector público autonómico (concretamente en los ejercicios 2022 y 2023)<sup>4</sup>. Ello supone una importante traslación de una actividad eminentemente administrativa a un ámbito con un régimen jurídico específico, caracterizado por limitaciones tanto en el ejercicio de potestades contractuales como en el sometimiento a control previo de legalidad (apéndice 3.3.2).

Si bien este riesgo se podría minimizar, en parte, con un control posterior realizado por la Intervención General del Principado de Asturias en el marco de sus planes anuales de control financiero permanente y auditorías, no consta a esta Sindicatura de Cuentas la realización de ninguna auditoría de cumplimiento en materia de contratación pública sobre una muestra de contratos licitados por unidades integrantes del sector público autonómico sujetos al régimen de contabilidad financiera privada (apéndice 2.3).

## IV.2. Regularidad de la contratación ordinaria y de urgencia

Las conclusiones de la fiscalización de los expedientes de contratación ordinaria y de urgencia analizados (26) se muestran a continuación, agrupadas por procedimientos de adjudicación, teniendo en cuenta la diferente caracterización de cada uno de ellos y, en consecuencia, el riesgo de auditoría que fue objeto de análisis específico.

### IV.2.1 Contratos adjudicados por procedimiento abierto

De este procedimiento se analizaron un total de dieciocho contratos tramitados por once unidades del sector público autonómico de diferente naturaleza jurídica. Su detalle se encuentra en el anexo III, siendo las principales incidencias las que se relacionan a continuación:

---

<sup>4</sup> Informes Núm. 165 aprobado por Consejo de la Sindicatura el 26/02/2025 y Núm. 151 aprobados por Consejo de la Sindicatura el 31/01/2024.



**A) En relación con la preparación y adjudicación de los contratos**

6. El pliego de cláusulas administrativas del contrato número 19 tramitado por Viviendas del Principado de Asturias, S.A no recoge la totalidad de los aspectos de obligatoria incorporación para los contratos cuyo objeto implica el tratamiento de datos personales previstos en el artículo 122.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Concretamente se omiten los aspectos recogidos en los apartados c) y e) del artículo 4.2 del Reglamento General de Protección de Datos. Además, entre las obligaciones del contrato que se califican como esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 211. 1 f) de la Ley de Contratos del Sector Público, no se incorpora ninguno de los aspectos recogidos en los apartados a) a e) del citado artículo 122.2, lo que incumple lo dispuesto en su tercer párrafo. Esta omisión es causa de nulidad del contrato en virtud de la aplicación del artículo 39.2 h) de la Ley de Contratos del Sector Público (apéndice 3.3.2.3).
7. En 17,64 % (3 de 17)<sup>5</sup> de los expedientes analizados adjudicados por procedimiento abierto no se justifica la elección de aspectos esenciales y obligatorios previstos en el apartado 4.c) del artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativos a criterios de solvencia técnica, económica y financiera, así como los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato y, en su caso, las condiciones especiales de ejecución. Esta incidencia concurre en cuatro contratos, codificados con los números; 24 y 25, de la Fundación Asturiana de la Energía y 26, de la Fundación Comarcas Mineras (3.3.2.5 y 3.3.2.6).
8. Ninguno de los expedientes de contratación tramitados por la Fundación Asturiana de la Energía (11,11 % del total examinado) acreditan el cálculo del Presupuesto Base de Licitación y del Valor Estimado del Contrato conforme a lo indicado en los artículos 100 y 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, respectivamente. Esta incidencia implica que no se puede alcanzar evidencia sobre la adecuación del precio abonado respecto a la prestación contratada, así como otros elementos que, directamente relacionados con el valor estimado del contrato, determinan componentes esenciales en el procedimiento de contratación, como por ejemplo, la elección del procedimiento de adjudicación o la determinación de la solvencia técnica y económica exigible a los licitadores, entre otros aspectos (apéndice 3.3.2.5).
9. En el expediente de contratación tramitado por la Fundación de las Comarcas Mineras (número 26) la duración prevista del contrato no resulta coherente con la duración de la necesidad a satisfacer, observándose una reducción artificial de su duración para adecuarla al valor estimado requerido en el procedimiento simplificado sumario previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este procedimiento es mucho menos restrictivo con los principios generales de la contratación previstos en el artículo 1 de la precitada ley.

Además, tampoco se acredita en el expediente el cumplimiento del artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público respecto a la imposibilidad de acudir a la contratación administrativa como fórmula de instrumentar la contratación de personal (apéndice 3.3.2.6).

<sup>5</sup> Conclusión modificada a raíz de alegación presentada por Gispasa.



## B) Sobre la fase de ejecución del contrato

10. En cuatro de los seis expedientes de contratos de obras examinados y tramitados por la Consejería de Educación (codificados con los números 2, 3, 4 y 5) no constan acreditados los extremos previstos en el artículo 215.2 b) de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con la comprobación por parte de la administración de la aptitud de los subcontratistas que están ejecutando las obras (apéndice 3.3.1.2).
11. En uno de los seis expedientes de contratos de obras examinados en la Consejería de Educación (codificado con el número 3), no pudo llevarse a cabo la comprobación del replanteo en el plazo de un mes desde la fecha de formalización del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector Público como consecuencia de la falta de la correspondiente licencia municipal de obras. La demora injustificada en la comprobación del replanteo es una de las causas de resolución del contrato de obras prevista en la letra a) del artículo 245 de la Ley de Contratos del Sector Público (apéndice 3.3.1.2)<sup>6</sup>.
12. En el 11,11 % de los expedientes analizados no constan acreditadas las actuaciones de control y supervisión que han de llevar a cabo los responsables del contrato respecto a la adecuada ejecución de la prestación contratada.

Se trata concretamente de dos expedientes codificados con el número 16, tramitado por la Universidad de Oviedo, y el número 19, de la Sociedad de Viviendas del Principado de Asturias S.A. Si bien las entidades fiscalizadas facilitan en ambos casos a la Sindicatura de Cuentas informes que acreditan la realización de la prestación del servicio, estos informes de ejecución fueron elaborados por las entidades adjudicatarias, solución que, a criterio de esta Sindicatura de Cuentas, no sustituye el deber de control que ha de ejercer el responsable del contrato por mandato del artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público (apéndice 3.3.1.7 y 3.3.2.3).

### IV.2.2 Contratos adjudicados por procedimiento restringido

Del procedimiento restringido se ha seleccionado un contrato que corresponde al tramitado por la Universidad de Oviedo para la contratación de los servicios de cafetería y comedor en varios centros (número 15 del anexo III). De su revisión se obtiene una incidencia:

13. Las condiciones especiales de ejecución que introduce la Universidad en el pliego de cláusulas administrativas consisten en el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social que, en sintonía con los más recientes pronunciamientos de los tribunales contractuales, no se ajusta al mandato de los artículos 122.2 y 202 de la Ley de Contratos del Sector Público (apéndice 3.3.1.7).

### IV.2.3 Contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad

De este procedimiento han sido examinados siete contratos: tres del Servicio de Salud del Principado de Asturias (números 9, 10 y 11 del anexo III) y cuatro de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (números 20, 21, 22 y 23 del anexo III), resultando las siguientes conclusiones:

---

<sup>6</sup> Conclusión modificada a raíz de alegación presentada por la Consejería de Educación.



14. En todos los contratos seleccionados del Servicio de Salud del Principado de Asturias se encuentra debidamente justificado en el momento de la licitación las razones acreditativas de exclusividad previstas en el artículo 168.a.2º de la Ley de Contratos del Sector Público que justificaron la excepcionalidad del procedimiento.

No obstante, se ha constatado que en seis de los siete lotes en que se dividen los tres contratos analizados no se mantiene la exclusividad durante el periodo de duración máxima del contrato, incluidas sus posibles prórrogas. En consecuencia, el órgano de contratación deberá comprobar con carácter previo a formalizar, en su caso, las respectivas prórrogas, que continúa la circunstancia habilitante en cada supuesto (apéndice 3.3.1.3).

15. El 100 % de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad tramitados por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer carecen de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Esta omisión no conlleva únicamente un incumplimiento del artículo 116.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, sino que implica que el expediente carece de una definición de los aspectos jurídicos, económicos y técnicos que garantizan la seguridad jurídica, igualdad de trato y transparencia de la licitación.

Además, en ninguno de los cuatro expedientes analizados se justifican en la fase preparatoria del expediente de contratación los aspectos de obligado cumplimiento previstos en los apartados c), d), f) y g) del artículo 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, ni el cálculo del presupuesto base de licitación ni del valor estimado del contrato conforme a lo indicado en los artículos 100 y 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, respectivamente (apéndice 3.3.2.4).

### IV.3. Regularidad de la contratación de emergencia

16. Conforme a lo previsto en el artículo 120.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, la contratación de emergencia está limitada a una actuación inmediata de la administración ante un acontecimiento catastrófico, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. La contratación de emergencia formalizada por el sector público autonómico en 2024 sufrió una disminución significativa respecto 2023 (32,06 %) que la sitúa en niveles inferiores al 3 % de la contratación total. Esta evolución corrige, en parte, el uso no justificado que de la misma se había constatado en determinados organismos autónomos en 2023<sup>7</sup>.

Del total de contratos de emergencia comunicados en 2024, se ha seleccionado en base a su riesgo inherente, una muestra que alcanza el 22,97 % del total (diecisiete contratos tramitados por seis unidades diferentes). Su detalle se muestra en el anexo IV, siendo los resultados de su fiscalización los que se indican en las conclusiones siguientes (apéndice 4.2.2).

17. El 70,59 % de los contratos examinados (doce de diecisiete) no motivan de manera clara e inequívoca la concurrencia de los requisitos del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para acudir a la tramitación de emergencia, ni tampoco

<sup>7</sup> ERA y SEPA. Ver Informe Núm. 165. Aprobado por Consejo de la Sindicatura 26/02/2025.



la imposibilidad de seguir otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia.

Se trata concretamente de los expedientes codificados con los números 4, 5 y 6 de la Consejería de Educación; 9 y 10 de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar; 11 y 12 de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte; 13 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico; 14, 15 y 16 del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de Asturias y 17 de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidad (apéndices 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5 y 4.3.6).

18. En el 17,64 % de los expedientes analizados (tres de diecisiete) la administración se ha extralimitado en el uso de la tramitación de emergencia extendiendo la vinculación contractual resultante de este procedimiento excepcional más allá de lo estrictamente necesario, contraviniendo lo establecido en el apartado 2 del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Esta incidencia concurre en los expedientes codificados con los números 7 y 8 de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y 13 del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Principado de Asturias (apéndices 4.3.2 y 4.3.5).

19. Conforme a lo previsto en el artículo 120.1.c) de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de tramitación de emergencia. En la revisión efectuada se ha detectado que, en uno de los expedientes analizados, el número 10, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, no se ha cumplido este plazo (apéndice 4.3.2).

#### IV.4. Regularidad de la contratación menor

20. La contratación menor es una forma ágil y sencilla de la que se puede servir el sector público para proveerse de obras, suministros y servicios de escasa relevancia económica caracterizada por la posibilidad de ser adjudicado directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar que, además, cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. No obstante, en ningún caso su uso debe suponer un menoscabo de los principios generales que han de regir la contratación del sector público, debiendo minimizar su utilización a los casos legalmente previstos.

Tal y como se indica en la conclusión 4, en 2024 el volumen de contratación menor comunicada por el conjunto del sector público autonómico se incrementó significativamente respecto a 2023, ejercicio que ya se había caracterizado por tener un volumen elevado de la misma. Este dato, junto con las conclusiones que se detallan a continuación, ponen de manifiesto una utilización reiterada y, en determinadas ocasiones abusiva, de la contratación menor por el sector público autonómico para la cobertura de necesidades recurrentes.

Del total de contratos menores comunicados en 2024 se ha seleccionado una muestra constituida por 63 contratos tramitados por 17 unidades diferentes en función de su riesgo inherente. Su detalle se muestra en el anexo V, siendo los resultados de la fiscalización los que se exponen en las conclusiones siguientes (apéndice 5.2).





21. El 47,62 % de los expedientes de contratación menor fiscalizados (30) tienen por objeto la cobertura de necesidades periódicas o recurrentes que, de haberse realizado una adecuada planificación de la actividad contractual conforme a lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, deberían haberse adjudicado mediante procedimientos de contratación respetuosos con los principios básicos contenidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta incidencia es especialmente llamativa en las tres unidades que se citan a continuación por el importe acumulado de los contratos fiscalizados:

- En el Servicio de Salud del Principado de Asturias, donde la incidencia concurre en todos los contratos seleccionados del organismo autónomo (10, codificados con los números 16 a 25 del anexo V) siendo además una incidencia recurrente y advertida por la Sindicatura de Cuentas en sus dos últimos informes de fiscalización en materia de contratación del sector público autonómico<sup>8</sup>.

Pese a ello, en 2024 se continúa tramitando bajo este procedimiento, tanto el arrendamiento de equipos que tienen vocación de permanencia (valor estimado acumulado de 59.613 euros en la muestra analizada) como la prestación de servicios de mantenimiento de equipos que tienen una vida útil superior a un año natural (valor estimado acumulado de 88.663 euros en la muestra analizada), hecho incompatible con el límite improrrogable de duración del contrato menor establecido en el artículo 29.8 de la Ley de Contratos del Sector Público (apéndice 5.3.1.4).

- En la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, en la que tras examinar inicialmente ocho expedientes (números 45 a 52 del anexo V) y extender posteriormente el análisis a un total de veinte contratos menores de servicio de agencia de viajes adjudicados en 2024 a un mismo proveedor, con un valor estimado acumulado de 245.507 euros, se concluye con que, considerando el objeto social de la entidad fiscalizada, el servicio de agencia de viajes es necesariamente un servicio ordinario cuya licitación debería tramitarse por el procedimiento ordinario previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Contratos del Sector Público (apéndice 5.3.1.11).
- En la Universidad de Oviedo, donde al igual que en el caso anterior, se seleccionaron inicialmente cinco contratos menores de servicios de agencia de viajes adjudicados a un mismo proveedor (números 40 a 44 del anexo V). Posteriormente se comprobó que durante el ejercicio fiscalizado se adjudicaron a ese mismo proveedor mediante contrato menor un total de 84 servicios de agencia de viaje (incluidos los analizados), con un valor estimado acumulado total de 260.097 euros. Tratándose también de un servicio ordinario en la entidad fiscalizada, su licitación debería tramitarse por el procedimiento ordinario previsto

---

<sup>8</sup> Informes Núm. 165 aprobado por Consejo de la Sindicatura el 26/02/2025 y Núm. 151 aprobado por Consejo de la Sindicatura el 31/01/2024.



en los artículos 116 y 117 de la Ley de Contratos del Sector Público<sup>9</sup> (apéndice 5.3.2.1).

Además, esta incidencia también se observa en los siguientes contratos: número 39, del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias; número 36, del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos; números 28, 29 y 30, del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y número 56, de la Fundación Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

22. En un 74,60 % de los contratos analizados (47) resultaría inadecuada la utilización de la contratación menor por incidencias relativas al respeto de los límites temporales y cuantitativos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. Concretamente:

- 38 expedientes no acreditan de forma suficiente que no se haya utilizado la contratación menor como procedimiento para eludir las reglas generales de la contratación en aplicación de los artículos 99.2 y 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (bien porque se ha constatado que existe concatenación de contratos menores para dar continuidad a contratos ordinarios o, bien, porque se aprecian divisiones del objeto del contrato sin una adecuada justificación).

Se trata de los contratos números: 5, 6, 7 (Consejería de Cultura); 8 y 9 (Consejería de Hacienda y Fondos Europeos), 14 (Consejería de Salud), 16 a 25 (Servicio de Salud del Principado de Asturias), 28 a 32 (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias); 35 y 36 (Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos), (40 a 44 (Universidad de Oviedo), 45 a 52 (Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, SA), y 53 y 54 (Sociedad de Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias).

- Seis contratos no cumplen con los límites cuantitativos de valor estimado previstos en el artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público para que a un contrato de servicios o de suministros le pueda ser aplicada la contratación menor.

Se trata de los cuatro contratos seleccionados de la Fundación Oscar Niemeyer (números 56, 57, 58 y 59); el número 37 del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias y el número 38, tramitado por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

- Se han detectado tres contratos (números 10, de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos; así como 12 y 13, de la Consejería de Salud) donde se ha constatado el incumplimiento del plazo improrrogable de un año de duración previsto en el artículo 29.8 de la Ley de Contratos del Sector Público, al no ser de aplicación a dichos expedientes el supuesto que excepciona dicho plazo general contenido en el artículo 29.7 (apéndice 5.3).

23. En el 71,43 % de los expedientes fiscalizados (45) no queda justificada la forma de cálculo del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato. Esta incidencia es de especial importancia, no sólo porque impide concluir sobre la adecuación que ha de existir entre la prestación contratada y el precio a abonar sino

---

<sup>9</sup> Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el 15 de enero de 2026 la Universidad de Oviedo adjudicó este contrato que había sido licitado por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con un valor estimado de 4.750.000 euros.



porque, además, el valor estimado determina la aplicabilidad de la contratación menor cuya flexibilidad relaja el alcance de la concurrencia. En este sentido, el Tribunal de Cuentas Europeo<sup>10</sup> y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación<sup>11</sup> ya han advertido de esta circunstancia calificándola como especialmente grave en el ámbito de la contratación menor.

Los contratos en los que se da esta incidencia son los números 1 a 7 (Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte); 10 y 11 (Consejería de Hacienda y Fondos Europeos); 12 y 13 (Consejería de Salud); 16 a 25 (Servicio de Salud del Principado de Asturias); 33 y 34 (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias); 35 y 36 (Consortio Asturiano de Servicios Tecnológicos); 39 (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias); 40 a 44 (Universidad de Oviedo); 45 a 52 (Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, SA); 56 a 59 (Fundación Centro Internacional Oscar Niemeyer) y 62 y 63 (Universidad de Oviedo) (apéndice 5.3).

24. El 12,70 % de los expedientes fiscalizados (ocho) no contiene incorporada toda la documentación exigida en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Concretamente:

- En los contratos tramitados por la Fundación Universidad de Oviedo (números 62 y 63), por la Fundación Centro Internacional Oscar Niemeyer (números 56, 57, 58 y 59) y por Consortio de Servicios Tecnológicos (números 35 y 36), el órgano de contratación no acredita la intención de no utilizar la contratación menor como medio para eludir las reglas generales de la contratación. Además, en el caso de los dos primeros (62 y 63) tampoco se justifica de manera motivada la necesidad a satisfacer en los términos exigidos por el artículo 118.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (apéndice 5.3).
- De los contratos del párrafo anterior, los tramitados por la Fundación Universidad de Oviedo (números 62 y 63) tampoco incorporan el acuerdo del órgano de contratación aprobando el gasto, tal y como exige el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este aspecto cobra especial relevancia ya que tampoco quedan establecidos en dicho acto aspectos esenciales del contrato, tales como el plazo de adjudicación y el precio del contrato (apéndice 5.3).
- De los ocho contratos a los que refiere esta conclusión, el número 59 (tramitado por la Fundación Centro Internacional Oscar Niemeyer) es un contrato menor de obras y, en consecuencia, le es de aplicación el artículo 118.4 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto debe incorporar un presupuesto de las obras y un proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. A este respecto, si bien incorpora un documento descriptivo de las actuaciones a realizar, no incluye el presupuesto ni la acreditación de innecesaridad de proyecto, por lo que resulta insuficiente para dar por cumplido el precitado artículo (apéndice 5.3)

<sup>10</sup> Informe especial 28/2023" del Tribunal de Cuentas Europeo.

<sup>11</sup> OIREcon "Instrucción vinculante 1/2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.



25. En el 26,98 % de los contratos menores analizados (17 de 63) no consta nombrado el responsable del contrato por el órgano de contratación en los términos del artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuya función es supervisar la ejecución y adoptar las decisiones e instrucciones necesarias para su correcta ejecución. Esta circunstancia se da en los siguientes contratos: 8 y 9 de la Consejería de Hacienda; 40 a 44 de la Universidad de Oviedo; 53 y 54 de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística del Principado de Asturias, 56 a 59 de la Fundación Centro Internacional Oscar Niemeyer; 60 y 61 de la Fundación Barredo y 62 y 63 de la Fundación Universidad de Oviedo (apéndice 5.3).



## V. RECOMENDACIONES

### A) Recomendaciones del ejercicio

1. Si bien es cierto que la Ley de Contratos del Sector Público no establece un formato definido mediante el cual el responsable del contrato deba hacer efectiva su labor, sería recomendable que para que quede constancia de esta, la persona designada para desempeñar esta tarea recogiese en un libro de órdenes o similar todas aquellas labores de supervisión realizadas y del resultado de estas, dejando constancia de su comunicación al contratista y dando cuenta de todo ello al órgano de contratación (apéndice 5.3).

### B) Seguimiento de recomendaciones de ejercicios anteriores

Los informes específicos de contratación del sector público autonómico de ejercicios anteriores contienen las recomendaciones que se incluyen a continuación y a la vista de los resultados de la presente fiscalización procede mantener vigentes e incidir en su implementación:

2. Se recomienda la realización del seguimiento y evaluación de la planificación en materia de contratación del ejercicio precedente, lo que facilitará una planificación más efectiva en ejercicios posteriores además de ser una práctica favorecedora de la rendición de cuentas y de la transparencia.

Se ha revisado qué unidades del sector público autonómico realizan y publican dicha planificación en 2024 para compararla con la de 2023, obteniendo un mejor resultado (50% de las unidades realizan y publican la planificación contractual en 2024 frente al 41,43% correspondiente a 2023) aunque cabe aún un amplio margen de mejora. Los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) que tenían obligación de programar se publican en el 86,21 % de los casos (76,00 % en 2023) (anexo II)<sup>12</sup>.

3. La comunicación de la contratación de emergencia, tanto al Consejo de Gobierno<sup>13</sup> como a la Intervención General del Principado de Asturias<sup>14</sup> se considera una práctica adecuada de cara al ejercicio de las funciones de control que la normativa asigna a ambos. Dicha práctica había sido verificada en el 87,27 % y 65,45 %, respectivamente de los contratos de emergencia analizados. Se recomienda que se normalice esta comunicación como trámite ordinario aplicable a la contratación de emergencia en el sector público autonómico.

En la fiscalización de 2024 este extremo ha sido revisado sobre la totalidad de los contratos de emergencia seleccionados en la muestra, pudiendo constatar que en ninguno de ellos se ha incluido esta comunicación. En consecuencia, procede su reiteración (apéndice 4.4).

<sup>12</sup> Párrafo modificado por alegaciones presentadas por Cogersa y Cogersa SAU.

<sup>13</sup> Aplicación analógica del artículo 120.1.b) LCSP.

<sup>14</sup> Criterio establecido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su Nota Informativa de marzo de 2020, con motivo de la aplicación de la tramitación de emergencia en período de pandemia.



4. Sería recomendable que el uso de los sistemas de racionalización de la contratación previstos en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público alcanzase a la totalidad de las unidades que componen el sector público autonómico, de tal forma que, a través de estos instrumentos, todas aquellas prestaciones de consumo habitual que en no pocas ocasiones son adquiridas mediante un empleo reiterado de la contratación menor, se adjudiquen de manera eficiente, económica y respetuosa con los principios generales de la contratación.

En 2024 se ha constatado que sigue sin aplicarse íntegramente esta recomendación al conjunto de entidades que conforman el sector público autonómico que no alcanzan ni a la Universidad de Oviedo ni a la totalidad de los contratos en que hubiera sido posible en el caso de las sociedades mercantiles. Para poder adherirse sería necesario una adecuación del ámbito subjetivo del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula la contratación centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de Documentación Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias.

En este sentido y en el ejercicio objeto de fiscalización, dos unidades, Sociedad Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias y Universidad de Oviedo, licitaron individualmente sendos contratos para los que el Principado de Asturias disponía de acuerdo marco. De haber estado integrados en el acuerdo marco vigente en 2024, Sociedad Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias hubiera obtenido mejores precios a los aplicados durante la vigencia de su contrato y la Universidad de Oviedo hubiera evitado las incidencias manifestadas en la conclusión número 15 (apéndices 3.3.2.1 y 5.3.2.6).

5. Se recomienda que dentro del margen que permita la normativa y, sin menoscabo de la eficacia en la prestación, se seleccionen los procedimientos de contratación que mejor contribuyan a la promoción de la máxima concurrencia en cada supuesto.

En este sentido, para el ejercicio 2024 se han analizado varios expedientes de contratación que, si bien desde un punto de vista formal acreditan la tramitación separada de las unidades funcionales que constituyen su objeto, hubiera sido recomendable su tramitación conjunta por procedimiento ordinario previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley, compuesto de lotes, por encontrarse más alineado con los principios generales de la contratación pública del artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta recomendación es aplicable a la Consejería de Educación (apéndice 3.3.1.2), a la Consejería de Cultura (apéndice 5.3.1.1) y Establecimientos Residenciales para Ancianos (apéndice 5.3.1.6).

6. Sería recomendable que todas las entidades del sector público autonómico con competencias en materia de contratación tuvieran a su disposición una unidad encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad de todo el proceso de contratación, extendiendo el ejercicio de la función interventora y la emisión del informe de los servicios jurídicos sobre los pliegos a aquellas entidades en que no son legamente preceptivos, pero sí muy aconsejables. En particular, es muy aconsejable para las sociedades mercantiles dependientes y demás entidades que no están sometidas a fiscalización previa. De manera complementaria, también sería recomendable que la Intervención General del Principado de Asturias recogiese en sus planes anuales de control financiero permanente y de auditorías el análisis de una muestra significativa de la contratación de los poderes adjudicadores que no son administración pública. Con todo ello se conseguiría actuar sobre varias líneas de defensa y reducir el riesgo de error en las distintas fases de la tramitación contractual.



Para el ejercicio 2024, y en el contexto de la revisión del control llevado a cabo por la Intervención General del Principado de Asturias, esta comunicó no haber realizado informes de control financiero posterior sobre la contratación administrativa de dichas unidades, por lo que se considera oportuno mantener la recomendación (apéndice 2.3).

Durante la fiscalización también se ha comprobado que se mantiene la ausencia de informes jurídicos sobre los pliegos en aquellas entidades en que no son consideradas administración pública a efectos del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público (apéndice 3.3.2.5).



## VI. TRAMITE DE AUDIENCIA Y ALEGACIONES

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 de la Ley de la Sindicatura de Cuentas y 23.4 de los Estatutos de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas, se puso en conocimiento de los responsables de los entes delimitados en el ámbito subjetivo el Informe Provisional sobre "Fiscalización sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2024", examinado por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias en fecha 27 de febrero de 2026, para que formularan cuantas alegaciones estimasen oportunas y aportasen documentos que entendiesen pertinentes en relación con la fiscalización realizada o, en su caso, para que expusiesen las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar respecto a las recomendaciones formuladas en el informe provisional por esta Sindicatura de Cuentas.

De las 71 unidades a las que se les ha enviado el informe, 26<sup>15</sup> (23,94 %) han remitido escrito de alegaciones si bien, 8 de ellas, para manifestar su conformidad con el texto inicial. Las 18 unidades restantes han presentado un total de 51 alegaciones y/o comentarios a párrafos o conclusiones incluidas en el informe provisional. El cuadro 2 muestra las áreas aludidas en los escritos presentados:

**Cuadro 2. : Areas del informe afectadas por las alegaciones**

| Áreas aludidas en el escrito         | Número de alegaciones y/o comentarios |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Consideraciones generales al informe | 4                                     |
| Recomendaciones y su seguimiento     | 4                                     |
| Contratación ordinaria y de urgencia | 21                                    |
| Contratación de emergencia           | 6                                     |
| Contratación menor                   | 16                                    |
| <b>Total alegaciones presentadas</b> | <b>51</b>                             |

Todas las alegaciones formuladas han sido examinadas y analizadas de forma individualizada, valorando y calificando su contenido con las evidencias aportadas. Como resultado de su tratamiento se han incorporado al informe definitivo aquellas modificaciones que se consideran técnicamente justificadas, manteniéndose inalterados los contenidos cuando la fundamentación no acredita el motivo de la alegación presentada. En base a este criterio, el tratamiento de cada alegación en el informe definitivo se recoge en el cuadro 3:

**Cuadro 3. Tratamiento de las alegaciones**

| Resultado del análisis de la alegación                                                                                                                                                           | Tratamiento en el informe             | Núm.      | Porcentaje  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| El texto indicado en la alegación se comparte y por ello se suprime o se modifica el texto del informe provisional.                                                                              | Modifica el informe                   | 10        | 19,61%      |
| Las alegaciones remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el informe o aquellas en las que el propio fiscalizado ratifica la conclusión.                          | No modifican el informe               | 36        | 70,59%      |
| El argumento alegado no se admite porque no se comparte la exposición o los juicios vertidos en las alegaciones o bien no se acredita adecuadamente su alegato.                                  |                                       |           |             |
| No se comparte el texto expuesto en la alegación, pero se ha aportado alguna información adicional o se ha considerado oportuno realizar alguna aclaración en base al contenido de la alegación. | Matizan o clarifican el texto inicial | 5         | 9,80%       |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                     |                                       | <b>51</b> | <b>100%</b> |

<sup>15</sup> Incluye las consejerías y OOAA que han sido remitidas en un único documento por parte de la IGPA.





Sin perjuicio de las modificaciones o matizaciones que en su caso proceda incluir en cada apartado del informe, esta Sindicatura de Cuentas quiere hacer constar su consideración respecto a criterios adoptados que afectan a varias alegaciones, o bien que merecen una explicación de la postura adoptada por este órgano de control:

*A) Respecto a las consideraciones generales del informe*

Una de las unidades fiscalizadas, Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer presenta 11 alegaciones al informe provisional, de las cuales cuatro afectan a aspectos generales del informe:

- Respecto al régimen jurídico aplicable a la entidad fiscalizada: La fundación tiene la consideración de poder adjudicador no administración pública conforme a lo previsto en el artículo 3 de la LCSP, por lo que le es de aplicación el régimen jurídico recogido en los artículos 316 a 320 de la LCSP. No se comparte la interpretación de la alegante respecto al contenido del artículo 318 de la LCSP, puesto que describe el régimen previsto en el artículo 321.1, aplicable a las instrucciones de contratación que han de aprobar las entidades del sector público que no tienen consideración de poder adjudicador.
- Respecto a la proporcionalidad, contextualización de la fiscalización y materialidad de las incidencias detectadas: Las dos alegaciones presentadas al respecto se basan en su interpretación de las normas internacionales de auditoría, en la que viene a concluir que a la hora de manifestar las incidencias detectadas en los expedientes de contratación se han de considerar, por una parte, el número de expedientes tramitados y la ausencia de recursos en materia contractual y, por otra, la dimensión organizativa de la entidad, sus recursos limitados y la magnitud económica de los contratos examinados. Así, concluye su alegación señalando que "La aplicación estricta del modelo documental propio de las Administraciones Públicas supondría multiplicar innecesariamente el número de documentos en expedientes de contratación de reducida cuantía, sin aportar mayor garantía material en la gestión de los contratos".

La fiscalización de cumplimiento se realizó de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo, aplicando las normas internacionales de auditoría del sector público nivel III (ISSAI-ES 400) y IV (ISSAI-ES 4000) y las guías prácticas de fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX 4000, 4001 y 4320). Se recuerda en este punto que dichas disposiciones establecen la materialidad de los incumplimientos en base a criterios cualitativos, sin considerar ni aspectos organizativos ni el nivel de litigiosidad como pretende la alegante. Respecto a la magnitud económica de los contratos y su incidencia en las conclusiones del informe, hay que recordar que la propia LCSP ya establece el valor estimado del contrato como uno de los elementos determinantes del nivel de sujeción a los procedimientos de adjudicación aplicables en función de la naturaleza jurídica de la entidad, cuestión esta que ha sido considerada en la fiscalización, por lo que es la propia norma (y no el auditor) la que tiene en cuenta el importe del contrato a la hora de modular los requisitos procedimentales aplicables a cada supuesto.

- Respecto a la función orientadora y de mejora institucional de la Sindicatura de Cuentas: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una opinión subjetiva de la entidad fiscalizada respecto a la función que debe desarrollar la



Sindicatura de Cuentas, por lo que no procede ningún tratamiento específico diferente a lo ya manifestado en los dos apartados anteriores.

*B) Respecto al uso de la contratación menor en la prestación de servicios ordinarios y recurrentes de la entidad fiscalizada*

El epígrafe 5.1 del informe está dedicado a las consideraciones generales de la contratación menor. En este se incluye el criterio de la Sindicatura de Cuentas respecto al uso indebido de la contratación menor en la satisfacción de necesidades ordinarias y recurrentes, apoyándose en los informes de los órganos consultivos y resoluciones de los tribunales contractuales. En este sentido, en el informe provisional se incluían incidencias sobre esta cuestión que fueron objeto de alegación por diversas unidades con diferente interpretación.

Concretamente y en relación con el servicio de agencia de viajes en entidades que son usuarias habituales del mismo, considerando el relevante volumen de contratación menor declarada en el ejercicio fiscalizado con dicho objeto, se observan dos posturas. En primer lugar, de aceptación por el fiscalizado del criterio sostenido por la Sindicatura (caso de la Universidad de Oviedo, apéndice 5.3.11), que incluye en su escrito las medidas correctoras implementadas para su regularización. Por otra parte, existe otra unidad (Asturex) que discrepa del criterio de la Sindicatura de Cuentas respecto de la consideración del servicio de agencia de viajes como servicio recurrente en el ejercicio de su actividad ordinaria. En este caso no se acepta la alegación, considerando que su objeto social consiste en la promoción de las empresas asturianas en los mercados internacionales, lo que explica el carácter habitual y ordinario del servicio de agencia de viajes y en cuya contratación no cabe la tramitación como contrato menor (ver epígrafe 5.3.2.1, donde se hace referencia a veinte contratos menores con un valor estimado de 240.507 euros).

Por otra parte, el Sespa, unidad en la que también se habían detectado incidencias relativas al uso de la contratación menor en la satisfacción de necesidades ordinarias, comunica en su escrito de alegaciones las medidas correctoras adoptadas al respecto, elemento que se debe poner en valor.

*C) En relación con la justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato (artículos 100 y 101 de la LCSP)*

Ambos preceptos se enmarcan en el Libro Primero de la LCSP, dedicado a la configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos, por lo que son de aplicación general a todo tipo de contratos, todo tipo de procedimientos de adjudicación, todos los sistemas de tramitación y todas las entidades sujetas a la ley. Además, el valor estimado del contrato es el elemento establecido expresamente en la norma para determinar el sistema de tramitación del expediente o el procedimiento de adjudicación aplicable. Es por ello que la adecuada justificación de su cálculo es un elemento esencial que ha de quedar debidamente acreditado en el expediente conforme a lo anteriormente expuesto.

En este sentido no pueden ser aceptadas las alegaciones basadas en su no aplicabilidad específica a la contratación menor, así como a la obligación de indicar en los pliegos el método de cálculo y su desglose en partidas. Por ello se han rechazado las alegaciones formuladas al respecto por FAEN, Fundación Internacional Oscar Niemeyer, Asturex y la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos.



*D) Respecto del contenido del expediente ordinario de contratación (artículo 116 de la LCSP)*

El artículo 116 de la LCSP regula el contenido que preceptivamente se ha de incluir en un expediente de contratación ordinario, sin que quepa excepción al respecto. En este sentido, su apartado 4 exige una justificación adecuada de una serie de aspectos, para cuya cumplimentación no cabe una fórmula genérica e imprecisa. De esta forma no se han admitido las alegaciones formuladas a este respecto por FAEN, Fundación Internacional Oscar Niemeyer y Gispasa.

*E) Respeto a los contratos de emergencia*

En el epígrafe 4.1 del informe se fija el criterio de la Sindicatura con relación al régimen jurídico aplicable a este tipo de contratos basado tanto en la normativa aplicable como en las resoluciones de los tribunales contractuales y recomendaciones de los órganos consultivos en materia de contratación.

Dada la naturaleza excepcional de la tramitación de emergencia y la interpretación restrictiva que conforme a lo anteriormente manifestado ha de ser aplicada, tiene como resultado la desestimación de aquellas alegaciones basadas en causas imputables al órgano de contratación. En este caso no se aceptan las alegaciones presentadas por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social, Consejería de Educación y Cadasa.



## APENDICE 1. MARCO NORMATIVO

La principal normativa reguladora de la actividad contractual es la siguiente:

- Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias.
- Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
- Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales.
- Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas.
- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
- Ley 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental.
- Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Decreto 32/97, de 15 de mayo, por el que se regulo el Registro de Contratos.
- Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula la contratación centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de Documentación Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias.
- Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la sustitución de la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.



## APENDICE 2. REMISIÓN DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL

### 2.1. Consideraciones generales

El artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) exige la remisión de la información y documentación contractual por parte de las entidades y entes del sector público autonómico. Este precepto se aplica a las entidades del sector público de manera conjunta con la Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018. Según la citada normativa, las entidades del sector público autonómico tienen obligación de remitir la siguiente información:

#### A) Relaciones anuales de contratos (RAC)

Por un lado, las entidades han de remitir anualmente una relación certificada comprensiva de los contratos celebrados durante el ejercicio anterior, con inclusión de contratos menores, identificados estos últimos como aquellos contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Se exceptúan de esta obligación aquellos contratos de importe inferior a 5.000 euros que se hayan satisfecho a través del sistema de anticipo de caja fija u otro similar para realizar pagos menores. En el supuesto de que no se hubiesen celebrado contratos, se hará constar dicha circunstancia mediante una certificación negativa.

La fecha límite para la remisión de la RAC de 2024 es el 28 de febrero de 2025, incluido. La fecha límite para considerar la información remitida es hasta el 31 de mayo de 2025.

#### B) Expedientes de contratos

Por otro lado, las entidades tienen también la obligación de remitir a lo largo del ejercicio y dentro de los tres meses siguientes a su formalización, un extracto de aquellos contratos cuyo precio de adjudicación o valor estimado en el caso de tratarse de un acuerdo marco (AM) supere las cuantías que a tal efecto determina el artículo 335.1 de la LCSP, así como la remisión de las incidencias que se produzcan durante su ejecución.

### 2.2. Grado de cumplimiento de la obligación de remisión de información

De la revisión del cumplimiento de la obligación de remisión de información contractual relativa al ejercicio 2024 a esta Sindicatura de Cuentas se obtienen las siguientes conclusiones:

#### A) Respecto a la remisión de las relaciones anuales de contratos (RAC)

- El 94,37 % (67 de 71) del total de las entidades que constituyen el Sector Público Autonómico (SPA) a efectos del presente informe han dado cumplimiento a su obligación de remisión de información contractual establecida en el artículo 335 de la LCSP. De ellas, el 92,53 % han comunicado la tramitación de contratos, no así el 7,46 % que remiten certificación negativa.
- La totalidad de las entidades que han remitido información (94,37 %) lo han hecho dentro del plazo legal previsto. A 31 de mayo de 2025, fecha de cierre de la RAC a



efectos de planificación del trabajo de fiscalización, no se habían producido variaciones en la información contractual recibida.

El cuadro 4 resume la información anterior por tipo de entidad:

Cuadro 4. Nivel de cumplimiento de remisión de Relaciones anuales de contratos

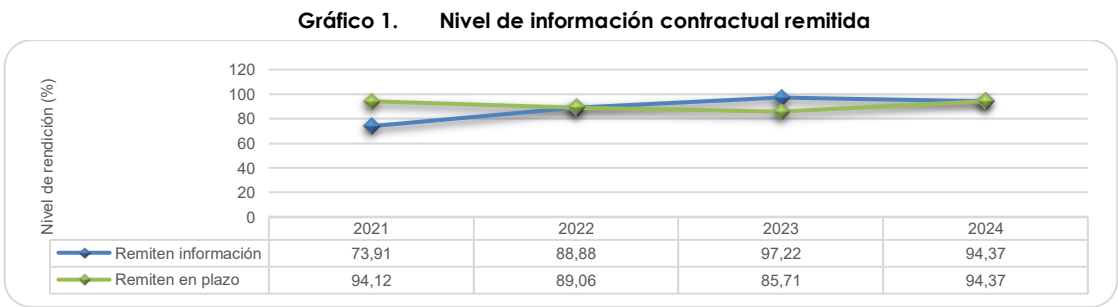
| Tipo de entidad                           | Censo de entidades | Envían la RAC |           | Certificación de la RAC |          |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------------|----------|
|                                           |                    | En plazo (*)  | No envían | Positiva                | Negativa |
| Administración del Principado de Asturias | 12                 | 12            | -         | 12                      | -        |
| Órganos auxiliares Principado de Asturias | 1                  | 1             | -         | 1                       | -        |
| OOAA                                      | 10                 | 9             | 1         | 9                       | -        |
| Consorcios                                | 5                  | 4             | 1         | 4                       | -        |
| Empresas públicas                         | 23                 | 22            | 1         | 19                      | 3        |
| Entes públicos                            | 3                  | 3             | -         | 2                       | 1        |
| Entidades públicas                        | 2                  | 2             | -         | 2                       | -        |
| Fundaciones                               | 14                 | 13            | 1         | 12                      | 1        |
| Universidad                               | 1                  | 1             | -         | 1                       | -        |
| Total                                     | 71                 | 67            | 4         | 62                      | 5        |
| %                                         | 100%               | 94,37%        | 5,63%     | 92,53%                  | 7,46%    |

(\*) Todas las RAC remitidas lo han sido dentro del límite establecido para ello.

Las cuatro unidades que no han dado cumplimiento al deber de informar a esta Sindicatura de Cuentas son: El organismo autónomo Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA); el Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias (Fidma); la empresa pública Desarrollo Integral de Taramundi SA<sup>16</sup> y la Fundación Observatorio Económico del Deporte (FOED).

Las cinco unidades que certifican no haber tramitado contratos son: Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga; Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo S.A. (Sogepsa); Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias S.A.(SRR); Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga y Fundación de la Sidra.

El gráfico 1 muestra la evolución del grado de cumplimiento de la rendición de información por el conjunto del SPA en el período 2021-2024:



Como se puede apreciar, en 2024 se reduce ligeramente el nivel de cumplimiento de la obligación de remisión, interrumpiendo así la tendencia alcista que había mantenido en los tres últimos ejercicios. Por el contrario, aumenta la rendición dentro del plazo, que es la más alta del período analizado.

<sup>16</sup> Esta sociedad se encuentra en liquidación, pendiente de aspectos formales para culminar su extinción definitiva.



B) Respecto a la remisión de los expedientes de contratación

En relación con la verificación de la segunda obligación de remisión de información en materia contractual impuesta en el artículo 335.1 de la LCSP, esto es, la de remitir los expedientes de aquellos contratos, se han comunicado un total de 274 expedientes de contratación agrupados por entidades conforme se muestra en el cuadro 5:

Cuadro 5. Extractos de expedientes comunicados por entidad

| Tipo de entidad        | Núm. extractos de expedientes comunicados | % sobre total expedientes comunicados | Precio de adjudicación (IVA excluido) |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Principado de Asturias | 109                                       | 39,78%                                | 138.728.662                           |
| OAAA                   | 83                                        | 30,29%                                | 161.531.788                           |
| Consortios             | 15                                        | 5,47%                                 | 28.392.742                            |
| SSMM                   | 52                                        | 18,98%                                | 44.569.878                            |
| Entes públicos         | 3                                         | 1,09%                                 | 1.329.168                             |
| Fundaciones            | 4                                         | 1,46%                                 | 817.535                               |
| Universidad            | 8                                         | 2,92%                                 | 7.316.466                             |
| Total                  | 274                                       | 100%                                  | 382.686.238                           |

2.3. Información general en materia contractual

El volumen total de contratación comunicado ascendió a un importe de 512.778.421 euros (considerando el precio de adjudicación, IVA excluido) correspondiente a 19.649 contratos, tal y como se muestra en el cuadro 6:

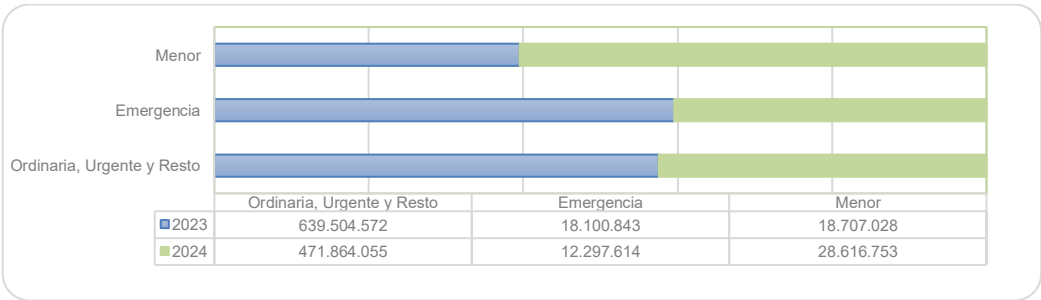
Cuadro 6. Volumen de contratación comunicada por tipo de tramitación

| Tipo de tramitación        | Núm.   | VEC           | Importe (*) |
|----------------------------|--------|---------------|-------------|
| Ordinaria, Urgente y Resto | 7.226  | 1.021.948.660 | 471.864.055 |
| Emergencia                 | 66     | 12.115.619    | 12.297.614  |
| Menor                      | 12.357 | 30.947.308    | 28.616.753  |
| Total                      | 19.649 | 1.065.011.587 | 512.778.421 |

(\*) Importe de adjudicación IVA excluido

Si se realiza una comparación con el volumen de contratación comunicado en el ejercicio 2023 se aprecian movimientos muy dispares que, conjuntamente provocan una reducción del volumen contratado del 24,18 %, pese a que el número de contratos se ha elevado un 21,55 %. El gráfico 2 muestra la comparación de los volúmenes de contratación comunicados en 2023 y 2024 respectivamente:

Gráfico 2. Evolución del volumen contratación comunicado 2023-2024



Sin perjuicio de los resultados de fiscalización específica que se realice sobre determinados expedientes seleccionados desarrollado en los epígrafes siguientes del informe, del análisis de los datos generales de contratación de 2024 procede realizar las primeras consideraciones:

- En 2024 el volumen de contratación menor se incrementa significativamente (52,97 %) respecto 2023, ejercicio en el que ya se había caracterizado por un volumen elevado de este tipo de tramitación.
- El volumen de contratación por emergencia se redujo sustancialmente respecto 2023 (32,06 %), disminución que procede poner en valor, ya que la sitúa en niveles inferiores al 3 % de la contratación total (2,40 %). Para la interpretación de este dato hay que tener en cuenta que el ejercicio 2023 se había caracterizado por niveles especialmente elevados de contratación de emergencia concentrados en determinados organismos<sup>17</sup>.

### C) Volumen de contratos por tipo de entidad

El cuadro 7 desglosa la información comunicada agrupada por tipo de entidad:

**Cuadro 7. Volumen de contratación no menor tramitado según el tipo de entidad**

| Tipo de entidad    | Contratación no menor                   |             |                            |            | Contratación menor |             | Total  |             |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|                    | Contratación ordinaria, urgente y resto |             | Contratación de emergencia |            |                    |             |        |             |
|                    | Núm.                                    | Importe (*) | Núm.                       | Importe    | Núm.               | Importe (*) | Núm.   | Importe (*) |
| Órganos auxiliares | 5                                       | 15.225      | -                          | -          | 5                  | 7.533       | 10     | 22.758      |
| APA (Consejerías)  | 688                                     | 194.367.619 | 48                         | 9.871.340  | 1.571              | 6.548.192   | 2.307  | 210.787.150 |
| OOAA               | 503                                     | 147.198.769 | 8                          | 944.088    | 1.490              | 4.400.720   | 2.001  | 152.543.577 |
| Consortios         | 36                                      | 30.625.444  | 4                          | 1.155.902  | 58                 | 453.470     | 98     | 32.234.815  |
| SSMM               | 5.776                                   | 80.343.105  | 1                          | 5.890      | 3.391              | 6.682.659   | 9.168  | 87.031.654  |
| Entes públicos     | 35                                      | 2.149.129   | -                          | -          | 214                | 321.247     | 249    | 2.470.376   |
| Entidades públicas | 22                                      | 672.971     | -                          | -          | 1.208              | 2.066.737   | 1.230  | 2.739.709   |
| Fundaciones        | 103                                     | 3.862.294   | 4                          | 36.347     | 610                | 1.950.661   | 717    | 5.849.303   |
| Universidad        | 58                                      | 12.629.499  | 1                          | 284.047    | 3.810              | 6.185.534   | 3.869  | 19.099.079  |
| Total              | 7.226                                   | 471.864.055 | 66                         | 12.297.614 | 12.357             | 28.616.753  | 19.649 | 512.778.421 |

(\*) Importe de adjudicación IVA excluido

<sup>17</sup> ERA Y SEPA. Ver informe núm. 151 aprobado por Consejo de la Sindicatura 31/01/2024.

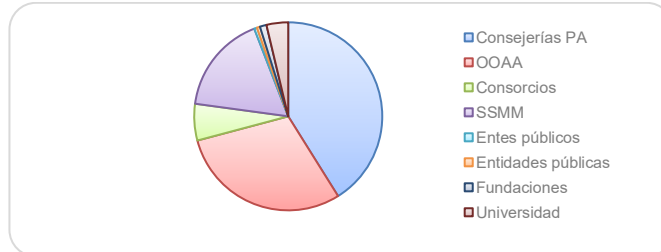




Del cuadro anterior se pueden extraer las siguientes consideraciones:

- Destaca el volumen de contratos comunicados por las sociedades mercantiles (16,98 %), que como se observa en el gráfico 3 ocupa el tercer lugar con diferencias significativas con el resto de los grupos:

**Gráfico 3. Representatividad de cada grupo sobre el volumen de contratación**

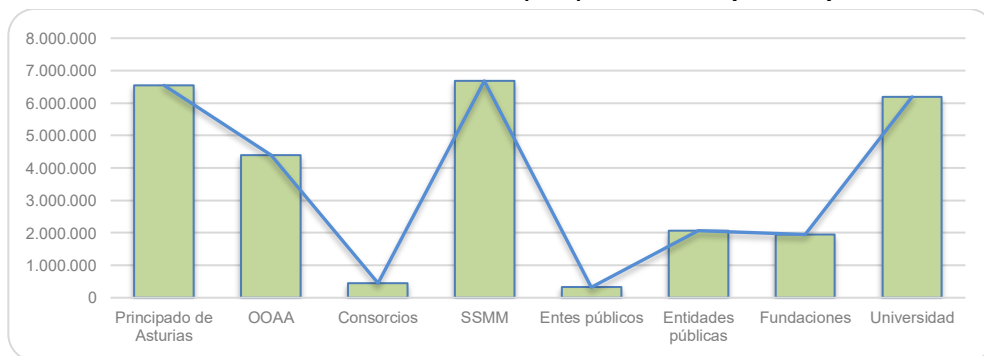


La Sindicatura de Cuentas ya advirtió en informes sobre contratación de ejercicios anteriores (2022 y 2023)<sup>18</sup> del riesgo inherente de esta circunstancia, debido a la traslación de una actividad eminentemente administrativa a un ámbito con un régimen jurídico específico caracterizado entre otros aspectos, por limitaciones tanto en el ejercicio de potestades contractuales previstas para las administraciones públicas como en el sometimiento al control previo de legalidad.

Además, tal y como se ha podido comprobar pese a la recomendación recurrente propuesta para minimizar dicho riesgo, incrementando el control financiero posterior sobre la contratación tramitada por estas unidades y pese a que es compartida por la Intervención General del Principado de Asturias, en tanto en cuanto incluye dichas actuaciones en sus planes anuales de control financiero y auditorías, no constan realizadas en 2023 ni en 2024.

- El volumen de contratación menor realizado por las sociedades mercantiles se sitúa en niveles similares al montante de la contratación menor de todas las consejerías del Principado de Asturias o incluso al de la Universidad de Oviedo (gráfico 4):

**Gráfico 4. Contratación menor por tipo de entidad (en euros)**



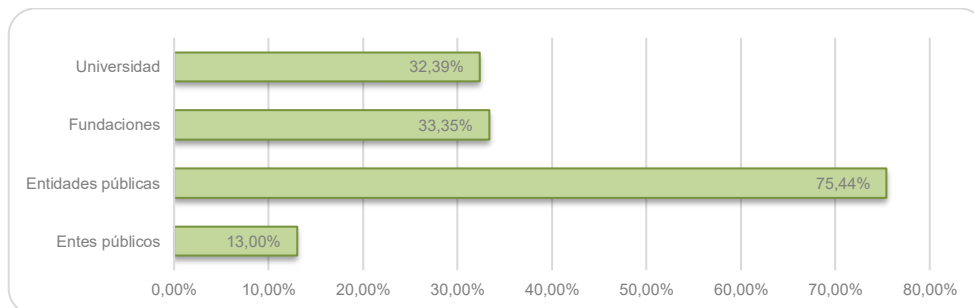
- Respecto a la representatividad que adquiere el volumen de contratación menor sobre el total de la contratación en los grupos de entidades que se muestran en el

<sup>18</sup> Informes Núm. 165 aprobado por Consejo de la Sindicatura 26/02/2025 y Núm. 151 aprobados por Consejo de la Sindicatura 31/01/2024.



gráfico 5, en los cuatro grupos que se indican, la contratación menor supera el 10 % de la contratación total comunicada, alcanzando en el caso de entidades públicas (Serida y Sekuens) un 75,44 % de la contratación total.

**Gráfico 5. Representatividad de la contratación menor por tipo de entidad**



Aislando el efecto de las entidades, procede destacar también el grupo de fundaciones y la Universidad de Oviedo por superar la contratación menor el 30 % de la contratación total.

Estos indicadores, elevado porcentaje de contratación menor sobre el total o el detalle de sociedades mercantiles con un porcentaje elevado de este tipo de contratación, han sido entre otros, criterios considerados en la selección de la muestra de la contratación menor (apéndice V).

#### D) Volumen de contratación por tipo de contrato

El cuadro 8 muestra un resumen de la información agrupada por tipo de contrato comunicado, excluyendo la contratación menor:

**Cuadro 8. Volumen de contratación no menor por tipo de contrato**

| Tipo de entidad    | Obras      |                    | Suministros  |                    | Servicios    |                    | Otros (**) |                   |
|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|
|                    | Núm.       | Importe (*)        | Núm.         | Importe (*)        | Núm.         | Importe (*)        | Núm.       | Importe (*)       |
| Órganos auxiliares | -          | -                  | -            | -                  | 5            | 15.225             | -          | -                 |
| APA (Consejerías)  | 216        | 99.101.110         | 264          | 29.780.772         | 245          | 59.005.043         | 11         | 16.352.034        |
| OOAA               | 5          | 1.034.360          | 377          | 113.300.959        | 128          | 33.710.768         | 1          | 96.770            |
| Consortios         | 13         | 12.139.491         | 11           | 2.015.274          | 16           | 17.626.581         | -          | -                 |
| SSMM               | 113        | 4.867.033          | 1.118        | 24.887.789         | 4.526        | 49.538.043         | 20         | 1.056.131         |
| Entes públicos     | 1          | 56.000             | 6            | 32.545             | 27           | 2.060.584          | 1          | -                 |
| Entidades públicas | -          | -                  | 6            | 83.158             | 15           | 551.614            | 1          | 38.200            |
| Fundaciones        | -          | -                  | 28           | 268.498            | 71           | 3.519.626          | 8          | 110.518           |
| Universidad        | 8          | 1.523.920          | 18           | 2.244.362          | 30           | 9.088.850          | 3          | 56.413            |
| <b>Total</b>       | <b>356</b> | <b>118.721.914</b> | <b>1.828</b> | <b>172.613.357</b> | <b>5.063</b> | <b>175.116.333</b> | <b>45</b>  | <b>17.710.065</b> |

(\*) Importe de adjudicación IVA excluido

(\*\*) Incluye principalmente los contratos privados sujetos a la LCSP comprendidos en el artículo 26 de la LCSP.

Como se puede observar, atendiendo al tipo de contrato, no se aprecian diferencias significativas entre suministros y servicios que alcanzan volúmenes similares, no así en número, donde la contratación de servicios es la más significativa.

Del análisis de la información comunicada resumida anteriormente, procede destacar:

- Los contratos de obras representan el 24,52 % de la contratación total comunicada por el SPA, concentrándose prácticamente su tramitación en las consejerías (83,47 %).



- Los contratos de suministros se concentran principalmente (60,56 %) en el Sespa (104.534.649 euros) y refieren todos ellos a compras de medicamentos y /o suministros de material para los hospitales y centro sanitarios. Gran parte de estos contratos son, como se verá en el apartado C) siguiente, tramitados por procedimiento negociado sin publicidad.
- En lo que refiere a los contratos de servicios, a la vista del cuadro 8, destaca su concentración en las empresas públicas, siendo el tipo de contrato más frecuente en estas unidades. Pese a ello, atendiendo al importe, los más significativos han sido tramitados por las consejerías y/o consorcios.

#### E) Volumen de contratación por tipo de procedimiento de adjudicación

El cuadro 9 resume la información contractual comunicada agrupada por procedimiento de adjudicación:

**Cuadro 9. Volumen de contratación no menor por tipo de procedimiento**

| Tipo de entidad    | Abierto      |                    | Restringido |                  | Negociado sin publicidad |                   | Otros        |                   |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                    | Núm.         | Importe (*)        | Núm.        | Importe (*)      | Núm.                     | Importe (*)       | Núm.         | Importe (*)       |
| Órganos auxiliares | 5            | 15.225             | -           | -                | -                        | -                 | -            | -                 |
| APA                | 367          | 161.644.721        | 27          | 644.724          | 49                       | 18.672.403        | 294          | 23.277.109        |
| OOAA               | 262          | 86.160.054         | -           | -                | 40                       | 36.803.792        | 209          | 25.179.012        |
| Consortios         | 28           | 27.048.311         | 4           | 3.363.050        | 7                        | 1.369.985         | 1            | -                 |
| SSMM               | 208          | 71.585.810         | -           | -                | 36                       | 1.393.477         | 5.533        | 7.369.708         |
| Entes públicos     | 28           | 2.044.850          | -           | -                | -                        | -                 | 7            | 104.279           |
| Entidades públicas | 18           | 544.606            | 1           | 10.578           | 1                        | 86.300            | 2            | 31.488            |
| Fundaciones        | 67           | 3.620.121          | -           | -                | 5                        | 163.070           | 35           | 115.451           |
| Universidad        | 46           | 11.934.914         | 1           | 14.286           | 9                        | 581.998           | 3            | 382.347           |
| <b>Total</b>       | <b>1.028</b> | <b>364.598.612</b> | <b>33</b>   | <b>4.032.638</b> | <b>147</b>               | <b>59.071.025</b> | <b>6.084</b> | <b>56.459.394</b> |

(\*) Importe de adjudicación IVA excluido

De la información contenida en el cuadro anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El procedimiento de adjudicación mayoritariamente utilizado, si se calcula sobre el volumen de gasto, es el procedimiento abierto, con un 75,30 % del importe total comunicado.

No obstante, si el cálculo se realiza respecto al número de contratos comunicados, el procedimiento calificado como "otros" acumula el 83,43 %. Dentro de este epígrafe, se incluyen los contratos basados en acuerdos marco licitados por la Administración del Principado de Asturias, destacando, por su volumen, los comunicados por tres sociedades mercantiles, Vipasa, Itvasa y Gispasa, que se han adherido a los acuerdos marcos para la contratación de: albañilería y revestimientos; suministro de combustible y suministro de materiales de iluminación y electricidad respectivamente. Esta forma de proceder se encuentra en sintonía con la recomendación propuesta por esta Sindicatura de Cuentas al respecto en los informes de contratación de ejercicios anteriores y que se mantiene en el actual para todas aquellas unidades que no acuden a la contratación centralizada.

- El procedimiento restringido ha sido utilizado mayoritariamente por los consorcios, destacando especialmente Cogersa. En este procedimiento se limitan los licitadores



previamente seleccionados y es común para la contratación de servicios o suministros técnicos que sólo determinadas empresas capacitadas puedan ofrecer. Además, ha acudido a este procedimiento la Universidad de Oviedo para el servicio de comedor en varios centros.

- Respecto al procedimiento negociado sin publicidad, destaca el volumen contratado por los organismos autónomos y más concretamente por el Sespa, que acude a este procedimiento para la adquisición de medicamentos en régimen de exclusividad. Además, es relativamente frecuente su utilización por una sociedad mercantil, la SPGP para los contratos de patrocinio publicitario (considerando que su objeto social es la promoción turística del Principado de Asturias) y por una fundación, la Fundación Niemeyer, para la contratación de determinados servicios relacionados con su actividad de promoción cultural.



## APENDICE 3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ORDINARIA Y DE URGENCIA

### 3.1. Consideraciones generales

La fiscalización de la contratación ordinaria y de urgencia propuesta para el ejercicio 2024 comprende la verificación de todas las fases: preparación, adjudicación, ejecución y resolución, sin perjuicio de que, en virtud de las características del procedimiento de tramitación administrativa, hayan surgido elementos determinantes que sean objeto de análisis por el riesgo inherente que los mismos representan. De esta forma, se han establecido como elementos determinantes un estudio de los siguientes aspectos:

En las fases de preparación y adjudicación:

- La adecuación a la naturaleza del procedimiento de adjudicación y a la calificación del contrato analizado, con especial atención a los aspectos contemplados en el artículo 116 LCSP.
- El cumplimiento de los requisitos exigibles a los criterios de adjudicación contenidos en los artículos 145 y 146 de la LCSP.
- La comprobación de la publicidad requerida en las diferentes fases.

En la fase de ejecución y resolución de los contratos:

- La existencia y adecuación a la legalidad de modificados y revisiones de precios.
- La existencia de las actas de recepción y de la conformidad de la prestación.
- Los motivos justificativos y el trámite de resolución en caso de resolución no ordinaria (por finalización con correcta ejecución de lo contratado).
- El cumplimiento de las obligaciones comprometidas en la oferta, así como aquellas otras que se hayan establecido como especiales de ejecución, junto con la adecuación a la legalidad de la actuación administrativa en caso de su incumplimiento.
- La comprobación por parte de la administración de aquellos aspectos legalmente previstos relativos en materia de subcontratación.

### 3.2. Selección de la muestra de expedientes

#### 3.2.1 Criterios de selección

Partiendo de la totalidad de la información comunicada y puesta de manifiesto en el apéndice 2, se ha llevado a cabo la selección de la muestra de expedientes. El criterio de selección ha sido a juicio de auditor, considerando las siguientes variables:

- Grado de cobertura: la muestra a seleccionar debía alcanzar una cobertura mínima del 25 % del valor estimado de los contratos. Para ello se seleccionaron todos aquellos



expedientes de contratación con un valor estimado del contrato superior a 20.000.000 euros.

- Naturaleza jurídica del sujeto conforme a lo previsto en el artículo 3 de la LCSP: dado que todos los expedientes seleccionados en el punto anterior habían sido tramitados por consejerías (poderes adjudicadores administración pública), para dotar de mayor representatividad a la muestra, se completó la selección con expedientes tramitados por entidades que no tienen dicha consideración jurídica y por la Universidad de Oviedo.
- Procedimiento de adjudicación: además de los criterios anteriores se intentó incluir el mayor abanico posible de procedimientos de adjudicación previstos en la normativa.

### 3.2.2 Expedientes seleccionados

Considerando las variables anteriores, se han seleccionado un total de 26 expedientes con un valor estimado del contrato (VEC) total de 260.706.889 euros que representan un 25,51 % del VEC total comunicado (1.021.948.660 euros).

Los expedientes seleccionados en la muestra se relacionan en el anexo III y corresponden a contratos tramitados por las trece unidades que se recogen en el cuadro 10:

**Cuadro 10. Expedientes seleccionados de contratación ordinaria y de urgencia**

| Entidades seleccionadas                     | Núm. contratos seleccionados | VEC                | Precio de adjudicación total (IVA excluido) |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1. Consejería de Hacienda y Fondos Europeos | 1                            | 38.953.485         | 4.871.871                                   |
| 2. Consejería de Educación                  | 6                            | 1.197.782          | 1.154.717                                   |
| 3.SESPA                                     | 4                            | 106.205.349        | 16.339.284                                  |
| 4.ERA                                       | 1                            | 15.829.860         | 3.300.293                                   |
| 4.Cadasa                                    | 1                            | 32.324.298         | 9.403.279                                   |
| 6.Cogersa                                   | 1                            | 32.000.000         | 712.000                                     |
| 7. Universidad de Oviedo                    | 2                            | 11.024.269         | 5.686.708                                   |
| 8. Gispasa (*)                              | 1                            | 15.449.338         | 8.527.659                                   |
| 9. SPGP (*)                                 | 1                            | 5.267.513          | 986.492                                     |
| 10. Vipasa (*)                              | 1                            | 2.181.817          | 1.386.288                                   |
| 11. Fundación Niemeyer (*)                  | 4                            | 159.900            | 159.900                                     |
| 12. FAEN (*)                                | 2                            | 68.279             | 55.832                                      |
| 13. Fucomi (*)                              | 1                            | 45.000             | 44.850                                      |
| <b>Total</b>                                | <b>26</b>                    | <b>260.706.889</b> | <b>52.629.174</b>                           |

(\*) Poder adjudicador no administración pública.

Hay que señalar que las tres sociedades mercantiles (números 8, 9 y 10) y las tres fundaciones (números 11, 12 y 13) seleccionadas en la muestra tienen la consideración de poderes adjudicadores que no tienen condición de administración pública (Panap) conforme a lo previsto en el artículo 3 de la LCSP. Ello supone que están sujetas al régimen previsto en el Título I del Libro Tercero de la LCSP (artículos 316 a 320).

De la redacción del artículo 317 de la LCSP se concluye que la preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada queda sujeta al mismo régimen previsto en dicha Ley con carácter general para cualquier administración pública. Por otra parte, y respecto a aquellos contratos no menores cuyo valor estimado no excede el límite fijado para la contratación sujeta a regulación armonizada, la letra b del artículo 318 establece que se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos



previstos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la ley, con excepción del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168.

Para aclarar la interpretación que quiso dar el legislador al término “cualquiera de los procedimientos” la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE), en su Recomendación de 1 de marzo de 2018, señaló que este precepto “debe entenderse como una remisión íntegra a la regulación aplicable a cada uno de estos procedimientos. Tal remisión no puede entenderse ajustada a derecho si no alcanza también el cumplimiento de los requisitos de acceso a cada uno de ellos, tal y como ocurre, por ejemplo, en el caso del procedimiento abierto simplificado del artículo 159 en sus dos modalidades, los cuales se podrán emplear siempre y cuando se cumplan los requisitos sustantivos que permiten su uso, esto es, el relativo al valor estimado del contrato en cuestión, la limitación de la utilización de los criterios sujetos a un juicio de valor y los procedimentales que les son propios”. Este mismo criterio es el manifestado por la Abogacía del Estado en su Informe 2/2018 señalando, además “la voluntad del legislador de aproximar al máximo la contratación de los poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas al régimen de contratación propio de estas”.

En lo referente a los efectos y extinción de los contratos de los Panap, el artículo 319 de la LCSP establece una remisión general a las normas de derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de las previsiones contenidas en la normativa contractual respecto a una serie de situaciones previstas en el referido precepto.

A continuación, se muestran los resultados de la fiscalización realizada sobre los contratos de la muestra, agrupados por unidad fiscalizada.

### 3.3. Resultado de la fiscalización

#### 3.3.1. De las unidades consideradas administración pública a efectos del artículo 3 de la LCSP

##### 3.3.1.1. Consejería de Hacienda y Fondos Europeos

De la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos ha sido seleccionado un único expediente (contrato número 1 del anexo III).

Se trata de un acuerdo marco para la prestación de servicios postales y telegráficos, con destino a la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos, así como las entidades y entes públicos adheridos con un valor estimado de 38.953.484 euros que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.13 LCSP, para su determinación se ha tenido en cuenta el valor máximo estimado, excluido el IVA, del conjunto de contratos previstos durante la duración total del acuerdo o del sistema dinámico de adquisición.

El acuerdo marco está previsto en el Plan Anual de Contratación Centralizada para 2024, aprobado por Resolución de la Consejería de Hacienda de 18 de enero de 2024.

De la fiscalización de la tramitación administrativa en lo que refiere a las fases de preparación y adjudicación no se han detectado incidencias significativas, concluyendo que su tramitación cumple con la normativa específica del Principado de Asturias sobre contratación centralizada.



### 3.3.1.2. Consejería de Educación

De la consejería de Educación han sido seleccionados seis contratos (números 2 a 7 del anexo III) con idéntico objeto (obras relativas a la implantación del primer ciclo de educación infantil), similar valor estimado y ejecución próxima en el tiempo. Su detalle se muestra en el cuadro 11:

**Cuadro 11. Contratos seleccionados de la Consejería de Educación**

| Cod.         | Objeto                                                                                          | VEC              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2            | Implantación unidad 0-3 años en el CP Llerón-Clarín de Mieres, Escuelina "L'esconderite"        | 199.997          |
| 3            | Implantación de unidad 0-3 años en el CP Juan Rodríguez Muñiz, Oviedo                           | 199.971          |
| 4            | Implantación unidad 0-3 años en el CC.P. Salvador Vega Berros de Sariego                        | 199.969          |
| 5            | Implantación de 2 unidades 0-3 años en el CP La Ería de Lugones, escuelina "Mundu Feliz", Siero | 190.791          |
| 6            | Implantación de 2 unidades 0-3 años en el CP Maestra Humbelina Alonso (Muros de Nalón)          | 199.459          |
| 7            | Implantación de 3 unidades 0-3 años en el CP Palacio Valdés, escuelina "Curriverás", Avilés     | 198.593          |
| <b>Total</b> |                                                                                                 | <b>1.197.782</b> |

Por la similitud en la tramitación administrativa de todos estos contratos, los resultados de la fiscalización se muestran de forma agrupada a continuación:

#### A) Preparación y adjudicación

Los seis expedientes se financian al 100 % con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, tal y como se observa en el cuadro 11, el valor estimado de cada contrato se encuentra justo en el límite de los 200.000 euros previsto específicamente en el artículo 35 del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, para que pueda serle de aplicación el procedimiento abierto supersimplificado del artículo 159.6 de la LCSP.

Por ello, durante la fiscalización fue objeto de comprobación el cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, esto es, que no se trata de una división irregular del objeto del contrato con la finalidad de disminuir la cuantía de este y eludir así, los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondería en caso de tramitación conjunta, esto es el procedimiento abierto ordinario.

En este sentido, consta informe del servicio jurídico donde se reproduce el criterio expuesto por la JCCPE en varios informes, en el sentido de que corresponde al órgano de contratación el análisis de cada caso concreto, sobre las bases de los requisitos de unidad funcional o vínculo operativo sin que quepa ofrecer una solución única y general a la cuestión. En definitiva, dice, es el propio órgano de contratación el que, a la vista del Acuerdo de 19 de julio de 2024, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la creación de escuelas infantiles de primer ciclo de Educación Infantil titularidad del Principado de Asturias (BOPA 2 de agosto 2024), ha de valorar si las 31 escuelas creadas en dicho acuerdo, constituyen una "unidad funcional" (o por el contrario, son susceptibles de explotación separada) en los términos previstos a pesar de la distinta ubicación geográfica.

En consecuencia, el servicio de infraestructuras educativas del Principado de Asturias emite informe justificando tanto el carácter de unidad funcional de cada una de las obras como la decisión de no acudir a la tramitación conjunta mediante la división en lotes al





considerar que se dan los motivos previstos en los apartados a) y b) del artículo 99.2 de la LCSP.

Pese a que desde un punto de vista formal ambos informes acreditan la legalidad de la tramitación separada de los contratos analizados, hubiera estado mucho más alineada con los principios generales de la contratación pública del artículo 1 de la LCSP la tramitación por un único procedimiento ordinario compuesto por seis lotes.

## B) Ejecución

Uno de los aspectos revisados durante la fase de ejecución ha sido la subcontratación. A este respecto procede concluir:

- En los expedientes números 2, 3, 4 y 5 se indicó en la oferta, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), la parte del contrato que se pretendía subcontratar, indicando el nombre de los subcontratistas a los que se iba a encomendar dicha realización, cumpliendo lo preceptuado en el apartado 215.2.a) de la LCSP.

Requerida la consejería la documentación acreditativa del cumplimiento de aquellos aspectos relativos a la subcontratación previstos tanto en el citado artículo como en los correspondientes apartados del PCAP, el fiscalizado remite únicamente el "Libro de Subcontrataciones" para los cuatro expedientes citados anteriormente (2, 3, 4 y 5). En el mismo figuran las empresas o trabajadores autónomos subcontratados, la fecha de comienzo de los trabajos y su objeto, el responsable, la fecha prevista de entrega y la firma del subcontratista.

Sin embargo, no aparecen acreditados en los respectivos expedientes los requisitos previstos en el artículo 215.2.b) de la LCSP y por tanto no han podido comprobarse los siguientes extremos: la fecha de terminación de los trabajos realizados por los subcontratistas y la aptitud del subcontratista para la ejecución de la parte subcontratada.

También se ha analizado el grado de cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, donde se han realizado las comprobaciones que se indican a continuación conforme a las fechas resumidas en el cuadro 12 siguiente:

**Cuadro 12. Retrasos en la ejecución de las obras**

| Núm. muestra | Acta de comprobación replanteo | Fechas de ejecución de las obras                |                     | Acta de recepción obras |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|              |                                | Fecha de fin prevista                           | Fecha fin real obra |                         |
| 2            | 14/11/2025                     | 14/03/2025                                      | 30/06/2025          | 28/08/2025              |
| 3            | 27/02/2025                     | 27/05/2025                                      | 11/07/2025          | 11/07/2025              |
| 4            | 30/10/2024                     | 02/03/2025                                      | 01/03/2025          | 12/05/2025              |
| 5            | 20/11/2024                     | 20/03/2025                                      | 21/06/2025          | 18/07/2025              |
| 6            | 17/02/2025                     | Resuelto por retrasos imputables al contratista |                     | -                       |
| 7            | 17/12/2025                     | 18/06/2025                                      | 01/09/2025          | 15/10/2025              |

Del análisis anterior pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- El plazo de un mes para realizar la comprobación del replanteo desde la fecha de formalización del contrato, previsto en el artículo 237 de la LCSP y en la cláusula 18 del PCAP, fue incumplido en uno de los seis expedientes (número 3), por



carecer de la preceptiva licencia municipal de obras. La demora injustificada en la comprobación del replanteo es una de las causas de resolución del contrato de obras prevista en la letra a) del artículo 245 de la LCSP.

- En cuatro de los seis expedientes analizados (números 2, 3, 5 y 7) se han detectado retrasos respecto de las fechas inicialmente previstas para su finalización en los pliegos, tal y como muestra el cuadro 12. No obstante, estos retrasos fueron autorizados por el órgano de contratación mediante sucesivas ampliaciones del plazo.

### 3.3.1.3. Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)

Del Sespa han sido seleccionados cuatro contratos, utilizando como criterio de selección el importe significativo de uno de ellos y el riesgo inherente del procedimiento de adjudicación (procedimiento negociado sin publicidad) en los otros tres. Los contratos seleccionados son los codificados con los números 8 a 11 del anexo III y su detalle se muestra en el cuadro 13:

**Cuadro 13. Contratos seleccionados del Sespa**

| Cod.         | Objeto                                                         | Precio de adjudicación (*) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8            | Medicamento suministro del Hemoderivado Inmunoglobulina Humana | 6.142.352                  |
| 9            | Eltrombopag 25mg/50mg                                          | 3.695.746                  |
| 10           | OCRELIZUMAB (OCREVUS®)                                         | 3.302.560                  |
| 11           | Medicamento paliperidona                                       | 3.198.627                  |
| <b>Total</b> |                                                                | <b>16.339.885</b>          |

(\*) Iva excluido

El contrato número 8 tiene por objeto la licitación, por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y varios criterios de adjudicación, del suministro de hemoderivado inmunoglobulina humana normal (g) para los centros sanitarios dependientes del Sespa para un periodo de doce meses, pudiendo ser prorrogado por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años. De la fiscalización de su tramitación, no se han detectado incidencias relevantes.

Los tres contratos restantes (números 9, 10 y 11) fueron adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad. Por ello, dada la excepcionalidad de este procedimiento, uno de los objetivos principales de la fiscalización consistió en la verificación del cumplimiento del artículo 168.a) apartado segundo de la LCSP que prevé la aplicación del procedimiento, entre otros supuestos, para aquellos suministros que solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, porque “proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. De la revisión conjunta de estos tres expedientes procede hacer las siguientes consideraciones:

#### A) Preparación y adjudicación

En los tres contratos fiscalizados se ha comprobado que se ha producido la negociación de los aspectos previstos en el pliego, esto es, el precio, sin que la misma haya dado lugar a ninguna mejora en el precio resultante de la licitación. A este respecto:

##### a) Contrato número 9

El contrato número 9 tenía inicialmente por objeto el suministro de seis medicamentos, para lo que se inició la tramitación de un contrato dividido en seis lotes, sujeto a



regulación armonizada, motivada por la exclusividad de los productos, siendo el precio el único criterio de negociación. No obstante, durante la fase de preparación del contrato, el propio fiscalizado procedió a desistir de la contratación de dos de ellos por este procedimiento, dado que constató que el régimen de exclusividad había decaído. En uno de ellos, porque existe otro producto en el mercado comercializado desde mayo de 2023, y en otro porque la patente caducó en el año 2013. Finalmente se licitaron cuatro lotes con un valor estimado de 34.355.289 euros (IVA excluido) para una duración inicial de doce meses con cuatro prórrogas previstas de doce meses cada una.

Decaídos pues los dos medicamentos que carecían de razones para tramitarse por este procedimiento, la justificación de los restantes se acredita mediante informe de la Coordinadora de Farmacia de fecha 1 de septiembre de 2023, que señala que la circunstancia justificativa de acudir a un único proveedor con autorización de laboratorio titular de comercialización de los medicamentos indicados es poseer este la exclusividad del principio activo a adquirir en la presentación requerida, tal y como reflejan los datos administrativos facilitados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en su Centro de Información online de Medicamentos (CIMA), así como el certificado aportado por el citado laboratorio.

Si bien se considera válida la justificación anterior, es necesario completar la misma con una verificación adicional relativa a comprobar si la precitada exclusividad se extiende a la duración total del contrato. Para ello se ha elaborado el siguiente cuadro 14.

**Cuadro 14. Período de la exclusividad por lotes del contrato 9**

| Lote | Principio activo/Nombre comercial | Inicio exclusividad | Fin exclusividad |
|------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 1    | Canakinumab/Ilaris®150 mg/ml      | 24/07/2017          | 24/07/2027       |
| 2    | Eltrombopag/ Revolade® 25/50 mg   | 09/04/2010          | 09/04/2020       |
| 4    | Trametinib/ Mekinist® 0,5/2 mg    | 24/09/2015          | 24/09/2025       |
| 5    | Pazopanib/ Votrient® 400 mg       | 14/07/2010          | 14/07/2020       |

Basándose pues en los períodos anteriores, procede considerar:

- La exclusividad de los medicamentos de los lotes 1 (Canakinumab/ Ilaris®150 mg/ml) y 4 (Trametinib/Mekinist® 0,5/2 mg) estaba vigente en el momento de la formalización de los contratos para la duración inicial del mismo.

Además, en los dos casos se ha concedido una única prórroga, estando vigente la exclusividad durante el período de prórroga en el caso del lote 1. En el lote 4, la exclusividad decae una vez finalizada la duración inicial, pero se acredita en el expediente que aún no existen otros medicamentos alternativos autorizados y, por ello, es posible continuar con la prórroga del contrato en tanto que persista esta situación.

- En el caso del lote 5 (Pazopanib/ Votrient® 400 mg) si bien la autorización en exclusiva ya había finalizado cuando se inició el expediente, se acredita una exclusividad fáctica por falta de nuevas autorizaciones de otras marcas comerciales distintas a Votrient y, en consecuencia, se considera adecuado.
- En relación con el lote 2 (Eltrombopag/Revolade 25 mg y 50 mg) consta informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de fecha 15 de diciembre de 2021, acreditando la exclusividad del medicamento Revolade con el principio activo Eltrombopag. Según los datos de CIMA, a fecha de inicio de la licitación (31



de agosto de 2023) e incluso de formalización del contrato (16 de abril de 2024) no existen en el mercado otros medicamentos de uso humano autorizados en su composición con ese principio activo.

Sin embargo, según los datos del CIMA, cinco meses después (6 de septiembre de 2024) se autorizaron otras marcas alternativas con lo que la situación de exclusividad y falta de competencia habría decaído. Sin embargo, con fecha 27 de marzo de 2025 se acuerda la primera prórroga del contrato con el mismo empresario.

La jurisprudencia europea más reciente (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de enero de 2025 en el asunto C—578/23) ha manifestado que el procedimiento negociado por razones técnicas es una excepción a la regla general de la competencia, así como al principio de publicidad, por lo que la interpretación de este supuesto debe ser estricta y corresponde a quien pretenda invocarla probar que concurren estos requisitos acumulativos<sup>19</sup>).

Toda vez que la prórroga del contrato es voluntaria para el órgano de contratación, este debería haber acudido al mercado, propiciando la competencia para buscar su aprovisionamiento.

#### b) Contrato número 10

El contrato número 10 también incluye dos lotes. En el expediente fiscalizado se incluye informe emitido por la Coordinación de Farmacia de la Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria, que justifica el régimen de exclusividad fundamentándose en que los laboratorios poseen la exclusividad de los principios activos a adquirir en virtud de los datos administrativos de identificación de los medicamentos facilitados por la Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios en el CIMA.

No obstante, y al igual que se hizo en el contrato 9 anterior, el precitado informe no se puede considerar suficiente si no se acredita además la vigencia de la exclusividad durante el período completo de ejecución del contrato. En este caso, se extiende, tal y como se indica en el cuadro 15, a noviembre de 2029:

**Cuadro 15. Período de la exclusividad por lotes del contrato 10**

| Principio activo/Nombre comercial | Inicio exclusividad | Fin exclusividad | Fin duración inicial contrato | Fin eventuales prórrogas |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Ocrelizumaba/ Ocrevus             | 02/02/2018          | 02/02/2028       | 05/11/2024                    | 05/11/2029               |
| Emcizumbab/Hemilibra              | 09/04/2018          | 09/04/2028       | 05/11/2024                    | 05/11/2029               |

A la vista del cuadro, el fin de la exclusividad en ambos lotes es anterior a la finalización de la duración máxima del contrato (considerando las posibles prórrogas). Por tanto, si bien durante la vigencia inicial del contrato queda acreditada la exclusividad, el órgano de contratación deberá comprobar que continua la circunstancia habilitante antes de formalizar las dos eventuales prórrogas de este contrato.

<sup>19</sup> Véanse, por analogía, las sentencias de 10 de marzo de 1987, Comisión/Italia, 199/85, EU:C:1987:115, apartado 14, y de 15 de octubre de 2009, Comisión/Alemania, C-275/08, EU:C:2009:632, apartados 55 y 56.



**c) Contrato número 11**

Este contrato, a diferencia de los anteriores, en el expediente incluye certificado emitido por el adjudicatario en el que se justifica la ausencia en el mercado de alternativa o sustituto razonable del medicamento que cuente con su mismo principio activo, idéntica dosis, idéntica forma farmacéutica, idéntica presentación y vía de administración.

Además, se aporta certificado del departamento de medicamentos de uso humano de la Agencia Española del Medicamento emitido a petición del órgano de contratación que justifica el régimen de exclusividad a favor del citado medicamento en que "los únicos medicamentos de uso humano que incluyen en su composición paliperidona palmitato para administración por vía intramuscular de liberación prolongada, en inyección trimestral, indicado para el tratamiento de mantenimiento de la esquizofrenia en pacientes adultos clínicamente estables con la formulación inyectable mensual de palmitato de paliperidona".

En definitiva, la utilización del procedimiento negociado sin publicidad se encuentra también justificada, en este caso y a diferencia de los contratos 9 y 10, por la inexistencia de competencia por razones técnicas, supuesto igualmente previsto en el artículo 168.a.2º de la LCSP.

Al igual que en casos anteriores, la verificación de la justificación se complementa con la comprobación de la vigencia de la exclusividad durante el plazo de ejecución establecido para el contrato. El fin de la exclusividad, en este caso es el 24 de junio de 2026, posterior al fin de la duración inicial del contrato (4 de junio de 2025), pero anterior a la finalización de la duración máxima del contrato incluidas posibles prórrogas (4 de junio de 2029). Por ello, aunque queda acreditada la exclusividad en el momento de la formalización, el órgano de contratación deberá comprobar que continua la circunstancia habilitante para prorrogar antes de formalizar las dos últimas de las eventuales prórrogas del contrato.

**B) Ejecución**

No se han detectado incidencias en la fase de ejecución de estos contratos más allá de las recomendaciones efectuadas al órgano de contratación en cada caso indicado en el apartado A) anterior respecto al ejercicio de las prórrogas.

**3.3.1.4. Establecimientos Residenciales de Ancianos del Principado de Asturias (ERA)**

Del organismo autónomo ERA se ha seleccionado un contrato de servicios que tiene por objeto la gestión de 50 plazas residenciales psico-geriátricas para la atención integral de personas mayores. Ha sido licitado por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con un VEC de 15.829.860 euros. Se corresponde con el contrato número 12 del anexo III.

A la vista del objeto, el contrato se califica como de servicios, dividido en tres lotes, con prestaciones directas a la ciudadanía, al no concurrir la transferencia del riesgo operacional al contratista, conforme a lo establecido en el artículo 312 de la LCSP.

El plazo de vigencia del contrato es de 36 meses, pudiendo ser objeto de una o varias prórrogas sucesivas por un periodo de 24 meses. No obstante, se prevé expresamente la posibilidad de que se amplíe la duración del contrato en el caso de que fuera necesario



para la continuidad de aquellos tratamientos a las personas usuarias en los que el cambio de prestador pudiera repercutir negativamente, pudiendo en este supuesto ser objeto de una o varias prorrogas sucesivas por un periodo adicional de otros 60 meses, posibilidad expresamente prevista en el párrafo tercero del artículo 29.4 de la LCSP.

La licitación parte de un presupuesto base de licitación de 4.938.916 euros IVA incluido y un valor estimado de 15.829.860 euros, IVA excluido.

En el análisis realizado no se han detectado incidencias significativas en ninguna de las fases de preparación, adjudicación y formalización del contrato.

Asimismo, en la fase de ejecución se han verificado, sin incidencias, todas las facturas recibidas, así como la emisión de informes de ejecución y cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución para cada lote.

### **3.3.1.5. Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias (Cadasa)**

El contrato de servicios seleccionado tiene por objeto la explotación, mantenimiento y conservación del sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias por un periodo inicial de dos años, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cinco, contando con un valor estimado de 32.324.298 euros (IVA excluido). Se corresponde con el número 13 del anexo III.

Fue licitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con múltiples criterios de adjudicación. Partió de un presupuesto base de licitación de 11.443.362 euros y fue finalmente adjudicado por 10.375.696 euros, ambos importes con IVA incluido.

Se trata de un expediente cuya licitación se ha dilatado por un periodo de dos años como consecuencia de una elevada litigiosidad derivada de la interposición de sendos recursos especiales en materia de contratación.

El expediente ha sido fiscalizado sin incidencias en todas sus fases. Además, procede poner en valor que el órgano de contratación hace un seguimiento adecuado de la ejecución del contrato, recibiendo informes mensuales de las tareas planificadas y realizadas por parte de la adjudicataria. Consecuencia de ese adecuado seguimiento, el órgano de contratación ha abierto cuatro expedientes de imposición de penalidades por algunos incumplimientos que ha habido por parte de la adjudicataria respecto a lo establecido en los pliegos del contrato.

### **3.3.1.6. Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa)**

Se ha seleccionado un contrato de servicios tramitado por procedimiento abierto con criterios múltiples que tiene por objeto la gestión externa del combustible sólido recuperado (CSR) y el bioestabilizado generados en la planta de tratamiento, incluido el transporte a destino final. Se trata del contrato número 14 del anexo III.

El contrato se divide en dos lotes, uno para la gestión del CSR con un presupuesto base de licitación de 16.500.000 euros (IVA incluido) y otro para la gestión de bioestabilizado con un presupuesto base de licitación de 1.100.000 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato era de un año prorrogable por dos periodos de seis meses cada uno hasta un máximo total de dos años, lo que suponía que el valor estimado ascendía



a 32.000.000 euros, ya que no están previstas en el pliego eventuales modificaciones a tener en cuenta en el cálculo.

#### A) Preparación y adjudicación

Una vez iniciada la licitación, se presentaron dos empresas para el Lote 1 y una empresa para el Lote 2, habiendo otra presentación extemporánea para el Lote 2 que no fue admitida. La licitación del lote 1 fue declarada desierta ya que ninguna de las dos proposiciones fue declarada válida al no haber subsanado la documentación requerida dentro del plazo establecido. Una de las empresas fue excluida por no haber acreditado contar con autorización en materia de residuos para la gestión del CSR y la otra fue excluida por no haber acreditado la condición de agente sino la de negociante y por tanto no contar con la habilitación empresarial exigida para este contrato.

#### B) Ejecución

Quedando desierto el lote 1 y adjudicado el lote 2, se firma el contrato el 27 de marzo de 2024. No habiendo transcurrido ni un mes de ejecución, el 24 de abril de 2024, la planta de tratamiento de Cogersa sufrió un grave incendio, que paralizó su actividad.

El 5 de noviembre de 2024, conociéndose que la reconstrucción tendría una duración aproximada de doce meses, seguida de un periodo de arranque adicional de cinco meses, la empresa adjudicataria solicitó la resolución del contrato, acordándose finalmente el 11 de noviembre de 2024 por mutuo acuerdo, renunciando ambas partes a cualquier reclamación o acción legal derivada del contrato.

### 3.3.1.7. Universidad de Oviedo

De la Universidad de Oviedo se han seleccionado dos contratos (números 15 y 16 del anexo III), uno de ellos por su elevado importe respecto al objetivo de cobertura y otro por las peculiaridades de su procedimiento de adjudicación, que ha sido a través del procedimiento restringido.

#### Contrato de servicios de cafetería comedor en varios centros de la Universidad de Oviedo

Se trata una concesión de servicios especiales prevista en el Anexo IV (servicios de cantina y comedor) de la LCSP, supuesto en el que el artículo 131.2 de la LCSP impone la utilización del procedimiento restringido para su adjudicación.

El contrato tiene un valor estimado de 615.810 euros, está sujeto a regulación armonizada, su objeto está dividido en tres lotes (Facultades de Química, Biología y Geología) y tiene una duración inicial de dos años, con la posibilidad de acordar una única prórroga por tres años adicionales.

#### A) Preparación y adjudicación

El contrato no supone un gasto para la Universidad puesto que los concesionarios adjudicatarios se retribuyen con los ingresos que obtengan de la explotación de la cafetería y abonarán a la Universidad el correspondiente canon. Se establece un canon mínimo de explotación de 11.157 euros (más el IVA de 2.343 euros) suponiendo un total de 13.500 euros para el conjunto de los tres lotes (4.500 euros por cada lote, IVA incluido).



Respecto del contenido de los pliegos que rigen la licitación del contrato se han revisado sin incidencias salvo en lo relativo a la definición de las condiciones especiales de ejecución. El PCAP en su cláusula 26 trata de las mismas, imponiendo deberes de obligado cumplimiento legal, como el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social, entre otras. En este sentido, los pronunciamientos de los tribunales de recursos contractuales<sup>20</sup> posteriores a la entrada en vigor de la vigente LCSP no admiten el establecimiento de obligaciones legales en materia medioambiental o social como condiciones especiales de ejecución, por lo que no se puede dar por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 202 y 122.2 de la LCSP.

#### *B) Ejecución*

Dentro de los criterios que determinaron la adjudicación de los tres lotes del contrato se incluía la posibilidad de ejecución de inversiones en las respectivas cafeterías. A este respecto, el adjudicatario del lote 1 (Química) no hizo propuesta de inversiones en su oferta. Los adjudicatarios de los lotes 2 (Biología) y 3 (Geología) sí ofertaron propuestas de inversiones por 13.889 y 36.854 euros, respectivamente. Dichas inversiones debían ejecutarse durante los dos años iniciales del contrato, habiéndose comenzado su ejecución el 1 de marzo de 2024. En base a la documentación aportada al respecto, se considera acreditada la realización de las respectivas propuestas de inversión.

#### **Contrato de servicios de protección, vigilancia y control de accesos en la Universidad de Oviedo, incluyendo el mantenimiento de los equipos**

Se trata de un contrato de servicios cuyo objeto es la vigilancia y control de accesos de todos los campus de la Universidad, pero excluye la vigilancia de aquellos locales o dependencias que son gestionados por empresas externas en régimen de concesión. La duración inicial del contrato es de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años adicionales.

Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada con tramitación anticipada de gasto. Se adjudica por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

#### *A) Preparación y adjudicación*

En el cálculo del valor estimado se incluyen las prórrogas y modificaciones previstas por un eventual aumento de inmuebles a vigilar. El presupuesto base de licitación ascendió a 6.869.583 euros, IVA incluido, adjudicándose tras la licitación por importe de 6.863.631 euros, IVA incluido. Se ha verificado que estas magnitudes se han calculado teniendo en cuenta los aspectos previstos en los artículos 100 y 101 de la LCSP respectivamente.

Respecto del contenido de los pliegos que rigen la licitación del contrato se han revisado sin incidencias salvo en lo relativo a la definición de las condiciones especiales de ejecución. A este respecto, el PCAP en su cláusula 26 trata de las mismas, pero impone deberes de obligado cumplimiento legal, como el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social, entre otras. Tal y como ya se ha manifestado en el expediente anterior, los pronunciamientos de los tribunales contractuales posteriores a la entrada en vigor de la vigente normativa contractual no admiten la consideración de obligaciones legales en materia medioambiental o social como condiciones especiales

<sup>20</sup> Resolución 1071/2018, de 23 de noviembre del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y Resolución 84/2020, de 5 de marzo, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía.





de ejecución, por lo que no podemos dar por cumplidas las obligaciones previstas en los artículos 202 y 122.2 de la LCSP.

### *B) Ejecución*

Se realizó un requerimiento por parte de esta Sindicatura de Cuentas a los efectos de que se justificara el control del cumplimiento de aquellos compromisos adquiridos como consecuencia de las ofertas realizadas en la fase de licitación del contrato y que, en base a lo dispuesto en la cláusula 18 del PCAP, fueron determinantes para la adjudicación, incluyéndose como obligación contractual esencial del contrato en la cláusula 29.

Se ha comprobado si la Universidad, a través del responsable del contrato, ha llevado a cabo actuaciones de comprobación de la realización de esas mejoras que ofertó el adjudicatario. En este sentido, la cláusula 21.2 del PCAP, de conformidad con el artículo 62 de la LCSP, atribuye al responsable de contrato las tareas de supervisar su ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de las partes, y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

Se ha revisado la documentación remitida respecto al cumplimiento de las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria y que sirvieron de criterios de adjudicación del contrato en base al punto 18.8 del cuadro de características del contrato.

Del análisis de la documentación remitida se concluye que, si bien la Universidad de Oviedo remitió documentación en relación con el cumplimiento de las mejoras, esta ha sido elaborada por la empresa adjudicataria y no está firmada ni existe informe de ningún tipo en el que acredite las comprobaciones efectuadas por el responsable del contrato en el ejercicio de las funciones de supervisión que le atribuye el artículo 62 de la LCSP.

### **3.3.2. De las unidades que no son consideradas administración pública a efectos del artículo 3 de la LCSP**

Una circunstancia que se repite en todos los expedientes analizados de este tipo de entidades es que no se incorpora informe jurídico de los pliegos (excepto el caso de Vipasa, que sí lo incorporó), ni son objeto de fiscalización previa. Sobre este particular se ha pronunciado esta Sindicatura de Cuentas en informes anteriores, recomendando que todas las entidades del sector público autonómico con competencias en materia de contratación tuvieran a su disposición una unidad encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad en todo el proceso, extendiendo el ejercicio de la función interventora y la emisión del informe de los servicios jurídicos sobre los pliegos a aquellas entidades en que no son legalmente preceptivos, pero sí muy recomendables. En particular, es muy aconsejable para las sociedades mercantiles y demás entidades que no están sometidas a fiscalización previa.

#### **3.3.2.1. Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.L.U (Gispasa)**

De Gispasa se ha seleccionado un contrato que tiene por objeto el suministro, durante un periodo improrrogable, de doce meses (12 enero de 2025 a 11 de enero de 2026) de energía eléctrica (lote 1) y gas (lote 2) para el HUCA y el Hospital Vital Álvarez Buylla (Mieres). Se trata del contrato número 17 del anexo III.



Su valor estimado se eleva a un total de 15.449.338 euros, con un presupuesto base de licitación de 10.595.579 euros, IVA excluido para el lote 1 y 3.784.189 euros, IVA excluido, para el lote 2. Se trata de un contrato de tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, donde el precio ofertado es el único criterio de adjudicación dentro de un procedimiento abierto.

La contratación del suministro de electricidad y gas del resto de instalaciones sanitarias del Principado de Asturias está asumida por el Sespa, entidad que conforme a lo previsto en el artículo 3 de la LCSP tiene la consideración de administración pública, por lo que dicho suministro está íntegramente sometido a esta norma, tanto en lo referente a la preparación y adjudicación del contrato como a sus efectos y extinción. Así, el referido suministro de electricidad y gas se cubre a través de los correspondientes contratos basados en los respectivos acuerdos marco de la Consejería de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos vigentes tanto para gas como para electricidad.

De la fiscalización del contrato seleccionado, se obtienen las siguientes incidencias:

#### A) Preparación y adjudicación

Debido a un error en el cálculo del valor de la anualidad media, la entidad no determina correctamente el importe de la cifra de negocios y de suministros a justificar de cara a acreditar su solvencia económica y técnica de los posibles licitadores. Ello es debido a que en el cálculo toma como referencia el presupuesto base de licitación (IVA excluido) en vez del valor estimado del contrato, como debe realizarse considerando la interpretación analógica del artículo 36.6 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas<sup>21</sup>. Esta incidencia supuso que se exigiera acreditar unas cifras de volumen de negocios y suministros inferiores a las que correspondería conforme al criterio manifestado en el PCAP.

- En el expediente no se justifican adecuadamente las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 14.6 del PCAP, tal y como también se establece en el precitado artículo 116.4.c) de la LCSP.

#### B) Ejecución del contrato

- Se han comprobado las facturas de consumo de luz de los meses de enero, abril y junio de 2025 del HUCA, verificándose que los precios aplicados se adecúan al contrato correspondiente al lote 1.
- También se han comprobado tres facturas del contrato vigente durante el ejercicio 2024, el anterior al contrato fiscalizado, en este caso las correspondientes al consumo de luz en el HUCA (tarifa 6.1 TD) de los meses de febrero, abril y julio de 2024. De su examen destaca que el precio pagado en esta instalación es superior al que aplicó el adjudicatario del contrato de suministro de energía a las instalaciones gestionadas por el Sespa para la referida tarifa 6.1 TD aplicada en el Hospital de Cabueñes (Gijón)

---

<sup>21</sup> Ver Informe 2/2016 de la JCCA de Galicia, Informe 4/2021 de la JCCA Aragón o Resolución 52/2022, de 21 de abril del TARC de Castilla y León, donde, en interpretación analógica del artículo 36.6 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el valor de la anualidad media de contratos con duración superior al año se obtiene como producto de 12 por el cociente entre el valor estimado del contrato y el número total de meses de duración de este (prórrogas incluidas).



en esos mismos periodos. Esta circunstancia se ha observado también en el ejercicio 2023.

### **3.3.2.2. Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (SPGP)**

El contrato fiscalizado de esta sociedad mercantil tiene por objeto la licitación, por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación del servicio de explotación y mantenimiento de los remotes mecánicos, pistas, maquinaria invernol y edificaciones de la Estación Invernol Fuentes de Invernol para un periodo de un año, pudiendo ser prorrogado por periodos anuales hasta un máximo de cinco años. Se trata del contrato número 18 del anexo III.

La licitación parte de un valor estimado de 5.267.513 euros y un presupuesto base de licitación de 1.225.709 euros, adjudicándose por un importe de 986.492 euros.

En el análisis realizado se ha detectado que el pliego de prescripciones técnicas incluye, en lo que refiere a derechos y obligaciones del contratista, cláusulas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.2 n) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, son propias del pliego de cláusulas administrativas, lo que incumple lo dispuesto en el artículo 68.3 de la LCSP."

### **3.3.2.3. Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa)**

Se ha seleccionado el contrato de servicios de intermediación comunitaria y socioeducativa con personas y familias residentes en inmuebles gestionados por Vipasa que ha sido codificado con el número 19 de la muestra del anexo III.

Conforme al objeto del contrato fiscalizado pretende "dotar a las personas usuarias del parque público de vivienda en alquiler del Principado de Asturias, de las habilidades y formación necesarias para la mejora de la vida comunitaria, la resolución de conflictos, la gestión común de una comunidad vecinal y el fomento del ahorro energético con el propósito de contribuir a la cohesión social y al bienestar individual y colectivo de sus residentes".

Para ello se ha tramitado un procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, siendo su plazo de ejecución inicial de tres años y cuatro meses, con una eventual prórroga de un año y ocho meses.

El valor estimado del contrato asciende a 2.181.816 euros y su presupuesto base de licitación se eleva a 1.542.522 euros, IVA excluido, adjudicándose finalmente por un importe de 1.386.288 euros. En el análisis realizado se advierten las siguientes incidencias:

#### **A) Preparación y adjudicación**

- En contra de lo establecido en el artículo 122.2 de la LCSP, el pliego no recoge la totalidad de los aspectos de obligatoria incorporación para los contratos cuyo objeto implica el tratamiento de datos personales, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 4.2 del Reglamento General de Protección de Datos. En concreto, se omiten los aspectos recogidos en los apartados c) y e) del citado precepto.



Además, entre las obligaciones del contrato que se califican como esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 211.1 f) de la LCSP, no se incorpora ninguno de los aspectos recogidos en los apartados a) a e) del citado artículo 122.2 de la LCSP, lo que incumple lo dispuesto en su tercer párrafo. Si bien se recoge como obligación esencial el “cumplimiento de la obligación principal del contrato”, no puede considerarse cumplida la premisa legal antes referida en tanto que se trata de una referencia genérica.

La falta de mención en los pliegos de lo previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 2 del artículo 122, es causa de nulidad del contrato en virtud de la aplicación del artículo 39.2 h) de la LCSP.

#### **B) Fase de ejecución**

En fase de alegaciones, la fiscalizada aporta documentación acreditativa de las actuaciones de control y supervisión llevadas a cabo en tiempo y forma por el responsable del contrato (definido en el artículo 62 de la LCSP), respecto de la adecuada ejecución del servicio por parte de la adjudicataria.

#### **3.3.2.4. Fundación Centro Cultural Internacional Oscar-Niemeyer**

De esta fundación se han seleccionado cuatro contratos por el riesgo inherente al procedimiento de adjudicación, todos ellos negociados sin publicidad. Los resultados de su fiscalización se muestran a continuación, agrupando los dos primeros por ser prácticamente coincidentes en toda su tramitación.

En trámite de alegaciones el fiscalizado discrepa del régimen jurídico que aplica la Sindicatura de Cuentas en el examen de los contratos seleccionados de la fundación. En este sentido, el régimen jurídico de la contratación de las entidades que, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la LCSP, tienen la consideración de poderes adjudicadores no administración pública, como es el caso de la fundación, se encuentra recogido en los artículos 316 a 320 de la LCSP. El artículo 318 regula la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, estableciendo un régimen similar al aplicable con carácter general a las administraciones públicas, mientras que el artículo 319 viene a remitir el régimen jurídico de sus efectos y extinción al ámbito del derecho privado, con una serie de particularidades específicas. Es por ello que no se comparte la interpretación que la alegante aporta respecto al artículo 318 de la LCSP, puesto que describe el régimen previsto en el artículo 321.1 respecto a las instrucciones de contratación que han de aprobar las entidades del sector público que no tienen consideración de poder adjudicador, naturaleza distinta de la entidad fiscalizada.

#### **Contratos de asesoría y programación**

Los dos primeros contratos (números 20 y 21 de la muestra del anexo III) coinciden en el objeto: servicios de asesoría y programación (curadoría), aunque el primero se refiere al cine (número 20) y el segundo a las artes escénicas (número 21).

Ambos fueron tramitados por procedimiento negociado sin publicidad conforme al artículo 168.a.2 de la LCSP por razones artísticas para un plazo de duración inicial de dos años más dos posibles prórrogas de un año cada una.

El presupuesto base de licitación es de 34.000 euros para el contrato número 20 y 18.000 euros para el contrato 21 por dos anualidades. En ambos casos esta magnitud aparece



en la documentación preparatoria sin IVA a pesar de que el artículo 100 de la LCSP establece que deberá incluirlo. En ninguno de los dos contratos está justificada en el expediente la fórmula de cálculo del Presupuesto Base de Licitación ni el VEC en los términos de los artículos 100 y 101 de la LCSP.

Ambos expedientes adolecen de omisiones relevantes de la documentación que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP, debe constar en el mismo. En concreto, no existen pliegos de cláusulas administrativas ni de prescripciones técnicas, lo que incumple lo establecido en el artículo 116.3 del referido texto legal. Asimismo, tampoco se justifican adecuadamente los extremos previstos en las letras b), c), d), f) y g) del apartado 4 de este precepto.

La ausencia de pliego de cláusulas administrativas tiene una relevancia especial, habida cuenta de que en este se incluyen aspectos que preceptivamente deben integrar cualquier procedimiento de licitación y que sirven de ley del contrato, tales como la determinación del objeto del contrato, la documentación a aportar por los licitadores, requisitos de solvencia económica y técnica, descripción del proceso de negociación, régimen de realización de las prestaciones contratadas así como el régimen de pagos, responsabilidades, deber de sigilo, normativa, transparencia y en general derechos y deberes de las partes, a título de enumeración de los más significativos. El pliego de cláusulas jurídicas es el principal documento contractual que otorga seguridad jurídica a las partes del contrato y garantiza el respeto a los derechos de terceros. El hecho de que por motivos técnicos o de exclusividad la LCSP permita elegir a un solo licitador no supone que pueda prescindirse de elementos fundamentales integrantes del expediente habida cuenta de la relevancia del pliego en todas las fases del contrato.

La ausencia de pliego de prescripciones técnicas tiene como consecuencia la indeterminación técnica del contenido del contrato, ya que no están detallados los aspectos técnicos de la prestación a realizar, lo que dificulta las tareas de control y la comprobación de la efectiva realización de la actividad contratada.

Además de la anterior, se dan las siguientes incidencias:

#### A) Preparación y adjudicación

- En el caso del contrato número 20, el licitador propuesto para la adjudicación es una persona con residencia en Argentina. No consta en el expediente que el órgano de contratación, en la comprobación de la aptitud del licitador para contratar, haya tenido en cuenta lo previsto en el artículo 68 de la LCSP para la concurrencia a los procedimientos licitatorios de empresas no comunitarias.
- En ambos contratos, la documentación previa a la adjudicación consiste en: currículum vitae del potencial adjudicatario; la oferta-declaración responsable del licitador y proyecto de programación. Se formula propuesta de adjudicación por parte de la Dirección General a favor de un profesional de prestigio reconocido en el ámbito cinematográfico. Sin embargo, no consta que se haya requerido ni que se haya presentado por el adjudicatario la documentación previa a la adjudicación prevista en el artículo 150 de la LCSP.



- No queda constancia en ninguno de los contratos que la negociación haya tenido lugar en los términos del artículo 169 de la LCSP, considerada esta omisión de forma reiterada por la jurisprudencia<sup>22</sup> como causa de nulidad del contrato.

El fiscalizado confirma al respecto a esta Sindicatura de Cuentas que esta no había tenido lugar al considerar que se daba la imposibilidad prevista en el artículo 170.2 de la LCSP. Sin embargo, en el expediente no se acredita esta circunstancia y en el expositivo III del documento de formalización se indica que la oferta presentada por el licitador fue objeto de negociación "en los términos previstos en la LCSP". El importe de adjudicación coincide con el presupuesto base de licitación.

## B) Ejecución

- El contrato número 20 (asesoría de cine) se extinguió en mayo de 2025 por el fallecimiento del adjudicatario, habida cuenta de que la adjudicación lo fue en atención a la singularidad técnica de la persona que prestaba los servicios de asesoría. Siendo el fallecimiento causa de resolución del contrato prevista en el apartado a) del artículo 211.1 de la LCSP, no consta resolución del órgano de contratación acordando la extinción del contrato, tal y como exige el artículo 212.1 de la LCSP. En cualquier caso, se ha comprobado que las facturas dejaron de pagarse cuando se dio la casusa del fallecimiento.
- Todas las facturas emitidas con carácter mensual fueron conformadas y abonadas. Sin embargo, en contra de lo establecido en la cláusula cuarta del documento de formalización "retribuciones", los importes correspondientes fueron abonados mediante transferencia bancaria con carácter previo a su conformidad. No puede admitirse esta forma de proceder por el riesgo de hacer los pagos antes de comprobar la prestación del servicio, que como se indicará posteriormente, ha quedado acreditado con informes del fiscalizado, pero a fecha de requerimiento de los mismos por esta Sindicatura de Cuentas.
- La ausencia de pliegos supone una indeterminación del régimen de prestación de los servicios, así como de los pagos correspondientes. Por ello, no es posible comprobar que los pagos periódicos mensuales correspondan al servicio que debiera realizarse cada mes conforme a las especificidades de los mismos.
- En cuanto al control de la ejecución, se acredita en el expediente mediante la conformidad de las facturas. Además, previo requerimiento de la Sindicatura de Cuentas, se aportan informes de correcta ejecución de ambos contratos. En este sentido, el informe del contrato número 20 fue emitido por la Dirección General con fecha 3 de octubre de 2025 y en el que se indica que el contrato "tuvo una correcta ejecución desde su entrada en vigor el 15 de mayo de 2024 hasta el fallecimiento del prestador del servicio". Respecto al contrato número 21, el informe consta firmado el 3 de noviembre de 2025 por el Coordinador de actividades, indicando que "ha tenido hasta el momento una correcta ejecución por parte del prestador del servicio".

---

<sup>22</sup> En contestación a las alegaciones se incluyen las siguientes referencias: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2006; Resoluciones del TACRC 1025/2024, de 16 de septiembre y 1043/2024 de 11 de septiembre; Informes del TCu nº1165 de 22 de julio de 2016, nº 1066 de 20 de diciembre de 2014 y nº 955 de 20 de diciembre de 2012 e Informe de la SCPA de 30 de octubre de 2014.



### **Contrato de “Exhibición de Mupis en Oviedo y Gijón”**

El contrato fiscalizado tiene por objeto un servicio para publicitar exposiciones y eventos del Centro Niemeyer en las ciudades de Oviedo y Gijón. El valor estimado del contrato es de 28.000 euros y su plazo de ejecución abarca desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, sin que estén previstas prórrogas. Se trata del número 22 del anexo III. El contrato fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad “al no existir competencia por razones técnicas y/o artísticas” conforme al artículo 168.a.2 de la LCSP.

#### **A) Preparación y adjudicación**

La exclusividad en el presente supuesto es debida a que el adjudicatario del contrato es el titular de la concesión de uso privativo de bienes demaniales para publicidad a través de Mupis en las ciudades de Oviedo y Gijón y, por tanto, el único empresario que puede prestar el servicio de publicidad contratado. A estos efectos fueron aportados certificados de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón acreditativos de la titularidad de la concesión demanial por parte del potencial adjudicatario.

De forma similar a los contratos anteriormente analizados, se ha comprobado que el expediente está integrado únicamente por una propuesta de adjudicación a través del procedimiento negociado sin publicidad, donde se justifica la necesidad del servicio y la excepcionalidad para acudir a este procedimiento. Es decir, no se incluyen pliegos de cláusulas administrativas ni de prescripciones técnicas, incumpliendo los diferentes aspectos ya mencionados del artículo 116 de la LCSP.

En el expediente consta únicamente la oferta del licitador, una propuesta de adjudicación y la resolución de adjudicación, pero no consta el requerimiento ni la presentación de la documentación exigible a este en base al artículo 150 de la LCSP, ni queda acreditado que haya sido exigida ni presentada ningún tipo de garantía o solvencia.

#### **B) Ejecución**

Todas las facturas asociadas al contrato fueron conformadas con fecha posterior a su registro y con carácter previo a su pago, así como la acreditación de los pagos realizados por importe total de 33.880 euros.

En cuanto al documento de conformidad del contrato, ha sido facilitado a petición de esta Sindicatura. Este figura firmado por el responsable de prensa en el que se indica que “las prestaciones se han desarrollado en los términos previstos cumpliendo satisfactoriamente con su finalidad”, si bien no contienen la fecha de emisión del mismo.

### **Contratación del espectáculo “Vania x Vania”**

El contrato fiscalizado tiene por objeto la contratación de un espectáculo, que se representaría dos días, el 11 y el 12 de abril de 2024. El valor estimado del contrato es de 27.900 euros y el presupuesto base de licitación 33.789 euros. Se trata del contrato número 21 del anexo III. El contrato fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad “al no existir competencia por razones artísticas” conforme al artículo 168.a.2 de la LCSP.



### A) Preparación y adjudicación

El tipo de documentos que integran el expediente es el mismo que en el resto de los contratos examinados en esta entidad, por lo que las observaciones a formular son las mismas que en los dos apartados anteriores. Esto es, la ausencia de pliego de cláusulas jurídicas y de prescripciones técnicas con las implicaciones manifestadas anteriormente que radican fundamentalmente en: la inconcreción técnica del objeto del contrato, la falta de determinación de criterios de solvencia, la falta de negociación, la ausencia de regulación de los derechos y obligaciones de las partes y el régimen de realización de las prestaciones contratadas y de los pagos.

### B) Ejecución

La única factura derivada de este contrato consta conformada antes del pago, y se ha facilitado documento acreditativo del pago.

En cuanto al documento informativo de la correcta prestación del servicio, también ha sido facilitado previo requerimiento de esta Sindicatura ya que consta firmado por el coordinador de actividades en fecha 3 de noviembre de 2025. En el mismo se indica que "ha tenido hasta el momento una correcta ejecución por parte del prestador del servicio".

### 3.3.2.5. Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)

Han sido seleccionados dos contratos de servicio de asesoría jurídica y asesoría administrativa y económico-financiera. Se corresponden con los números 24 y 25 del anexo III. A la vista del objeto han sido licitados para prestar servicios de apoyo de naturaleza jurídica y económico-administrativa "especializada en temas energéticos con el fin de asegurar la correcta labor de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Fundación Asturiana de la Energía, para el impulso de las Comunidades Energéticas en Asturias."

Ambos se han licitado por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, siendo su plazo de ejecución idéntico, de un año sin posibilidad de prórrogas. Por la similitud de ambos contratos y su tramitación, la fiscalización de ambos ha sido conjunta, siendo el resultado el que se muestra a continuación:

### A) Preparación y adjudicación

- La licitación parte de unos presupuestos base de licitación de 49.300 y 33.319 euros, respectivamente. Ni estas magnitudes ni los VEC están desglosadas en el expediente (aunque un presupuesto desglosado fue aportado durante los trabajos de fiscalización), lo que incumpliría lo dispuesto en los artículos 100 y 116.4 d) de la LCSP. De hecho, el pliego no determina una duración exacta del contrato "desde su formalización hasta finales de septiembre de 2025", por lo que se desconoce con qué referencias temporales se han realizado los cálculos de las magnitudes económicas mencionadas y dificulta la realización de ofertas certeras por parte de los licitadores.
- Dada la similitud de las prestaciones que constituyen el objeto de ambos contratos, así como su coincidencia en el tiempo, se ha verificado que la entidad no haya fraccionado el objeto del contrato con la finalidad de disminuir la cuantía de este y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan, concluyendo sin incidencias al respecto.





- No consta la justificación adecuada de los siguientes aspectos previstos en el artículo 116. 4, c) de la LCSP: criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, las condiciones especiales de ejecución y los criterios de solvencia técnica o profesional, ni económica y financiera. De hecho, en ambos contratos la solvencia económica exigida es idéntica (a pesar de la diferencia de los importes del VEC).
- En el expediente 24 se fija una fecha fija para la presentación de proposiciones y no un plazo de quince días, como sí se establece en el expediente 23. Dado que el anuncio de licitación, publicado únicamente en la web de FAEN no determina la fecha de publicación, no es posible comprobar si la fecha fijada cumplió el plazo mínimo previsto en el artículo 156 de la LCSP.
- Las actas de la mesa de contratación son de 3 de diciembre de 2024 y 25 de septiembre de 2024 para los contratos 24 y 25. En el contrato 24 el plazo de presentación de ofertas finalizó el 23 de octubre, incumpliendo el plazo de 20 días para su apertura conforme al artículo 157.3 de la LCSP.
- En el caso del contrato relativo a la asesoría jurídica (número 24) la diferencia entre los licitadores fue de seis milésimas de punto. No obstante, el acta no concreta en qué criterio de adjudicación se generó la diferencia. Únicamente da la puntuación final de cada una de las dos licitadoras, pero no especifica los puntos que se obtuvieron en cada uno de los criterios que fueron valorados según la cláusula 9 del PCAP.

Sin perjuicio del acta, consta en el expediente informe de la mesa más detallado sobre la aplicación de los criterios, pero no alcanza a exponer el porqué de la diferente puntuación obtenida por las empresas aspirantes, lo que incumple lo establecido en el artículo 151.1 de la LCSP. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en Acuerdo 47/2024, de 7 agosto, insistía en la necesidad de profundizar en la motivación y transparencia de las resoluciones o acuerdos de adjudicación.

- No consta en ninguno de los casos anuncio de formalización, incumpliendo el artículo 154 de la LCSP.

## B) Ejecución

En el contrato número 24 se ha revisado la ejecución sin incidencias. Así fueron aportadas las facturas con su conformidad y el informe dando aprobación a la prestación del servicio. En contrato número 25 no se ha revisado la ejecución por no haberse iniciado la misma a fecha de finalización de los trabajos de campo.

### 3.3.2.6. Fundación de las Comarcas Mineras (Fucomi)

De esta fundación se ha seleccionado el contrato de servicio de auxiliar educador para los Centros de Atención a la Integración de Cardeo en Mieres y Penlés en Cangas del Narcea para la mejor atención a las especiales necesidades de los usuarios de los centros de apoyo a la integración en casos de bajas médicas, permisos, vacaciones o cualquier otra circunstancia. Se trata del contrato número 26 del anexo III.

Para ello se ha tramitado un procedimiento abierto simplificado sumario con varios criterios de adjudicación con un presupuesto base de licitación de 46.800 euros (IVA incluido), siendo su valor estimado de 45.000 euros. El presupuesto base de licitación se



establece por precios unitarios partiendo de 15 euros/hora (IVA excluido) calculando un máximo de tres mil horas para toda la duración del contrato que abarcará desde su formalización (que se produce el 26 de junio de 2024) hasta el 31 de diciembre de 2024, sin que sean posibles las prórrogas.

#### *A) Preparación y adjudicación*

El artículo 28. 1 de la LCSP exige que se determine con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria. Este requerimiento ha de relacionarse con el artículo 1 del mismo texto legal, en el que se propugna una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer.

Entre los trabajos preparatorios del contrato analizado, consta en el expediente documento de inicio del expediente de contratación en el que se justifica la necesidad de la misma y la insuficiencia de los medios de Fucomi para satisfacerla. En resumen, se expone que, para llevar a cabo sus fines relacionados con los centros de apoyo a la integración (CAI) de Cardeo y Penlés, es necesario contratar servicios de refuerzo de personal para cubrir eventuales circunstancias (bajas, permisos, vacaciones,) del personal auxiliar educador. Se trata, por tanto, de una necesidad recurrente de Fucomi que se extiende tanto a ejercicios futuros y también a otros CAI cuya gestión tiene encomendada.

El artículo 29 de la LCSP dispone que la duración de los contratos deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de estas. El contrato objeto de fiscalización tiene una duración de seis meses, no prorrogable (cláusula 2ª del documento de formalización y 4ª del PCAP).

Debe establecerse una clara diferencia entre duración del contrato y duración de la necesidad a satisfacer. En este sentido, la ley limita a cinco años la duración de contratos de servicios o de suministros (incluidas sus prórrogas), pero evidentemente no limita la duración de la necesidad a satisfacer (artículo 29.4 de la LCSP). Es decir, en este caso, mientras que la necesidad de la fundación de contar con personal de refuerzo para atender a los CAI se mantiene en el tiempo de forma indeterminada, pues está asociada al cumplimiento de los fines de la entidad, la duración del contrato correspondiente tiene un doble límite establecido por la LCSP. En primer lugar, el artículo 29.1 LCSP obliga a fijar la duración teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de estas, que para el caso de los contratos de servicios implica un plazo máximo de cinco años, salvo excepciones (artículo 29.4 LCSP). En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 99 prohíbe el fraccionamiento de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de estos y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda.

Durante el trámite de alegaciones Fucomi señala que la duración del contrato previsto (seis meses) responde a la vinculación de este con el contrato de gestión de cada uno de los centros del que Fucomi es adjudicatario y que es de un año prorrogable. Considerando lo anterior, la duración del contrato fiscalizado no resulta coherente con la necesidad a satisfacer a lo largo del periodo de duración contrato de gestión de cada uno de los centros del que Fucomi es adjudicatario (un año prorrogable por otro más).



Esta reducción artificial en el plazo de ejecución del contrato analizado permitió encajar su valor estimado en el límite legal previsto en el artículo 159.6 de la LCSP para serle aplicable el procedimiento abierto simplificado sumario que, si bien no impide la concurrencia como si se tratara de una adjudicación directa, es más limitativo de la misma que el procedimiento que hubiera resultado aplicable de considerar la duración integral de la necesidad. De hecho, únicamente una empresa concurrió a la licitación."

Además, se ha comprobado que los planes anuales de contratación de la fundación para los ejercicios 2025 y 2026 incluyen como contrato administrativo la contratación eventual de auxiliares educadores para los mismos centros por un período de doce meses cada uno, lo que refuerza el carácter recurrente de la prestación. Ambos se planifican por un importe de 60.000 euros que es el límite del procedimiento simplificado sumario del artículo 159.6 de la LCSP.

En conclusión, la contratación de sucesivos servicios de carácter recurrente hay que efectuarla computando el valor de todos los que se prevé necesitar durante un período de tiempo determinado. Recurrir a la figura excepcional del contrato menor o del procedimiento supersimplificado para contratar servicios de carácter habitual o frecuente como se ha constatado en este contrato, es contrario a los principios generales que inspiran la contratación del sector público, en la medida que limitan la apertura de éstos al mercado y la libre concurrencia<sup>23</sup>.

Tampoco se acredita correctamente, tal y como prescribe el artículo 116.4 g) en relación con el artículo 99.3 de la LCSP, la no división en lotes del objeto del contrato por cada uno de los centros que se sitúan en ubicaciones geográficas muy separadas. El pliego establece al efecto una fórmula genérica que se limita a reproducir el texto de la norma sin que sirva para explicar la decisión del órgano de contratación.

Por otro lado, ha sido objeto de comprobación si la fundación está acudiendo a la contratación administrativa para instrumentar la contratación de personal en contra de lo establecido en el artículo 308.2 de la LCSP y si estos servicios pueden ser externalizados o están limitados por lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que reserva a los funcionarios públicos el ejercicio de potestades administrativas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la LCSP.

De la lectura de la documentación técnica aportada se desprende que no existe una clara separación entre las tareas a desempeñar por la empresa contratista y el personal contratado para desempeñar esos servicios. El expediente debe dejar claro que lo que se está contratando es un servicio y no a una empresa que sirva de intermediaria en la contratación de las personas que lo desempeñen. Sin embargo, la cláusula II del PPT confunde objeto del contrato y tareas a desempeñar por el auxiliar educador, no quedando acreditada en la documentación contractual la debida separación entre la relación jurídica que une a la administración y al contratista y la relación que une a este con sus trabajadores, lo que supone un riesgo de cesión ilegal de trabajadores y un posible incumplimiento del artículo 308.2 de la LCSP, que establece la imposibilidad de emplear el contrato de servicios para instrumentar la contratación de personal.

<sup>23</sup> Informe 4/2010, de 29 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares.



**B) Ejecución**

La ejecución se ha fiscalizado sin apreciar incidencias.



## APENDICE 4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA

### 4.1. Consideraciones generales

La contratación de emergencia es un régimen excepcional de la contratación pública que se aplica cuando la administración tiene que actuar de manera inmediata debido a acontecimientos catastróficos u otras situaciones de peligro o que afecten a la defensa nacional. Dado su carácter excepcional, los contratos de emergencia han de utilizarse con la medida necesaria, atendiendo a la gravedad e inmediatez de los intereses a proteger, considerando que los mismos excluyen todo tipo de procedimiento y concurrencia.

Los elementos a considerar durante la fiscalización coinciden a su vez con los criterios establecidos, entre otros, tanto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 102/2017, de 22 de enero como por la JCCPE, en su Informe 20/2003, de 20 de junio, entre otros y son:

- Que concurre alguno de los supuestos tasados previstos en el apartado a) del artículo 120.1 de la LCSP sin que sea suficiente cualquier otra circunstancia que dé lugar a una situación de emergencia.

Es necesario hacer una consideración previa sobre un aspecto a tener en cuenta en la fiscalización de estos contratos referido al uso generalizado en la justificación del supuesto de "situaciones que supongan un grave peligro". Tal y como ha señalado la JCCPE en su Informe 17/2019, la situación de grave peligro "es una circunstancia más amplia en la concepción que nos ofrece el legislador y que se debe plasmar o concretar en situaciones que puedan generar un significativo peligro". Es decir, no cabe alegar una situación de peligro genérica, sino que esta debe concretarse y motivar en qué medida la respuesta administrativa inmediata es absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1987).

- Que la emergencia sea apreciada por el órgano de contratación que, según criterio fijado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en su Informe 14/2019, deberá motivar la circunstancia habilitante.
- Que las situaciones de grave peligro alegadas no sean imputables al órgano de contratación. De acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales en su Resolución 102/2017, la administración no puede acudir a la tramitación de emergencia cuando la situación de "grave peligro" hubiera podido evitarse con una actuación diligente.
- Que no sea suficiente para resolver la situación la utilización de otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia. La Recomendación del JCCPE de 3 de abril de 2025 señala la obligación del órgano de contratación de acudir únicamente a la tramitación de emergencia cuando, dándose los requisitos legales, acudir a otros procedimientos de los previstos en la ley resulte insuficiente para atender la necesidad imprevisible y no imputable.
- La LCSP contempla un conjunto de instrumentos procedimentales (tramitación de urgencia de los procedimientos ordinarios ex artículo 119 de la LCSP, procedimiento



negociado sin publicidad tramitado en la forma prevista en el artículo 170 de la LCSP y tramitación de emergencia del artículo 120 de la LCSP) que, en atención a los principios rectores de la contratación pública previstos en el artículo 1.1 de la LCSP, pueden emplearse siempre que se cumpla el marco normativo habilitante.

En este sentido, es importante distinguir entre la inmediatez que se exige como presupuesto habilitante para acudir a la tramitación de emergencia y la imperiosa urgencia que habilita para acudir al procedimiento negociado sin publicidad por razón de extrema urgencia, previsto en el apartado 1º del artículo 168 b) de la LCSP con las especialidades previstas en el artículo 170 de la LCSP.

- Que la tramitación se limite a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia (JCCPE 8/2024, de 2 de julio) debiendo contratarse las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la administración y que no tengan carácter de emergencia con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley (artículo 120.2 de la LCSP).

## 4.2. Selección de la muestra de expedientes

### 4.2.1 Criterios de selección: revisión analítica de la contratación de emergencia

Según la información comunicada por el conjunto del Sector Público Autonómico (apéndice 2) en 2024 acudieron al procedimiento excepcional de emergencia 10 unidades (13 en 2023) para la formalización de un total de 66 contratos (113 en el ejercicio 2023). Su detalle se recoge en el anexo IV y el resumen por tipo de entidad en el cuadro 16:

**Cuadro 16. Entidades que han comunicado contratos de emergencia**

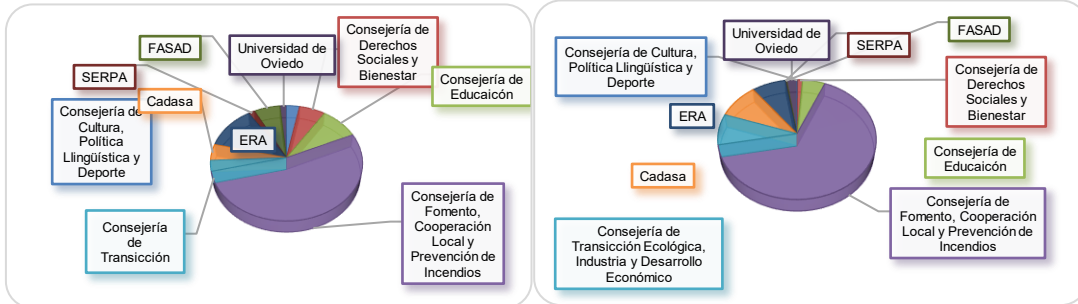
| Entidad                                                                 | Núm.      | Precio adjudicación (IVA excluido) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1. Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte                | 2         | 16.186                             |
| 2. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar                          | 4         | 136.128                            |
| 3. Consejería de Educación                                              | 6         | 622.554                            |
| 4. Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios   | 35        | 8.075.927                          |
| 5. Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico | 2         | 1.020.545                          |
| 6. Cadasa                                                               | 3         | 1.155.902                          |
| 7. ERA                                                                  | 8         | 944.088                            |
| 8. Serpa                                                                | 1         | 5.890                              |
| 9. Fasad                                                                | 4         | 36.347                             |
| 10. Universidad de Oviedo                                               | 1         | 284.047                            |
| <b>Total</b>                                                            | <b>66</b> | <b>12.297.614</b>                  |

Del análisis general de contratación de emergencia por entidad se aprecia una concentración en la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de



incendios que, tanto en número como en volumen supera el 50 % de la contratación de emergencia total del ejercicio 2024, tal y como muestra el gráfico 6:

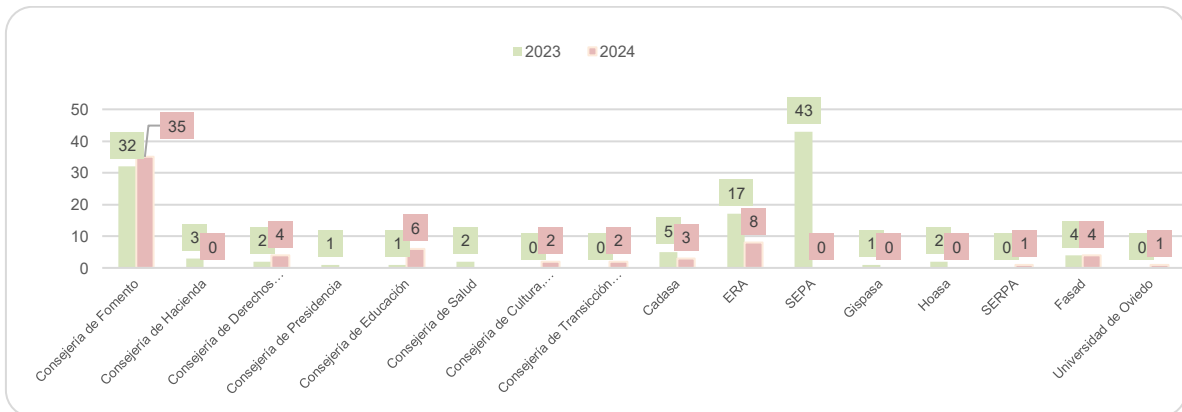
**Gráfico 6. Representatividad de la contratación de emergencia por entidad**



Si se realiza una comparativa con la contratación administrativa tramitada por este procedimiento en el ejercicio inmediato anterior (2023), se puede apreciar una evolución favorable, en tanto en cuanto se reduce sustancialmente el uso de este procedimiento de carácter excepcional, reducción que afecta no sólo al número de contratos formalizados (41,59 % menos) sino también al importe de adjudicación (33,59 % menor).

El efecto anterior trae causa en la menor utilización durante 2024 de este tipo de procedimiento por dos organismos autónomos, ERA y Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en los que, en el informe relativo al ejercicio 2023, se había constatado un excesivo uso de este procedimiento. Por ello, procede poner en valor su reducción llegando, en el caso del SEPA a ser nulo. El gráfico 7 muestra la evolución por unidades administrativas:

**Gráfico 7. Evolución de la contratación de emergencia por unidad 2023-2024**



Además de las disminuciones anteriores, en el gráfico 7 se puede observar cómo la Consejería de Fomento, Cooperación local y Prevención de Incendios mantiene una trayectoria similar en cuanto a número de contratos así tramitados, que se incrementa en tres (9,38 %) respecto el ejercicio 2023. Dadas las competencias asumidas por dicha consejería y, el objeto de los contratos comunicados, y a falta de un análisis en mayor profundidad<sup>24</sup>, la utilización de este tipo de procedimiento podría ser explicada por la

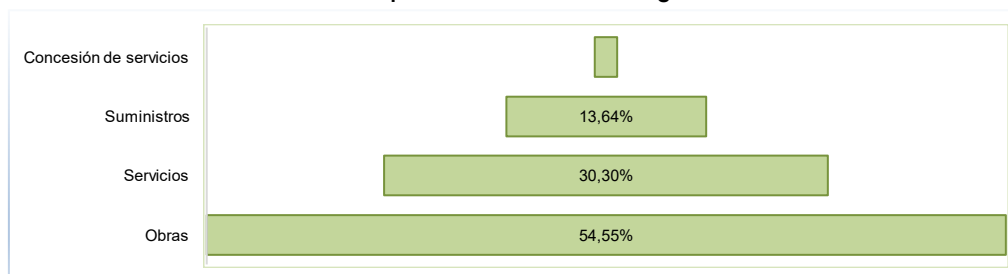
<sup>24</sup> No es objetivo del presente informe una fiscalización específica de la contratación de obras de emergencia que se limita a la muestra seleccionada.



necesidad inmediata de llevar a cabo obras de reparación de infraestructuras necesarias para imprevistos derivados de acontecimientos que pueden suponer un grave peligro.

En esta línea de análisis, si la agrupación de los contratos de emergencia se realiza por tipo de contrato (gráfico 8), se observa que más de la mitad tuvieron como objeto obras:

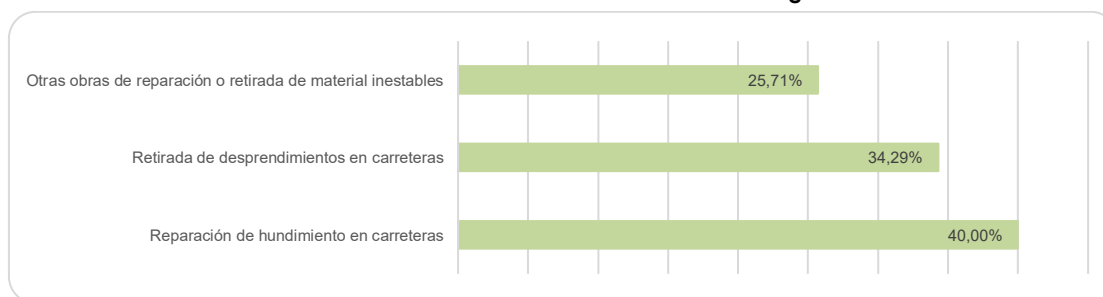
**Gráfico 8. Tipos de contratos de emergencia tramitados**



Pese a la concentración en los contratos de obras (54,55 %), el gráfico también permite observar la utilización de este procedimiento en un porcentaje de cierta representatividad (43,94 %) para adquirir servicios y/o suministros. En estos casos, dada la ausencia de acontecimientos catastróficos en el ejercicio fiscalizado y considerando el riesgo inherente, se ha seleccionado una muestra significativa de los contratos de servicios y suministros, esto es, superior al 50 % (53,33 %) de los contratos comunicados.

En el caso de los contratos de obras, siguiendo con el criterio de selección basado en criterios de riesgo, no se han seleccionado aquellos de los que de la lectura de su propio objeto se puede apreciar, sin entrar en un mayor análisis, la necesidad de la obra de forma inmediata por parte de la administración por indicios de gravedad o peligro significativo. De esta forma, los objetos de los contratos de obras que durante 2024 han sido tramitados por emergencia se pueden agrupar en los tres grandes bloques que se muestran en el gráfico 9 siguiente.

**Gráfico 9. Motivos de contratos de obras de emergencia tramitados**



No obstante lo anterior, dado que siguiendo el criterio fijado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en su Informe 14/2019, la justificación de la elección de este procedimiento excepcional no bastaría con argumentar la gravedad del peligro con carácter genérico, sino que este se ha de concretar en un riesgo grave inherente a la situación y con las circunstancias que las medidas en cuestión afrontan también se ha seleccionado aquellos contratos de obra que en función del objeto podía ser cuestionada dicha gravedad.





#### 4.2.2 Expedientes seleccionados

Conocido el volumen total de contratos de emergencia y una vez fijados los elementos determinantes a comprobar, así como los criterios de selección de la muestra expuestos en el apartado anterior, la muestra seleccionada representa el 22,97 % de la población total de la contratación de emergencia formalizada en 2024. Concretamente han sido seleccionados diecisiete contratos tramitados por las seis unidades que refleja el cuadro 17 y su detalle se indica en el anexo IV.

**Cuadro 17. Expedientes de contratación de emergencia seleccionados**

| Entidades seleccionadas                                                | Núm. contratos seleccionados | Precio adjudicación total (IVA excluido) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1.Consejería Educación                                                 | 6                            | 624.624                                  |
| 2.Consejería de Derechos Sociales y Bienestar                          | 4                            | 136.128                                  |
| 3.Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte                | 2                            | 16.186                                   |
| 4.Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico | 1                            | 886.379                                  |
| 5.Cadasa                                                               | 3                            | 1.155.902                                |
| 6.Fasad                                                                | 1                            | 7.484                                    |
| <b>Total</b>                                                           | <b>17</b>                    | <b>2.843.779</b>                         |

Las conclusiones obtenidas del examen de los contratos de emergencia se ponen de manifiesto a continuación ordenados por entidad.

### 4.3. Resultado de la fiscalización

#### 4.3.1. Consejería de Educación

La Consejería de Educación tramitó seis contratos (números 1 a 6 del anexo IV) mediante tramitación de emergencia durante el ejercicio 2024. Todos los expedientes están referidos a servicios de comedor y vigilancia en centros públicos o de educación especial. Los importes de adjudicación IVA excluido son: 365.058 euros el primer contrato; 6 euros/menú en el segundo; 37.845 euros en el tercero; 1.464 euros en el cuarto; 58.126 en el quinto contrato y 160.056 euros en el sexto.

La tramitación de emergencia en los expedientes 1, 2 y 3 (importe total, IVA excluido 402.908 euros) se justificó por la consejería apoyándose en el abandono repentino de la prestación por parte de las adjudicatarias que venían prestando el servicio como consecuencia de la quiebra sobrevenida en la que incurrieron en el mes de febrero de 2024. La Consejería apreció en ese momento un grave peligro para el alumnado usuario de esos centros al privarles del derecho a la educación. Dichos contratos de emergencia fueron mantenidos hasta la finalización del servicio de comedor del correspondiente curso escolar, iniciándose la prestación en todos los casos dentro del plazo de un mes desde la adopción del acuerdo, tal y como indica el artículo 120.1 c) de la LCSP.

Sin embargo, los expedientes 4, 5 y 6 (importe total, IVA excluido 219.646) tienen el mismo objeto contractual que los anteriores, pero referidos al siguiente curso escolar, esto es, al curso 2024/2025. En este sentido, no pasa desapercibido que el motivo de la situación “de riesgo” en la tramitación de estos tres expedientes no es ajena al órgano de contratación, sino que se debe a una dilación injustificada del procedimiento para la preparación, licitación y adjudicación del nuevo contrato que no se inició hasta el 20 de junio de 2024, a pesar de que la necesidad de un nuevo contrato se conocía desde febrero. Es decir,



esta situación hubiera podido ser evitada con una actuación diligente por parte de la administración<sup>25</sup>.

Ello lleva a concluir que la consejería, a juicio de esta Sindicatura de Cuentas, ha realizado un uso inadecuado de la contratación de emergencia a la vista de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 120 de la LCSP, puesto que debería haber limitado su duración al mínimo imprescindible para solventar la situación de grave peligro y al mismo tiempo, haber iniciado otro proceso de contratación con arreglo a la tramitación ordinaria o, en su caso, de urgencia para así disponer de un nuevo contrato al inicio del nuevo curso.

Además, y también en relación con los expedientes examinados, se han realizado las siguientes comprobaciones:

- Se ha verificado que en los tres expedientes analizados se incorpora un documento en el que el órgano de contratación aprecia situación de grave peligro que, a su juicio, justificó la utilización de la tramitación de emergencia, si bien cabe destacar que en ninguno de los expedientes consta declaración expresa de emergencia, ni mención a esta en la parte dispositiva de las resoluciones.
- Respecto a la imposición de penalidades a las empresas que dieron lugar a la resolución culpable de los contratos, se ha verificado que, en relación con el expediente número 1, la Consejería de Educación impuso una prohibición de contratar con su departamento durante un año, cumpliendo con lo establecido en el artículo 72.1 de la LCSP al darse la causa prevista en el artículo 71.1 c) del mismo texto. En el caso de los expedientes 2 y 3 no se actuó del mismo modo porque la empresa se disolvió.
- Habiendo solicitado las actas de recepción de los servicios prestados, se advierte que no fueron emitidos con carácter previo al pago de las facturas correspondientes, es decir, no cumplen con su función de documentar el control previo de la adecuada prestación del servicio.
- La tramitación de los contratos por el procedimiento de emergencia, es decir, sin la elaboración de pliegos ni licitación, tuvo como consecuencia en el caso del expediente número 1 que el precio de adjudicación se elevara a 16,47 euros por menú, lo que supuso un incremento del 125 % respecto del precio que se estaba abonando en dos de los centros educativos y un 30 % en el tercero.

#### 4.3.2. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tramitó cuatro contratos con carácter de emergencia en 2024. De esos cuatro expedientes: dos están referidos a contratos de suministro de combustible para calefacción (números 7 y 8 del anexo IV; precio de adjudicación, IVA excluido de 24.818 euros y 14.876 euros respectivamente), uno consiste en el suministro y sustitución de calderas (número 9 del anexo IV con un importe de adjudicación, IVA excluido de 35.800 euros) y otro se refiere al suministro de ropa de trabajo y calzado para personal (número 10 del anexo IV con un precio de adjudicación, IVA excluido de 60.634 euros). Las incidencias de su examen se muestran a continuación agrupadas por el objeto del contrato.

<sup>25</sup> Resolución 102/2017, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.



### Contratos de suministro de combustible de calefacción (números 7 y 8)

Ambos expedientes están referidos al AM para la contratación centralizada del suministro de combustible de calefacción con destino a la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos, así como a las entidades y entes públicos adheridos. En virtud de dicho AM, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar adjudicó los lotes 1 y 3 de dicho contrato basado a la misma empresa por una duración inicial de un año prorrogable por otro, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2024. En marzo de 2024 la empresa dejó de prestar el servicio (aduciendo impago de las facturas por parte de la administración) por lo que la consejería, con fechas 11 y 12 de marzo respectivamente, inició la resolución de los contratos con incautación de la garantía correspondiente. En la misma fecha se dictó resolución ordenando la tramitación de emergencia de los dos lotes que conforman los contratos fiscalizados, siendo adjudicados a las empresas que participaron en la licitación del AM del suministro respetando el orden de puntuación en cada lote respectivo, estableciéndose su duración hasta la firma del nuevo contrato basado que se ha de tramitar.

La consejería apreció grave peligro para la salud de las personas usuarias de los centros dado su perfil de persona con un alto grado de dependencia, y especialmente vulnerables, por lo que decidió actuar de manera inmediata a través de la contratación de emergencia para evitar situaciones perjudiciales para la salud y bienestar de las personas.

Sin entrar a valorar la calificación de la situación realizada por el órgano de contratación para justificar la emergencia, cuya apreciación corresponde a este, y poniendo en valor que a la hora de seleccionar adjudicatario de emergencia se haya respetado la puntuación obtenida en el contrato original, esta Sindicatura de Cuentas considera, sin embargo, que la consejería se ha extralimitado en el uso de esta figura excepcional, dado que extendió la vinculación contractual resultante de este procedimiento más allá de lo estrictamente necesario, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 120 de la LCSP, puesto que la consejería debería haber iniciado otro proceso de contratación con arreglo a la tramitación ordinaria.

Del examen de los expedientes analizados procede señalar:

- En el caso del expediente número 7 no ha podido comprobarse hasta qué fecha se extendieron los contratos fiscalizados dado que la consejería informa que no dispone de actas de recepción del suministro.
- En el caso del expediente número 8 se dispone de las notas de entrega y de la relación de facturas de este expediente, siendo la última factura de fecha 21 de febrero de 2025. Por tanto, el contrato de emergencia fiscalizado se ha extendido más allá de la fecha inicialmente prevista, esto es, el 30 de noviembre de 2024.
- Ninguno de estos dos expedientes figura en el perfil del contratante, y por tanto, no se cumplen los artículos 63 y 154 de la LCSP ya que la tramitación de emergencia no exime del cumplimiento a posteriori de los requisitos formales de publicidad que exige la LCSP.
- En ninguno de los dos expedientes consta declaración de emergencia, ni mención a esta en la parte dispositiva de las resoluciones.



### **Contrato de suministro y sustitución de calderas en el Centro Materno Infantil de Oviedo (número 9)**

El Centro de Acogimiento Infantil de Los Pilares en Oviedo, para el que se contrata el suministro objeto de fiscalización, está siendo objeto de una profunda reforma desde julio de 2024, lo que provocó el desalojo de los usuarios de dicho centro y su reubicación en las instalaciones del Antiguo Materno Infantil de Oviedo. En el mes de octubre y con motivo de la revisión previa al inicio de la temporada invernal, la empresa encargada del mantenimiento de la instalación eleva informe, de fecha 14 de octubre de 2024, en el que pone de manifiesto el mal estado de este equipamiento y se teme que, si se activa el sistema de calefacción, la caldera actual se rompa definitivamente.

El 25 de octubre de 2024, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar dicta resolución ordenando la tramitación de emergencia motivada en el grave peligro para la salud de los menores reubicados en el referido centro al no poder generar agua caliente para la calefacción y adjudicando, previa solicitud de tres ofertas, el contrato de suministro y sustitución de las calderas.

Como ya se ha manifestado en apartados anteriores de este informe, no cabe aceptar como válida la tramitación de emergencia cuando esta hubiera podido ser evitada con una actuación diligente por parte de la administración<sup>26</sup>. Así, a nuestro juicio, se aprecia una ausencia de previsión y planificación de la administración en relación con la verificación previa de los requerimientos de habitabilidad que ha de cumplir cualquier edificio donde se vayan a realojar personas dentro de un proceso de reforma planificada de una instalación existente.

### **Contrato de suministro de ropa de trabajo y calzado para el personal (número 10)**

Este contrato se tramitó de emergencia para dar cumplimiento a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 5 de marzo de 2024, que falla en contra de la administración de manera que “de forma inmediata, adopte las medidas y trámites necesarios para hacer efectivo este pronunciamiento” y se proceda a la renovación y entrega de la ropa de trabajo correspondiente al año 2023, necesaria para el adecuado desarrollo de su cometido profesional.

El 2 de mayo de 2024 se adjudicó el contrato ordinario de suministro de ropa de trabajo, con un plazo de ejecución de doce meses, formalizándose el 1 de julio de 2024. Ante el incumplimiento por el adjudicatario de una obligación esencial del contrato, el 9 de octubre de 2024 se inició expediente de resolución de contrato. El 11 de octubre de 2024, por providencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, se determina la obligación de la Consejería de suministrar la ropa de trabajo y el calzado en un plazo improrrogable de sesenta días.

Debido a este plazo, se propuso la contratación de dicho suministro mediante tramitación de emergencia, estando motivada “por la necesidad de garantizar el suministro de la ropa de trabajo, esencial para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones de manera plena y conforme a convenio”. Tras solicitar oferta a tres empresas, se dictó resolución el 4 de noviembre de 2024 adjudicando el contrato.

---

<sup>26</sup> Resolución 102/2017, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.



A juicio de esta Sindicatura de Cuentas, el plazo de 60 días otorgado en la providencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de fecha 11 de octubre de 2024 es más que suficiente para acudir a un sistema de tramitación más compatible con los principios generales de la contratación recogidos en el artículo 1 de la LCSP, como podría ser la tramitación de urgencia o el procedimiento negociado por imperiosa urgencia previsto en el artículo 168.b) 1º de la LCSP.

Del expediente se desprende que los suministros se realizaron entre los días 16 y 24 de diciembre de 2024, lo que supondría, además, incumplir el plazo de un mes para el inicio de las prestaciones que marca el artículo 120.1 c) de la LCSP.

#### 4.3.3. Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte

Se han analizado los dos expedientes de contratos tramitados de emergencia (números 11 y 12 del anexo IV). Ambos refieren a servicios de limpieza en dos bibliotecas, uno en la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" de Oviedo y el otro en la Biblioteca Jovellanos en Gijón por importes de adjudicación, IVA excluido de 10.436 y 5.750 euros respectivamente.

La situación que justifica para la consejería esta tramitación excepcional trae casusa, en ambos casos, en la necesidad apremiante de contar con cobertura contractual para este servicio ante la dilación en la tramitación de expediente ordinario. Además, esta demora implicó previamente la tramitación de sendos contratos menores puente para seguir prestando el servicio de limpieza una vez finalizado el contrato ordinario del que traen causa. Dichos contratos menores se corresponden con los expedientes 5 y 7 de la muestra de contratos menores que son objeto de análisis en el apéndice 5.3.1.1.

Finalizada la vigencia de ambos contratos menores el 4 de junio de 2024 (en el expediente 5) y el 18 de junio de 2024 (en el expediente 7) aún no habían finalizado la licitación ordinaria, por lo que el órgano de contratación acordó adjudicar mediante la tramitación de emergencia la continuación del servicio a las empresas que ya lo venían prestando hasta el 19 de julio de 2024, fecha en la que previsiblemente estaría formalizado el contrato tramitado de forma ordinaria.

Del análisis del marco temporal de los expedientes se desprende que las situaciones de grave peligro alegadas basadas en la inminencia de la falta de cobertura contractual en este caso trae causa de una falta de planificación y/o diligencia en la tramitación del expediente ordinario, dado que la consejería sabía con antelación suficiente la fecha de finalización del contrato preexistente (el 1 de febrero de 2024) y no inició el expediente de licitación hasta el 13 de octubre de 2024. De hecho, la autorización del gasto por el Consejo de Gobierno se produjo en marzo de 2024, cuando ya había transcurrido más de un mes desde la finalización del contrato ordinario.

En definitiva, en ninguno de los dos contratos quedan acreditados los requisitos que establece el artículo 120 LCSP para la tramitación de emergencia.



Además de lo anterior, cabe señalar lo siguiente:

- En el expediente número 12 no consta comunicación al Consejo de Gobierno.
- Ninguno de los dos expedientes figura en el perfil del contratante, y por tanto, no se cumplen los artículos 63 y 154 de la LCSP ya que la tramitación de emergencia no exime de los requisitos de publicidad que exige la LCSP.

#### **4.3.4. Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico**

Se analiza un contrato de obras que tiene por objeto actuaciones de reparación de daños graves en la conducción de transporte de efluentes residuales entre la estación de pretratamiento de La Figar y la estación depuradora de aguas residuales de Gijón Oeste. Se trata del expediente número 17 del anexo IV siendo su importe de adjudicación IVA excluido de 886.379 euros.

En este caso, el órgano de contratación aprecia el grave peligro que justifica acudir a la tramitación de emergencia en base a un informe técnico de fecha 11 de junio de 2024 que se basa, a su vez, en otro informe técnico y de seguimiento elaborado por la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) que data de 2021 y en el que se ponen de manifiesto, entre otros, "dos tramos con patologías severas" sometiéndose, desde febrero de 2022, a controles de deformación por la EMA. Ya en 2024, el 17 de mayo se verifica la existencia de las deformaciones identificadas en el informe de 2021, apreciando que habían aumentado de forma importante en el último año, estando próximo a la rotura de la solera y colapso de la instalación.

Del análisis del expediente se desprende que las patologías severas de la conducción eran conocidas desde 2021 y objeto de seguimiento desde 2022, sin que consten hasta la declaración de emergencia actuaciones materiales de reparación o mitigación estructural suficientes, por lo que cabe cuestionar si una actuación más diligente hubiera evitado o minorado la situación de grave peligro finalmente apreciada.

Al margen de lo anterior, del análisis del marco temporal de actuación que se desprende del expediente no queda suficientemente acreditada la inmediatez que el artículo 120 de la LCSP exige para acudir a la tramitación de emergencia. En particular, si bien el acta de inicio se formalizó el 12 de junio de 2024, la primera certificación de obra no recoge unidades ejecutadas durante ese mes, sin que conste en el expediente una acreditación suficiente de la realización de actuaciones materiales en dicho periodo. En cualquier caso, aun sin entrar a valorar de forma concluyente el carácter inmediato de la intervención, el propio desarrollo temporal de la actuación pone de manifiesto que el órgano de contratación pudo haber valorado la utilización de otros procedimientos menos restrictivos de la concurrencia, conforme a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 3 de abril de 2025, entre ellos el procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia previsto en el artículo 168.b).1º de la LCSP, con las especialidades del artículo 170.

Por otra parte, tal y como dispone el artículo 120.2 de la LCSP, la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de grave peligro. Sin embargo, la consejería realiza la contratación total de la obra, sin entrar a valorar la posibilidad de adjudicar mediante este trámite excepcionalísimo aquellos trabajos imprescindibles para evitar el grave riesgo mientras inicia la contratación ordinaria de las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por



la administración y que no tengan carácter de emergencia. Además, no consta justificación de la elección del contratista al que se le adjudica directamente la ejecución de la obra en un plazo de seis meses por un importe de 1.072.519 euros, IVA incluido. A mayor abundamiento, la ejecución del contrato derivó en retrasos en la ejecución (siete meses sobre el plazo inicial) y un incremento de coste del 31,7 %, omitiéndose todo procedimiento para su autorización.

Por último, hay que señalar que este expediente no figura en el perfil del contratante de la consejería, y por tanto no se cumplen los artículos 63 y 154 de la LCSP ya que la tramitación de emergencia no exime de los requisitos de publicidad que exige la LCSP.

#### **4.3.5. Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias (Cadasa)**

Se analizan tres contratos de servicios tramitados por emergencia (13, 14 y 15 del anexo IV). Todos ellos tienen el mismo objeto, el servicio de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración de la ría de Avilés y sistema de saneamiento de Carreño. Los importes de adjudicación IVA excluido son 528.829 euros, 279.947 euros y 347.576 euros respectivamente, totalizando un importe de 1.155.902 euros.

A modo de justificación requerida en el artículo 120.1 a) de la LCSP, se alega la interrupción del servicio por falta de cobertura contractual, en la que el consorcio considera subsumible en la categoría de grave peligro en tanto que la licitación del contrato ordinario se encontraba aún en licitación en el momento de la finalización del contrato preexistente el 29 de febrero de 2024. A pesar de que la formalización del contrato resultante de la nueva licitación se produce el 6 de marzo de 2024, se acredita que por cuestiones técnicas no será posible iniciar los trabajos hasta el 1 de mayo de 2024, por lo que existe un plazo de dos meses en los que previsiblemente no habrá contrato en vigor, solventando esta situación mediante su adjudicación vía emergencia a la empresa que venía prestando el servicio por un importe de 307.446 euros.

Los expedientes 14 y 15 son extensiones del primer contrato (13) tramitado por emergencia debido a la interposición de dos recursos especiales en materia de contratación sobre el expediente de licitación ordinaria, que alargó más aún la prestación amparada en la tramitación extraordinaria de emergencia ya que finalmente se prolongó hasta septiembre de 2024, es decir, por un total de seis meses.

Cabe señalar que la última de las prórrogas acordadas por el órgano de contratación fue por un plazo de siete meses, cuando los pliegos preveían la posibilidad de autorizarla por un año. Es decir, podría haberse extendido la finalización del contrato inicial hasta el 29 de julio de 2024.

Sin perjuicio de que es cuestionable calificar la interposición de los recursos especiales que dieron lugar a los retrasos indeseados en la licitación como imprevisibles<sup>27</sup>, en cualquier caso, la administración tuvo conocimiento previo de la situación y dispuso de un margen temporal suficiente para haber acudido a la tramitación de un procedimiento negociado sin publicidad por razón de extrema urgencia, previsto en el apartado 1º del artículo 168 b) de la LCSP.

<sup>27</sup> Resoluciones del TACRC número 1589/2022, de 2 de febrero de 2023 y número 151/2022, de 3 de febrero.



#### 4.3.6. Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (Fasad)

Se ha analizado el expediente del servicio de limpieza diario (número 16 del anexo V) que ha sido tramitado por emergencia justificándolo en la apertura de un nuevo módulo en la Unidad Residencial Centro La Magdalena, lo que conlleva el incremento de usuarios en dicha unidad que hace necesario el servicio de limpieza diaria en la misma. El precio de adjudicación IVA excluido es de 7.484 euros.

Esta justificación no cumple los requisitos que exige el artículo 120 de la LCSP, ya que la administración debió haber valorado la posibilidad de modificación del expediente ordinario para incluir dicho módulo y en caso de no estar prevista esta modificación en los pliegos, sabía de su apertura con la antelación suficiente para haber tramitado dicho expediente por tramitación ordinaria (artículos 116 y 117 de la LCSP) mediante una adecuada planificación, exigida en el artículo 28.4 de la LCSP) una vez se tuvo conocimiento de que se iba a proceder a la apertura de ese nuevo módulo.

Este expediente no figura en el perfil del contratante, y por tanto no se cumplen los artículos 63 y 154 de la LCSP ya que la tramitación de emergencia no exime de los requisitos de publicidad que exige la LCSP.





## APENDICE 5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN MENOR

### 5.1. Consideraciones generales

La contratación menor es una forma ágil y sencilla de la que se puede servir el sector público para proveerse de obras, suministros y servicios de escasa relevancia económica<sup>28</sup>, a la que se aplica un sistema de tramitación especialmente simplificado (regulado en los apartados 2 a 6 del artículo 118 de la LCSP) y caracterizado por la posibilidad de ser adjudicado directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar que, además, cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación (artículo 131.3 de la LCSP). Con el objeto de evitar que el uso de la contratación menor pueda suponer un menoscabo de los principios generales que han de regir la contratación del sector público, contenidos en el artículo 1 de la LCSP<sup>29</sup>, se han de tener en cuenta, además de los aspectos señalados en el apartado anterior, las siguientes consideraciones:

- El artículo 99.2 de la LCSP establece que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”, de ahí que el artículo 118.2 de la precitada norma exija la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada, además de la necesidad del contrato, que tampoco se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales fijados en el artículo 118.1 de la LCSP.
- El artículo 29.8 de la LCSP establece que los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Otro elemento a considerar en la fiscalización de la contratación menor es en qué medida el sector público la utiliza como una respuesta rápida y sencilla a la satisfacción de necesidades puntuales de escasa relevancia económica o, si por el contrario, se detectan ámbitos de utilización reiterada y, por tanto, abusiva de la contratación menor para la cobertura de necesidades recurrentes, poniendo de manifiesto una inadecuada planificación de la actividad contractual (requerida por el artículo 28.4 de la LCSP), afectando con ello al cumplimiento de los principios que han de regir la contratación pública recogidos en el precitado artículo 1 de la LCSP. En este sentido existen múltiples pronunciamientos de diversos órganos como la JCCPE (Informes 8/2020 y 14/2020) la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana (Informe 2/2022), la Junta Consultiva de Contratación Pública de Aragón (Informe 3/2018), la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Instrucción 1/2019) o el Informe del Tribunal de Cuentas 1151/2016, entre otros.

<sup>28</sup> El artículo 118.1 de la LCSP establece como límite un valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

<sup>29</sup> Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre licitadores (lo que dificulta la eficiente utilización de los recursos públicos), así como la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.



## 5.2. Selección de la muestra de expedientes

### 5.2.1 Criterios de selección

Partiendo de la información comunicada en la RAC remitida por el conjunto del sector público autonómico en 2024 (apéndice 2), se seleccionó una muestra de contratos menores en función de los siguientes elementos de riesgo definidos en la planificación:

- Se seleccionaron todos los contratos cuyo valor estimado supere los límites del artículo 118.1 de la LCSP (40.000 euros para obras y 15.000 euros para suministros y servicios).
- También se incluyeron en la muestra aquellos contratos menores que potencialmente puedan ser susceptibles de incumplir el artículo 29.8 de la LCSP (plazo inferior a un año e imposibilidad de prórroga) por tener un objeto que por naturaleza sea de prestación continua en el tiempo.
- Finalmente se identificaron en el listado aquellos contratos menores tramitados y adjudicados por separado en los que aparezcan indicios de que su objeto pudiera ser susceptible de constituir una unidad funcional y su importe acumulado supere los límites previstos en el artículo 118.1 de la LCSP.

### 5.2.2 Expedientes seleccionados

Así, se seleccionaron un total de 63 contratos tramitados por 17 unidades con un valor estimado total de 1.009.052 euros, lo que supone una cobertura del 0,51 % del número total de contratos menores comunicados y del 3,26 % del valor estimado total. Los expedientes seleccionados se relacionan en el anexo V y se resumen en el cuadro 18:

**Cuadro 18. Expedientes de contratación menor seleccionados**

| Entidad                                                 | Núm. contratos seleccionados | VEC              | Precio adjudicación total (IVA excluido) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1.Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte | 7                            | 104.157          | 104.157                                  |
| 2.Consejería de Hacienda y Fondos Europeos              | 4                            | 83.879           | 69.967                                   |
| 3.Consejería de Salud                                   | 4                            | 61.701           | 53.176                                   |
| 4.Sespa                                                 | 10                           | 148.844          | 148.277                                  |
| 5.SEPA                                                  | 7                            | 102.979          | 92.824                                   |
| 6.ERA                                                   | 2                            | 29.688           | 27.016                                   |
| 7.CAST                                                  | 2                            | 30.705           | 30.705                                   |
| 8.Cadasa                                                | 1                            | 43.998           | 39.998                                   |
| 9. Esptpa                                               | 1                            | 15.000           | 15.000                                   |
| 10. Serida                                              | 1                            | 14.995           | 14.995                                   |
| 11. Universidad de Oviedo                               | 5                            | 15.585           | 16.583                                   |
| 12. Asturex (*)                                         | 8                            | 119.547          | 81.598                                   |
| 13. SPGP (*)                                            | 2                            | 29.018           | 29.018                                   |
| 14. Fasad (*)                                           | 1                            | 15.000           | 7.484                                    |
| 15. Fundación Barredo (*)                               | 2                            | 62.636           | 23.375                                   |
| 16. F. Niemeyer (*)                                     | 4                            | 99.000           | 92.549                                   |
| 17. FUO (*)                                             | 2                            | 32.319           | 26.515                                   |
| <b>Total</b>                                            | <b>63</b>                    | <b>1.009.052</b> | <b>873.238</b>                           |

(\*) Entidades consideradas Panap conforme el artículo 3 de la LCSP.

Dentro de la muestra seleccionada se incluyen diecinueve expedientes de contratos menores tramitados por seis entidades (correspondientes con los códigos 12 a 17 del



cuadro 18) que, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la LCSP, tienen la consideración de poder adjudicador no administración pública (Panap), cuyo régimen contractual se regula en los artículos 316 a 320 de la LCSP.

En este sentido, el artículo 318.a) de la LCSP establece de forma absolutamente paralela a la previsión de los artículos 118.1 y 131.3 para las entidades consideradas administración pública, la posibilidad de que los Panap puedan adjudicar directamente a empresarios con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria aquellos contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios con valor estimado inferior a 40.000 euros, así como servicios y suministros cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros. Así, tanto la Abogacía del Estado, en su Informe 2/2018, como la JCCPE, en su recomendación de 1 de marzo de 2018, ratificada en su Informe 14/2020, concluyen sobre la aplicabilidad a los Panap de las disposiciones que para la contratación menor se contienen en el artículo 118 de la LCSP.

### 5.3. Resultado de la fiscalización

#### 5.3.1. De las unidades consideradas administración pública a efectos del artículo 3 de la LCSP

##### 5.3.1.1. Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte

Se seleccionó una muestra de siete contratos menores cuyo análisis se ha desarrollado agrupado en función de las siguientes prestaciones que conforman su objeto:

**Cuadro 19. Contratos menores seleccionados de Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte**

| Cod.                                                                     | Objeto                                                                   | VEC           | Precio adjudicación (IVA excluido) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1                                                                        | Producción de Instalación Efímera: Pozo San Luis                         | 14.790        | 14.790                             |
| 2                                                                        | Producción de Instalación Efímera: Pozo Sotón                            | 14.875        | 14.875                             |
| 3                                                                        | Producción de Instalación Efímera: Pozo Santa Bárbara                    | 14.800        | 14.800                             |
| 4                                                                        | Producción de Instalación Efímera: Pozo San José                         | 14.825        | 14.825                             |
| <b>Contratos de servicios de instalaciones efímeras en pozos mineros</b> |                                                                          | <b>59.290</b> | <b>59.290</b>                      |
| 5                                                                        | Servicio de limpieza en la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" | 14.868        | 14.868                             |
| 6                                                                        | Servicio de limpieza en el Archivo Histórico de Asturias                 | 15.000        | 15.000                             |
| 7                                                                        | Servicio de limpieza en la Biblioteca Jovellanos                         | 14.999        | 14.999                             |
| <b>Contratos de servicios de limpieza en diversas instalaciones</b>      |                                                                          | <b>44.867</b> | <b>44.867</b>                      |

Del análisis de estos expedientes se concluye lo siguiente:

- En los cuatro primeros expedientes (codificados con los números 1, 2, 3 y 4), asociados al servicio de montaje de instalaciones efímeras en pozos mineros, consta declaración expresa del órgano de contratación de que no se está alterando el objeto del contrato con la finalidad de forzar la aplicación del contrato menor. Pese a ello, a criterio de este órgano de control, hubiera estado mucho más alineado con los principios generales de la contratación pública del artículo 1 de la LCSP la tramitación por procedimiento ordinario de un único contrato compuesto de cuatro lotes.
- En los tres expedientes relativos al servicio de limpieza (codificados con los números 5 a 7), a la hora de adjudicar el contrato menor, el órgano de contratación realiza una manifestación genérica de ausencia de división del objeto del contrato. Los tres



expedientes analizados son, de facto, una segunda prórroga mediante contrato menor, que pretende dar continuidad a un contrato ordinario finalizado el 28 de enero de 2024, de tal forma que los tres se encuentran precedidos de respectivos contratos menores, adjudicados por un plazo inicial de dos meses (hasta el 31 de marzo de 2024) en espera de la adjudicación y firma de un contrato ordinario en tramitación. Se ha comprobado que los tres contratos examinados se corresponden con los tres lotes en que se divide el contrato ordinario en tramitación (expediente CONP/2023/10475). Esta práctica supone una utilización contraria a derecho de la contratación menor, pues se advierte el incumplimiento de los apartados 2 y 6 del artículo 99, así como del artículo 118.1 de la LCSP.

Además de lo anterior, una vez finalizados dos de estos contratos menores (número 5 y 7), la consejería adjudicó a los respectivos adjudicatarios la continuación de la prestación mediante sendos contratos de emergencia, incidencia que consta analizada en el epígrafe 4.4.3 del informe.

- En ninguno de los siete expedientes analizados de esta consejería se justifica la forma de calcular el valor estimado del contrato conforme al artículo 101 de la LCSP ni el presupuesto base de licitación, conforme a lo previsto en el artículo 100 de la LCSP. Ello supone que no se puede alcanzar evidencia de la adecuada correlación que se ha de observar entre la prestación contratada y el precio abonado, que además, en todos los casos se encuentra muy próxima al límite legal del artículo 118.1 LCSP.

### 5.3.1.2. Consejería de Hacienda y Fondos Europeos

Se seleccionó una muestra de cuatro contratos menores cuyo análisis se realizó agrupado por objetos similares tal y como recoge el cuadro 20:

**Cuadro 20. Contratos menores seleccionados de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos**

| Cod.                                                                                    | Objeto                                                                                                                                                                                                               | VEC           | Precio adjudicación<br>(IVA excluido) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 8                                                                                       | Servicio de recogida y transporte de cadáveres que requieran actuación forense a realizar en la sede del Instituto de Medicina Legal                                                                                 | 14.574        | 4.574                                 |
| 9                                                                                       | Servicio de recogida y transporte de cadáveres que requieran actuación forense a realizar en la sede del Instituto de Medicina Legal                                                                                 | 14.574        | 14.574                                |
| <b>Servicio de recogida y transporte de cadáveres que requieran actuación forense</b>   |                                                                                                                                                                                                                      | <b>29.148</b> | <b>29.148</b>                         |
| 10                                                                                      | Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la instalación eléctrica del Palacio de Justicia de Oviedo                                                                          | 14.950        | 14.950                                |
| 11                                                                                      | Redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud y ejecución de los trabajos para instalación de grupo de presión para garantizar suministro a la red en el Palacio de Justicia de Gijón | 39.780        | 25.867                                |
| <b>Redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>54.730</b> | <b>40.817</b>                         |

En el caso de los contratos números 8 y 9 de la muestra se da la circunstancia que han sido adjudicados al mismo proveedor en agosto y octubre de 2024, hasta que el 13 de noviembre de 2024 se formalizó el contrato ordinario que da cobertura al servicio. De su examen se concluye que:

- En ambos, el precio de adjudicación se fija en términos de precio unitario, a razón de 429 euros por servicio (IVA excluido), estableciéndose un número estimado de 34 servicios para cada contrato a ejecutar durante un mes. Esto supone un valor estimado de 14.574 euros por contrato, es decir, prácticamente en el límite legal del artículo 118.1 de la LCSP para que pueda tramitarse como contrato menor. Esta



práctica supone un incumplimiento de lo previsto en los artículos 99.2 y 118.1 de la LCSP, ya que el valor estimado total de ambos contratos se eleva a 29.148 euros.

- Aunque en ambos expedientes de contratación consta asignado un responsable del contrato, este no es designado por el órgano de contratación tal y como establece el artículo 62.1 de la LCSP.

Del análisis de los contratos asociados al servicio de redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud (número 10 y 11) se concluye:

- En ninguno de los dos expedientes se acredita la forma de cálculo del presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, conforme a lo previsto en los artículos 100 y 101 de la LCSP, lo que supone que no se pueda alcanzar evidencia de la necesaria correlación que ha de existir entre la prestación contratada y el precio abonado.
- En el expediente número 10 se incluye la recepción de la obra supervisada una vez haya transcurrido el periodo de garantía que, conforme a lo previsto en el artículo 243.3 de la LCSP, ha de ser como mínimo de un año salvo circunstancias excepcionales. Es por ello por lo que se aprecia un incumplimiento del artículo 29.8 de la LCSP, que prohíbe que los contratos menores puedan tener una duración superior al año, no siendo aplicable a este supuesto la excepción prevista en el apartado 7 del precitado artículo 29<sup>30</sup>, dado que la obra a dirigir no encaja en los supuestos del artículo 118 de la LCSP, puesto que su valor estimado según el proyecto presentado asciende a 1.220.581 euros.
- El expediente número 11 tiene como particularidad que su objeto incluye, además de los servicios de redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, la ejecución de las obras correspondientes a la instalación de un grupo de presión para garantizar el suministro a la red de B.I.E.S en el Palacio de Justicia de Gijón. La inclusión de la ejecución de las obras en el objeto del contrato supone un incumplimiento del artículo 70.2 de la LCSP.
- En lo que respecta a la ejecución del contrato anterior (número 11) se ha constatado que el proyecto fue entregado el 27 de febrero de 2025, por lo que se ha incumplido el plazo de quince días fijado en la Resolución de adjudicación de 27 de diciembre de 2024, notificada al contratista ese mismo día, sin que conste acuerdo de ampliación de plazo o, en su caso, la aplicación de penalidades al respecto<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> El artículo 29.7 de la LCSP prevé la posibilidad de que un contrato menor de servicios complementarios de un contrato menor de obras pueda tener una duración superior a un año, siempre que ambos cumplan los requisitos del artículo 118 de la LCSP, que su duración no exceda de 30 meses y que el exceso sobre el año venga justificado exclusivamente por la duración del periodo de garantía de la obra y los trabajos de liquidación del contrato principal.

<sup>31</sup> "La entidad fiscalizada manifiesta en fase de alegaciones que el proyecto obrante remitido a la Sindicatura de Cuentas es el definitivo tras haber subsanado la adjudicataria las deficiencias detectadas por el personal técnico de la Consejería en un documento presentado en plazo, motivo por el cual no consideró imponer penalidad. La Sindicatura considera verosímil esta explicación, pero no puede modificar el informe a la vista de que no se aporta documentación justificativa de la misma"



### 5.3.1.3. Consejería de Salud

Se seleccionó una muestra integrada por los cuatro contratos menores que se muestran en el cuadro 21:

**Cuadro 21. Contratos menores seleccionados de la Consejería de Salud**

| Cod.                                                                                  | Objeto                                                                                                                                                       | VEC           | Precio adjudicación (IVA excluido) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 12                                                                                    | Redacción P.B.E, estudio seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de renovación y reforma de cubierta del C.S.S. de Villalegre-La Luz (Avilés) | 14.900        | 14.304                             |
| 13                                                                                    | Redacción P.B.E, estudio seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de reforma y adecuación del Consultorio periférico La Manxoya.               | 14.950        | 12.954                             |
| <b>Servicio de recogida y transporte de cadáveres que requieran actuación forense</b> |                                                                                                                                                              | <b>29.850</b> | <b>27.258</b>                      |
| 14                                                                                    | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública del Principado de Asturias                          | 14.155        | 14.036                             |
| 15                                                                                    | Contrato de servicio de limpieza del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo.                                                            | 17.696        | 11.881                             |
| <b>Total</b>                                                                          |                                                                                                                                                              | <b>61.701</b> | <b>53.176</b>                      |

Como se puede observar, en este caso únicamente se han agrupado los contratos números 12 y 13 por tener el mismo objeto, no así los números 14 y 15 que se analizan de forma independiente. De la fiscalización de todos ellos procede concluir:

- El plazo de ejecución de los contratos números 12 y 13 viene determinado tanto por el plazo de redacción de los respectivos proyectos como por el de ejecución y garantía de las obras hasta su liquidación, por lo que va a exceder del plazo improrrogable de un año establecido en el artículo 29.8 de la LCSP ya que no le puede ser de aplicación la excepción prevista en el artículo 29.7 de la LCSP, dado que se ha constatado que el valor estimado de cada proyecto de obras supera el límite de 40.000 euros fijado en el artículo 118.1 de la LCSP para el contrato menor de obras.
- En ninguno de los dos expedientes (números 12 y 13) se justifica el cálculo del presupuesto base de licitación ni del valor estimado del contrato en los términos de los artículos 100 y 101 de la LCSP. Ello impide acreditar, además, la necesaria correlación entre precio pagado y la prestación recibida.
- Respecto al contrato menor número 14, de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública, se ha podido comprobar que es uno de los contratos menores que han sido concatenados desde la finalización en marzo de 2022 del contrato ordinario de mantenimiento del que trae causa, acumulando un gasto total (IVA incluido) de 58.380 euros. A la fecha de finalización del contrato menor analizado (29 de mayo de 2025) aún no se disponía de un contrato de mantenimiento, por lo que se formalizó un nuevo contrato menor por un periodo de doce meses a través del expediente CONP/2025/4859.

Esta concatenación de contratos menores en la prestación del servicio de mantenimiento ordinario de instalaciones supone una utilización inadecuada de esta figura, incumpliendo lo previsto en los artículos 29.8, 99.2 y 118.1 de la LCSP, y pone de manifiesto una programación deficiente de la actividad contractual requerida en el artículo 28.4 de la LCSP que compromete los principios generales de la contratación pública recogidos en el artículo 1 de la ley.

- En lo que refiere al contrato menor número 15, ha sido formalizado en mayo de 2024 para dar cobertura a la prestación del servicio de limpieza de un nuevo centro de



valoración de personas con discapacidad en Oviedo, por un periodo de seis meses y medio a contar desde su apertura. Dado que se ha comprobado que a fecha de ejecución del trabajo de campo (junio 2025) se habían facturado cinco meses y medio (desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025) y que el contrato ordinario que dará cobertura al servicio se encuentra en fase de propuesta de adjudicación por la mesa de contratación, no procede señalar incidencias en su fiscalización.

5.3.1.4. Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)

Del Sespa se seleccionaron un total de diez contratos, cuatro de suministros y seis de servicios, todos ellos en el Área Sanitaria V (Gijón) con un valor estimado individual muy próximo al límite legal establecido en el artículo 118.1 de la LCSP (menos de 15.000 euros) tal y como muestra el cuadro 22:

Cuadro 22. Contratos menores seleccionados del SESPA

| Cod.                                                 | Objeto                                                                                                                                                                           | VEC           | Precio adjudicación (IVA excluido) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 16                                                   | Mantenimiento varios equipos del HVAB (Ecógrafo URO, Rx portátil,)                                                                                                               | 14.995        | 14.428,                            |
| 17                                                   | Mantenimiento preventivo y correctivo de la Sala 2 de Radiología Digital del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Cabueñes.                                | 14.988        | 14.988,                            |
| 18                                                   | Mantenimiento preventivo y correctivo de la Sala 14 de Radiología Digital del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Cabueñes.                               | 14.988        | 14.988                             |
| 19                                                   | Mantenimiento de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida del Hospital Universitario de Cabueñes.                                                                             | 14.581        | 14.581                             |
| 20                                                   | Mantenimiento preventivo, técnico legal y correctivo en modo todo riesgo de cinco (5) gastroscopios ubicados en el Servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Cabueñes. | 14.700        | 14.700                             |
| 21                                                   | Mantenimiento de las instalaciones de La Casa del Mar de Gijón, Área Sanitaria V.                                                                                                | 14.978        | 14.978                             |
| <b>Contratos de servicios de mantenimiento anual</b> |                                                                                                                                                                                  | <b>89.230</b> | <b>88.663</b>                      |
| 22                                                   | Arrendamiento de un equipo de doblado mecánico con destino a la Lavandería del Hospital Universitario de Cabueñes.                                                               | 14.793        | 14.793                             |
| 23                                                   | Arrendamiento de un ecógrafo de endoscopia para el Servicio de Digestivo y la sección de Neumología del Hospital Universitario de Cabueñes.                                      | 14.988        | 14.988                             |
| 24                                                   | Arrendamiento de un eco broncoscopio con destino a la Sección de Neumología del Hospital Universitario de Cabueñes.                                                              | 14.988        | 14.988                             |
| 25                                                   | Arrendamiento de un Tomógrafo de coherencia óptica (OCT) para el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Cabueñes.                                                | 14.844        | 14.844                             |
| <b>Contratos de arrendamiento (suministros)</b>      |                                                                                                                                                                                  | <b>59.613</b> | <b>59.613</b>                      |

Tal y como se puede observar, el SESPA continúa, al igual que en ejercicios anteriormente fiscalizados<sup>32</sup>, utilizando la figura del contrato menor para dar cobertura a necesidades ordinarias y con vocación de permanencia en el tiempo que debieran ser adjudicados mediante tramitación ordinaria, lo que pone de manifiesto una inadecuada planificación de la contratación, requerida en el artículo 28.4 de la LCSP, para dar adecuado cumplimiento a los principios generales de la contratación pública contenidos en el artículo 1 de la Ley. Así:

- Los seis contratos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (números 16 a 21), afectan a equipos e instalaciones con una vida útil superior al año natural, lo

<sup>32</sup> Informe de fiscalización sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2023 (Núm.165/2025) e Informe de sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2022 (Núm. 151/2024).



que resulta incompatible con el límite de un año improrrogable de duración del contrato menor establecido en el artículo 29.8 de la LCSP. Además, se ha comprobado que en tres de ellos ya se había tramitado como menor otro contrato con el mismo objeto y duración anual en 2023 adjudicado al mismo proveedor, extendiéndose dicha práctica hasta 2022 en dos de ellos. Ello supone, además un incumplimiento de los artículos 99.2 y 118.1 de la LCSP.

- En el caso de los contratos de arrendamiento de equipos (número 22 a 25) sucede de igual manera que en el caso anterior. En este sentido, se ha comprobado que dichos alquileres no responden a necesidades puntuales, sino que tienen vocación de permanencia, dado que en los cuatro contratos analizados se verifica la existencia de otro contrato con el mismo objeto adjudicado también por periodo de un año al mismo proveedor en el ejercicio anterior al analizado (2023) llegando incluso en uno de ellos al ejercicio 2022.
- En ninguno de los diez contratos analizados se justifica la forma de cálculo del presupuesto base de licitación ni el valor estimado del contrato en los términos de los artículos 100 y 101 de la LCSP, lo que impide acreditar la adecuación del precio a la prestación contratada.

#### 5.3.1.5. Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)

Se han analizado un total de siete contratos menores en función de los siguientes grupos de prestaciones (cuadro 23):

**Cuadro 23. Contratos menores seleccionados del SEPA**

| Cod.                                                   | Objeto                                                                                                                                                                         | VEC           | Precio adjudicación (IVA excluido) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 26                                                     | Suministro de 10 sillas 24/7 para los puestos de atención 24 horas de la sala 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)                                | 14.876        | 10.208                             |
| 27                                                     | Suministro e instalación de componentes de las sillas operativas de los puestos de atención 24 h. de la sala 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) | 14.820        | 14.076                             |
| <b>Total suministros de sillas y sus componentes</b>   |                                                                                                                                                                                | <b>29.696</b> | <b>24.284</b>                      |
| 28                                                     | Suministro de ropa de montaña, calzado de montaña, equipamiento de montaña y equipamiento de travesía                                                                          | 14.876        | 10.208                             |
| 29                                                     | Suministro de cascos para personal de nuevo ingreso Area bomberos.                                                                                                             | 14.820        | 14.076                             |
| 30                                                     | Suministro guantes de intervención para el personal operativo de nuevo ingreso                                                                                                 | 14.876        | 10.208                             |
| <b>Total suministro de equipación para el personal</b> |                                                                                                                                                                                | <b>44.572</b> | <b>34.492</b>                      |
| 31                                                     | Adquisición de sesenta y cinco taquillas primera intervención                                                                                                                  | 14.950        | 14.950                             |
| 32                                                     | Adquisición de treinta y nueve (39) taquillas de vestuario                                                                                                                     | 14.820        | 14.586                             |
| <b>Total suministro de taquillas para vestuario</b>    |                                                                                                                                                                                | <b>29.770</b> | <b>29.536</b>                      |

De su fiscalización conjunta por objeto procede hacer las siguientes consideraciones:

- Los contratos números 26 y 27 se fiscalizan sin incidencias. En este sentido, se ha comprobado que ambos contratos son independientes; el primero tiene por objeto el suministro de diez sillas nuevas, mientras que el segundo está destinado a suministrar repuestos que sirvan para reparar las ya existentes.
- En los tres contratos de suministro de vestuario (números 28 a 30), el órgano de contratación manifiesta que no se está alterando el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los umbrales de publicidad. Sin embargo, en menos de un mes





se adjudican tres contratos de suministro de vestuario cuya necesidad es conocida de antemano tal y como se desprende de los informes justificativos de necesidad, por lo que no cabe su división en tres expedientes de contratación menor, contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 99.2 y 118 de la LCSP.

Además de la incidencia anterior, los tres contratos tienen por objeto la satisfacción de una necesidad ordinaria de la entidad, cuya contratación debe ser objeto de una adecuada planificación (requerida en el artículo 28.4 de la LCSP) que permita disponer en todo momento de un contrato tramitado conforme al sistema ordinario de los artículos 116 y 117 de la LCSP, no pudiendo ser objeto de contratación menor. Estas mismas incidencias ya fueron puestas de manifiesto para esta entidad en la fiscalización efectuada por esta Sindicatura de Cuentas sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2023<sup>33</sup>.

- Los contratos relativos al suministro de taquillas (números 31 y 32) fueron adjudicados al mismo proveedor a lo largo del mes de abril de 2024. A la vista de lo previsto en los artículos 99.2 y 118.1 de la LCSP, la entidad debió tramitar un único contrato ordinario (regido por los artículos 116 y 117 de la LCSP), con un valor estimado de 29.539 euros, con posibilidad de división en dos lotes en función de los diferentes tamaños de taquillas a suministrar.
- La factura soporte del suministro de taquillas contenido en el expediente número 31 fue emitida el 2 de abril de 2004, ocho días antes de que el órgano de contratación le adjudicara el contrato (10 de abril de 2024) e incluso dos días antes de que el 4 de abril el responsable del contrato emitiera el informe propuesta de adjudicación, tras no haber presentado oferta las otras dos entidades requeridas en la petición.

5.3.1.6. Establecimientos Residenciales de Ancianos del Principado de Asturias (ERA)

Se seleccionaron dos contratos menores con el siguiente desglose (cuadro 24):

| Cuadro 24. Contratos menores seleccionados del ERA |                                                            |        |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Cod.                                               | Objeto                                                     | VEC    | Precio adjudicación (IVA excluido) |
| 33                                                 | Asistencia técnica actividad desarrollada CPR MIXTA        | 14.844 | 13.508                             |
| 34                                                 | Asistencia técnica actividad desarrollada CPR Santa Teresa | 14.844 | 13.508                             |
| Total contratos de asistencia técnica              |                                                            | 29.688 | 27.016                             |

Ambos contratos fueron adjudicados el mismo día al único proveedor que presentó oferta a un anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante de la entidad, donde se establecía el precio como único criterio de adjudicación y se fijaba en siete días el plazo de presentación de ofertas.

Con independencia de que el órgano de contratación manifiesta en ambos expedientes que no se está dividiendo el objeto del contrato para realizar un uso inadecuado de la contratación menor, tal y como requiere el artículo 118.2 de la LCSP y se ha comprobado que nos encontramos ante prestaciones referidas a dos centros diferentes, a criterio de esta Sindicatura de Cuentas hubiera estado mucho más alineado con los principios rectores de la contratación pública, contenidos en el artículo 1 de la LCSP, que se hubiera

<sup>33</sup> Informe 165/2025 de la Sindicatura de Cuentas.



tramitado un único contrato ordinario conforme a los artículos 116 y 117 de la LCSP que, en su caso, podría haberse dividido en dos lotes, considerando que ambos contratos tienen el mismo objeto y se tramitaron en paralelo en el tiempo.

En ese caso, dicho contrato ordinario hubiese tenido la particularidad de que, al tener por objeto una prestación de naturaleza intelectual, no hubiera podido adjudicarse por el procedimiento especialmente abreviado del artículo 159.6 de la LCSP y los criterios de adjudicación basados en la calidad hubieran sido preponderantes respecto al precio (que fue el único aplicado en los expedientes fiscalizados), tal y como establece el artículo 145.5 de la LCSP.

Por otro lado, existe una incidencia relativa al precio del contrato y es que en ninguno de los expedientes se justifica el cálculo del presupuesto base de licitación ni del valor estimado del contrato, tal y como exigen los artículos 100 y 101 de la LCSP. Ello impide alcanzar evidencia sobre la existencia de correlación entre prestación recibida y precio abonado.

### **5.3.1.7. Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST)**

Se seleccionaron dos contratos de servicios informáticos (números 35 y 36 de la muestra del anexo V) cuyo objeto es dar continuidad en la prestación de sendos servicios que, habiendo agotado sus prórrogas, aún no habían sido cubiertos a través de una nueva tramitación ordinaria. De su fiscalización procede hacer las siguientes consideraciones:

- En ninguno se incorpora la justificación del órgano de contratación respecto a la ausencia de alteración del objeto del contrato con la finalidad de forzar la aplicación de la contratación menor, como exige el artículo 118.2 de la LCSP.
- El contrato número 35 supone, de facto, la continuidad de un contrato ordinario legalmente improrrogable (el CST/2024/165) cuyo objeto era apoyar el proceso de digitalización de las entidades locales del Principado de Asturias. En este sentido, se da la circunstancia de que el contrato fiscalizado se da por finalizado a mediados de enero de 2025, cuando la facturación acumulada (IVA excluido) desde el mes de marzo de 2024 alcanzó el importe de 14.925 euros (en el límite de los 15.000 euros establecido en el artículo 118.1 de la LCSP), comprobándose que desde el referido mes de enero de 2025 se continuó la prestación con el mismo proveedor y en las mismas condiciones a través de un nuevo contrato menor (expediente 16882Y), sin que conste que a fecha de ejecución de las pruebas de auditoría (junio de 2025) hubiera finalizado. Ello supone un incumplimiento de los artículos 99.2 y 118.1 de la LCSP.
- El contrato número 36 tiene por objeto la extensión mediante contrato menor del servicio de gestión y administración del CPD del CAST, haciendo de contrato puente entre la finalización del contrato CST/2017/56 (el 15 de abril de 2024) y el inicio en la ejecución del nuevo contrato (expediente CST/2024/29) suscrito el 31 de julio de 2024. En este punto hay que advertir que este último expediente se inició el 18 de abril de 2024 (según consta en la resolución de inicio subida en la Plataforma de Contratación del Sector Público), esto es, tres días después de la finalización del contrato ordinario del que trae causa. Ello pone de manifiesto una inadecuada planificación de la actividad contractual requerida en el artículo 28.4 de la LCSP. El importe total facturado durante la ejecución de este contrato menor analizado ascendió a 15.608 euros (IVA excluido) lo que supone que se ha excedido el límite legal del artículo 118.1 de la LCSP.



- En ninguno de los dos contratos analizados (números 35 y 36) se acredita el cálculo del presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato conforme a los requerimientos de los artículos 100 y 101 de la LCSP. Ello impide alcanzar evidencia de la necesaria adecuación entre prestación recibida y precio pagado.

#### 5.3.1.8. Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa)

Se seleccionó un contrato menor de obras, más concretamente, el de sustitución de la conducción de alivio de la EBAR CLAS, sistema de saneamiento y depuración de Ribadesella (número 37 de la muestra del anexo V).

En el apartado cuatro de la memoria justificativa del contrato, suscrita el 28 de junio de 2024 por el órgano de contratación, se afirma que el valor estimado del contrato asciende a 43.998 euros, importe que además es el declarado como valor estimado en la RAC comunicada por la propia entidad fiscalizada a la Sindicatura de Cuentas. Dicho valor estimado excede el límite fijado en el artículo 118.1 de la LCSP, para que el mismo pueda ser tramitado como contrato menor.

A la hora de calcular el valor estimado del contrato, en el referido documento se indica que incluye la previsión de incremento del diez por ciento por excesos de medición en la certificación final previsto en el artículo 242.4 LCSP, de tal forma que al presupuesto base de licitación (IVA excluido), estimado en 39.998 euros (en el límite de los 40.000 euros previsto en el artículo 118.1 de la LCSP), se le adiciona la referida previsión de exceso de medición del diez por ciento (3.999 euros).

La inclusión de este concepto en el cálculo del valor estimado del contrato de obras es jurídicamente aceptable puesto que, aunque el criterio manifestado por la JCCPE en su Informe 85/2018 (y anterior 43/2008) era contrario a la misma, lo cierto es que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 1516/2021, concluye que "resulta adecuado el cómputo del diez por ciento de liquidación final a efectos de determinar el valor estimado del contrato". En cualquier caso, la entidad tramitó el contrato fiscalizado como contrato menor de obras, sin atender al valor estimado aprobado por el órgano de contratación en la memoria justificativa del contrato.

#### 5.3.1.9. Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (Epstpa)

De este ente se seleccionó un contrato menor (número 38 de la muestra) cuyo objeto es el suministro de cartones de bingo para el Epstpa hasta formalizar el contrato ordinario en tramitación en aquel momento. De su análisis se concluye que:

- Se fijó un valor estimado de 15.000 euros, por lo que incumple el límite del artículo 118.1 de la LCSP, siendo adjudicado bajo la modalidad de precio unitario con un presupuesto máximo autorizado de 18.150 euros (15.000 euros más IVA).
- En la fase de ejecución del contrato no se han detectado incidencias en su ejecución, habiendo comprobado que la duración no excedió el límite del artículo 29.8 de la LCSP y que la suma de facturas presentadas tampoco alcanzó el gasto comprometido en la resolución de adjudicación.

#### 5.3.1.10. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida)



Se seleccionó para su fiscalización el contrato menor de servicio de seguridad privada en las instalaciones (número 39 de la muestra), con un valor estimado de 14.995 euros.

Del examen del expediente se concluye que se está utilizando la figura del contrato menor, fijando un presupuesto base de licitación y un valor estimado del contrato en el límite del artículo 118.1 de la LCSP, sin que se justifique su cálculo en el expediente conforme a lo previsto en los artículos 100 y 101 de la LCSP, para adjudicar directamente un contrato de servicios que tiene vocación de permanencia en el tiempo, por lo que, de haber mediado una adecuada planificación conforme a lo previsto en el artículo 28.4 de la LCSP, dicha adjudicación debería seguir la tramitación ordinaria prevista en los artículos 116 y 117 de la LCSP.

### 5.3.1.11. Universidad de Oviedo

Se seleccionaron cinco contratos menores de servicios de agencia de viajes (números 40 a 44 de la muestra), adjudicados al mismo proveedor a lo largo del ejercicio fiscalizado, cuyo valor estimado acumulado excede el límite del artículo 118.1 de la LCS tal y como se observa en el cuadro 25:

**Cuadro 25. Contratos menores seleccionados de la Universidad de Oviedo**

| Cod.                                        | Objeto                                                                                                                                 | VEC            | Precio adjudicación<br>(IVA excluido) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 40                                          | Servicio de alojamiento de los atletas desplazados para participar en la jornada final del campeonato de España por clubes. Castellón. | 15.000         | 14.500                                |
| 41                                          | Servicio de alojamiento de los atletas desplazados para participar en el campeonato de España universitario de atletismo               | 15.000         | 15.000                                |
| 42                                          | Servicio de alojamiento de los atletas desplazados para participar en la segunda jornada del campeonato de España por clubes           | 26.000         | 25.159                                |
| 43                                          | Billetes de viaje a Punta Arenas, Chile, como entrada y salida de la Antártida por Campaña de trabajo científico en Antártida          | 43.000         | 37.890                                |
| 44                                          | Billetes de viaje a Punta Arenas, Chile, como entrada y salida de la Antártida por Campaña de trabajo científico en Antártida          | 15.000         | 14.500                                |
| <b>Total contratos de agencia de viajes</b> |                                                                                                                                        | <b>114.000</b> | <b>107.049</b>                        |

Del examen de estos expedientes se concluye:

- En ninguno de los expedientes analizados se acredita la forma de calcular el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato en los términos requeridos por los artículos 100 y 101 de la LCSP, lo que impide alcanzar evidencia de la adecuación del precio abonado con la prestación contratada.
- En todos los casos, a la vista de la prestación contratada, se trata de un servicio ordinario cuya licitación debe tramitarse por el procedimiento ordinario previsto en los artículos 116 y 117 de la LCSP, circunstancia que ya había sido advertida por la Sindicatura de Cuentas en informes anteriores<sup>34</sup>, no cabiendo su tramitación como contrato menor. Esto pone de manifiesto una inadecuada planificación de la actividad contractual, exigida en el artículo 28.4 de la LCSP.
- Además, se ha comprobado que durante el ejercicio fiscalizado la Universidad de Oviedo adjudicó a este proveedor mediante contrato menor un total de 84 servicios de agencia de viaje (incluidos los analizados) con un valor estimado declarado

<sup>34</sup> Informe de fiscalización sobre la contratación del Sector Público Autonómico, Ejercicio 2023 (Informe 165/2025).



acumulado de 260.097 euros, lo que implica un incumplimiento de los artículos 99.2 y 118.1 de la LCSP.

- No consta que el órgano de contratación hubiera nombrado responsable en ninguno de los contratos examinados en los términos requeridos por el artículo 62 de la LCSP.

### 5.3.2. De las unidades que no tienen la consideración de administración pública conforme al artículo 3 de la LCSP

Las entidades analizadas cuyos resultados se muestran a continuación tienen consideración de Panap por lo que se encuentran en todos los casos sometidos al régimen establecido en los artículos 316 a 320 de la LCSP en los términos ya señalados al inicio del apéndice 5.2.

#### 5.3.2.1. Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex)

Se seleccionaron un total de ocho contratos menores (números 45 a 52 de la muestra) cuyo objeto es el servicio de agencia de viajes tal y como se puede apreciar en el cuadro 26. Todos ellos han sido adjudicados en 2024 a un mismo proveedor, previa publicación del anuncio en su portal de contratación y cuyo valor estimado acumulado excede el límite del artículo 118.1 de la LCSP.

**Cuadro 26. Contratos menores seleccionados de Asturex**

| Cod.                                        | Objeto                                                                                                                                                                                              | VEC            | Precio adjudicación (IVA excluido) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 45                                          | Servicio de agencia de viajes para la organización del viaje empresarial a Zurich (Suiza - septiembre 2024)                                                                                         | 14.999         | 12.400                             |
| 46                                          | Servicio de agencia de viajes para la organización del viaje empresarial multisectorial a Omán y EAU del 12 al 18 de octubre del 2024.                                                              | 14.999         | 12.399                             |
| 47                                          | Servicio de agencia de viajes, para la organización del viaje empresarial multisectorial a Brasil, del 22 al 28 de septiembre del 2024.                                                             | 14.999         | 8.300                              |
| 48                                          | Servicio de agencia de viajes para la organización del viaje empresarial multisectorial a Taiwán y Filipinas del 2 al 9 de noviembre del 2024.                                                      | 14.900         | 10.000                             |
| 49                                          | Servicio de contratación de agencia de viajes para la visita a Asturias de un grupo de 6 visitantes internacionales de Brasil, Croacia, Polonia y Suiza durante los días 9 a 11 de octubre de 2024. | 14.950         | 7.200                              |
| 50                                          | Servicio de agencia de viajes para la organización del viaje empresarial de los sectores metal y construcción a Brasil del 3 al 8 de noviembre del 2024.                                            | 14.900         | 9.699                              |
| 51                                          | Servicio de agencia de viajes para la organización del del viaje empresarial multisectorial a México del 24 al 29 de noviembre del 2024.                                                            | 14.900         | 9.500                              |
| 52                                          | Servicio de agencia de viajes para la organización del viaje empresarial multisectorial a Arabia Saudí y Kuwait del 1 al 8 de marzo del 2024                                                        | 14.900         | 12.100                             |
| <b>Total contratos de agencia de viajes</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>119.547</b> | <b>81.598</b>                      |

Del examen de estos expedientes se concluye:

- En ninguno de los expedientes analizados se acredita la forma de calcular el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato en los términos requeridos por los artículos 100 y 101 de la LCSP, lo que implica, por una parte, que el órgano de contratación no tenga referencia de la adecuación a precios de mercado del presupuesto base de licitación consignado y, por otra, explica las relevantes diferencias apreciadas entre el presupuesto base de licitación y el precio de adjudicación (IVA excluido) que se observa en los expedientes analizados.



- Considerando el objeto social de la entidad fiscalizada, resulta obvio concluir que el servicio de agencia de viajes es necesariamente un servicio ordinario cuya licitación debe tramitarse por el procedimiento ordinario previsto en los artículos 116 y 117 de la LCSP, no cabiendo su tramitación como contrato menor. Ello pone de manifiesto una inadecuada planificación de la actividad contractual, exigida en el artículo 28.4 de la LCSP en relación con el respeto a los principios generales de la contratación pública contenidos en el artículo 1 de la ley.

Realizado un examen detallado de la RAC declarada por la entidad fiscalizada se observa que, incluidos los ocho contratos fiscalizados, fueron adjudicados al mismo proveedor un total de veinte contratos menores de servicio de agencia de viajes, con un valor estimado total de 245.507 euros y un precio de adjudicación acumulado de ascendió a 171.703 euros (IVA excluido). Ello implica un incumplimiento de lo previsto en los artículos 99.2 y 118.1 de la LCSP.

#### **5.3.2.2. Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística del Principado de Asturias (SPGP)**

Se seleccionaron dos contratos menores de servicios (números 53 y 54 de la muestra), adjudicados en el mes de diciembre de 2024 a un único proveedor, con el mismo objeto (el traslado y atención médica a los accidentados en la Estación Invernal de Fuetes de Invierno) y un valor estimado acumulado que excede el límite del artículo 118.1 de la LCSP.

Del análisis de ambos contratos se concluye que, hasta la entrada en vigor del contrato ordinario en licitación con el mismo objeto, cuya formalización aparece publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14 de enero de 2025, la entidad fiscalizada concatenó dos contratos menores con un valor estimado acumulado de 29.018 euros y un importe total realmente facturado de 16.684 euros, lo que implica un incumplimiento de los artículos 99.2 y 118.1 de la LCSP.

Además, con independencia de que en el informe propuesta del director de la estación este se postula como responsable del contrato, no consta que la designación de esta figura hubiera sido realizada por el órgano de contratación, tal y como se requiere en el artículo 63 de la LCSP.

#### **5.3.2.3. Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidad (Fasad)**

Se seleccionó para su examen el contrato menor de servicio de comedor del Centro de Día de Pando (número 55 de la muestra). De su análisis se concluye que realmente no responde a un contrato menor, tal y como la entidad fiscalizada comunicó en la RAC, sino ante un acuerdo por el que Fasad abona mensualmente a la Fundación Docente de Mineros Asturianos (Fundoma) el coste de las comidas que sirve a los usuarios del Centro de Día Pando (responsabilidad de Fasad) ubicado en una planta de un edificio del complejo residencial Fundoma.

Sin perjuicio de que no se detecta ningún incumplimiento relevante, esta relación jurídica entre Fasad y Fundoma debería instrumentarse a través de un convenio en vez de un contrato administrativo.



**5.3.2.4. Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer**

Se seleccionaron un total de cuatro contratos (números 56 a 59 de la muestra) con el detalle recogido en el cuadro 27:

**Cuadro 27. Contratos menores seleccionados del Centro Niemeyer**

| Cod.         | Objeto                                                                          | VEC           | Precio adjudicación (IVA excluido) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 56           | Mantenimiento Preventivo anual de las instalaciones de climatización del centro | 15.000        | 14.500                             |
| 57           | Exhibición Mupis Circuito Local (Oviedo-Gijón)                                  | 15.000        | 15.000                             |
| 58           | Limpieza de la cubierta de la cúpula del centro                                 | 26.000        | 25.159                             |
| 59           | Reparación de los petos perimetrales de la plaza del Centro Niemeyer            | 43.000        | 37.890                             |
| <b>Total</b> |                                                                                 | <b>99.000</b> | <b>92.549</b>                      |

Del examen de estos expedientes se identifican las siguientes incidencias:

- El objeto del contrato número 58 (limpieza de la cúpula del Centro Niemeyer), aunque fue comunicado por la fiscalizada en su relación anual de contratos como contrato menor de servicios, en realidad fue correctamente tramitado como contrato menor de obras, dado que su objeto se puede incluir en el ámbito del Anexo I, Sección F, Clase 4545 de la LCSP.
- De similar forma, el valor estimado comunicado por la entidad fiscalizada en la RAC para el contrato número 59 (obras de reparación de petos perimetrales) fue de 43.000 euros, importe que en principio excedería el límite de 40.000 euros fijado en el artículo 118.1 de la LCSP para que a este expediente pudiera serle de aplicación su tramitación como contrato menor. No obstante, se ha comprobado que en el informe justificativo de la necesidad se hace referencia a un valor estimado de 39.000 euros y luego se adjudica y factura por importe de 37.890 euros más IVA.
- En los contratos números 56 y 57 se fija directamente un valor estimado de 15.000 euros lo que, a la vista de la redacción del artículo 118.1 de la LCSP, imposibilitaría la tramitación del expediente analizado como contrato menor.

Además, se dan las siguientes incidencias comunes a todos ellos:

- En ninguno de los cuatro contratos el órgano de contratación justifica la ausencia de división del objeto del contrato para su tramitación como menor, tal y como exige el artículo 118.2 de la LCSP.
- En ninguno de los contratos el órgano de contratación designa responsable del contrato, tal y como determina el artículo 62 de la LCSP, sin perjuicio de que en los informes justificativos de la necesidad se haga en todos los casos referencia al encargado del área correspondiente como responsable del contrato.
- En ninguno de los contratos se justifica en el expediente el cálculo del presupuesto base de licitación ni del valor estimado, lo que supone incumplir los artículos 100 y 101 de la LCSP e impide analizar la necesaria correlación que ha de existir entre la prestación realizada y el precio pagado. En este sentido, el número 59 incorpora un documento descriptivo de las actuaciones a realizar que no incluye la relación valorada que exige el artículo 118.4 de la LCSP. Esta circunstancia impide al órgano de contratación acreditar en fase de preparación del expediente la aplicabilidad de



la contratación menor a este supuesto, así como la justificación del cálculo que determina el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, lo que supone, asimismo, incumplir los artículos 100 y 101 de la LCSP.

### 5.3.2.5. Fundación Barredo

Se seleccionaron dos contratos menores de servicios (números 60 y 61) cuyo valor estimado individual (superior a 15.000 euros) excede el límite general fijado en el artículo 118.1 de la LCSP para los contratos menores de suministro.

Se ha comprobado que, en ambos casos, se trata de dos contratos de suministro que cumplen las especificaciones de la disposición adicional 54ª de la LCSP<sup>35</sup> para que se puedan considerar adecuadamente tramitados como contratos menores. No obstante, en ninguno de los expedientes se nombra responsable del contrato conforme a lo previsto en el artículo 62 de la LCSP.

### 5.3.2.6. Fundación Universidad de Oviedo

Se seleccionaron los dos contratos menores que se indican en el cuadro 28:

**Cuadro 28. Contratos menores seleccionados de Fundación Universidad de Oviedo**

| Cod.         | Objeto                                      | VEC           | Precio adjudicación<br>(IVA excluido) |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 62           | Suministro de emisor GPS de seguimiento     | 18.319        | 14.515                                |
| 63           | Servicio de Community Manager para el IUOPA | 14.000        | 12.000                                |
| <b>Total</b> |                                             | <b>32.319</b> | <b>26.515</b>                         |

Del examen de ambos expedientes se detectan las siguientes incidencias:

- En ninguno de los expedientes analizados se acredita la forma de calcular el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato en los términos requeridos por los artículos 100 y 101 de la LCSP. En el contrato número 62, pese a que el valor estimado declarado en la RAC por la entidad fiscalizada era de 18.319 euros (por lo que superaría el límite del artículo 118.1 de la LCSP), lo cierto es que en el informe justificativo de la necesidad se fija en 14.905 euros, pero sin indicar el número necesario de unidades a adquirir para satisfacer la necesidad ni su valor unitario. Finalmente, el adjudicatario facturó 14.515 euros por cinco unidades.
- El órgano de contratación no justifica ni la necesidad del contrato ni que no se está dividiendo el objeto del contrato con el objetivo de encajar su valor estimado en el límite del contrato menor, en aplicación del artículo 118.2 LCSP.
- No se incorpora al expediente acuerdo del órgano de contratación aprobando el gasto (incumpliendo con ello el artículo 118.3 LCSP), por lo que tampoco se establecen en este acto aspectos tan relevantes como el plazo de ejecución o el precio del contrato.

<sup>35</sup> La DA 54ª de la LCSP eleva a 50.000 euros el límite del valor estimado en la contratación de suministros o servicios que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.





- No se acredita la designación de responsable del contrato por el órgano de contratación, como requiere el artículo 62 de la LCSP.



## ANEXOS



Anexo I. Ámbito subjetivo

Anexo I.1. Administración del Principado de Asturias

| Denominación |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Presidencia                                                                        |
| 2            | Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo                    |
| 3            | Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo                                |
| 4            | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte (*)                          |
| 5            | Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico               |
| 6            | Consejería de Educación                                                            |
| 7            | Consejería de Medio Rural y Política Agraria                                       |
| 8            | Consejería de Hacienda y Fondos Europeos                                           |
| 9            | Consejería de Salud                                                                |
| 10           | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar                                        |
| 11           | Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios                 |
| 12           | Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos |

(\*) Creada en febrero de 2024 pero incluida en el ámbito subjetivo de la fiscalización por asumir las obligaciones en materia de remisión de información contractual del área desgajada de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo asumida desde su creación.

Anexo I.2. Órgano auxiliar

| Denominación |                    |
|--------------|--------------------|
| 1            | Consejo Consultivo |

Anexo I.3. Organismos autónomos

| Denominación |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Centro Regional de Bellas Artes (BELA)                                    |
| 2            | Comisión Regional del Banco de Tierras (BATI)                             |
| 3            | Consejo de la Juventud (JUVE)                                             |
| 4            | Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (EPSTPA) |
| 5            | Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA)                          |
| 6            | Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)            |
| 7            | Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA)                      |
| 8            | Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)                 |
| 9            | Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)                      |
| 10           | Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa)            |

Anexo I.4. Consorcios

| Denominación |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST)                                        |
| 2            | Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Principado de Asturias (Cadasa) |
| 3            | Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa)                         |
| 4            | Consorcio Nacional Picos de Europa                                                          |

Anexo. I.5. Entes públicos

| Denominación |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 1            | Consorcio de Transportes de Asturias (CTA)      |
| 2            | Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga |
| 3            | Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea)   |



**Anexo I.6. Entidades públicas**

| Denominación |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) |
| 2            | Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida)        |

**Anexo I.7. Empresas públicas**

| Denominación |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Albancia, SL                                                                                       |
| 2            | Ciudad Industrial del Valle del Nalón (Valnalón)                                                   |
| 3            | Cogersa, SAU                                                                                       |
| 4            | Desarrollo Integral de Taramundi (Ditasa)                                                          |
| 5            | Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, SA (Serpa)                       |
| 6            | Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, SA (GIT)    |
| 7            | Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU (Gispasa)                   |
| 8            | Hostelería Asturiana, SA (Hoasa)                                                                   |
| 9            | Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, SA (Itvasa)                                           |
| 10           | Proteínas y Grasas del Principado de Asturias, SA (Proygrsa)                                       |
| 11           | Radio Televisión del Principado de Asturias, SAU (RTPA)                                            |
| 12           | Sedes, SA                                                                                          |
| 13           | Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, SA (Sadei)                               |
| 14           | Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, SA (Asturex)                            |
| 15           | Sociedad Inmobiliaria Real Sitio de Covadonga, SA                                                  |
| 16           | Sociedad Mixta Ciudad Autónoma del Transporte, SA                                                  |
| 17           | Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA (Sogepsa)                                      |
| 18           | Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias Participaciones, SLU (SRPP)              |
| 19           | Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, SA (SRP)                                |
| 20           | Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias (SRR)                                  |
| 21           | Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, SA (SPGP) |
| 22           | Viviendas del Principado de Asturias, SA Vipasa                                                    |
| 23           | Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia)                                  |

**Anexo I.8. Fundaciones**

| Denominación |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Fundación Asturiana de Atención y Protección de Personas con Discapacidades y/o Dependencias (Fasad)    |
| 2            | Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)                                                                |
| 3            | Fundación Barredo                                                                                       |
| 4            | Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer Principado de Asturias                           |
| 5            | Fundación de las Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo (Fucomi)                     |
| 6            | Fundación Oso                                                                                           |
| 7            | Fundación La Laboral Centro de Arte, Creación Industrial y Promoción Cultural                           |
| 8            | Fundación para el Fomento de la Economía Social (FFES)                                                  |
| 9            | Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y Aplicada y la Tecnología (Ficyt) |
| 10           | Fundación Parque Histórico de Navia                                                                     |
| 11           | Fundación de la Sidra                                                                                   |
| 12           | Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec)                            |
| 13           | Fundación para el Observatorio Económico del Deporte (FOED)                                             |
| 14           | Fundación Universidad de Oviedo (FUO)                                                                   |



Anexo. I.9. Universidad

| Denominación |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1            | Universidad de Oviedo |



**Anexo II. Programación de la contratación publicada en perfil del contratante (Entidades con contratos sujetos a regulación armonizada)**

**Anexo II.1. Administración del Principado de Asturias**

| Denominación |                                                                                    | Plan de contratación para 2024 | Informe de seguimiento del plan de contratación de 2024 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Presidencia                                                                        | SI                             | SI                                                      |
| 2            | Consejería de Presidencia, reto demográfico, igualdad y turismo                    | SI                             | SI                                                      |
| 3            | Consejería de Ciencia, industria y empleo                                          | SI                             | SI                                                      |
| 4            | Consejería de Ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y derechos ciudadanos | SI                             | NO                                                      |
| 5            | Consejería de Educación                                                            | SI                             | SI                                                      |
| 6            | Consejería de Medio Rural y política agraria                                       | SI                             | SI                                                      |
| 7            | Consejería de Hacienda y Fondos Europeos                                           | SI                             | SI                                                      |
| 8            | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar                                        | SI                             | SI                                                      |
| 9            | Consejería movilidad, medio ambiente y gestión de emergencias                      | SI                             | SI                                                      |
| 10           | Transición ecológica                                                               | SI                             | SI                                                      |
| 11           | Consejería de Cultura, Política lingüística y Deporte                              | SI                             | NO                                                      |
| 12           | Consejería de salud                                                                | SI                             | NO                                                      |

**Anexo II.2. Organismos autónomos**

| Denominación |                                                                           | Plan de contratación para 2024 | Informe de seguimiento del plan de contratación de 2024 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (EPSTPA) | SI                             | NO                                                      |
| 2            | Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA)                          | SI                             | SI                                                      |
| 3            | Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)                 | SI                             | NO                                                      |
| 4            | Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)                      | SI                             | SI                                                      |
| 5            | Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa)            | SI                             | NO                                                      |

**Anexo II.3. Consorcios**

| Denominación |                                                                                             | Plan de contratación para 2024 | Informe de seguimiento del plan de contratación de 2024 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Consortio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST)                                        | NO                             | -                                                       |
| 2            | Consortio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Principado de Asturias (Cadasa) | SI                             | NO                                                      |
| 3            | Consortio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa)                         | SI                             | NO                                                      |

**Anexo II.4. Entes públicos**

| Denominación |                                            | Plan de contratación para 2024 | Informe de seguimiento del plan de contratación de 2024 |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Consortio de Transportes de Asturias (CTA) | NO                             | -                                                       |



Anexo II.5. Entidades públicas

| Denominación |                                                                                 | Plan de contratación para 2024 | Informe de seguimiento del plan de contratación de 2024 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) | SI                             | NO                                                      |

Anexo II.6. Empresas públicas

| Denominación |                                                                                                    | Plan de contratación para 2024 | Informe de seguimiento del plan de contratación de 2024 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Cogersa, SAU                                                                                       | SI                             | NO                                                      |
| 2            | Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU (Gispasa)                   | NO                             | -                                                       |
| 3            | Proteínas y Grasas del Principado de Asturias, SA (Proygrsa)                                       | NO                             | -                                                       |
| 4            | Radio Televisión del Principado de Asturias, SAU (RTPA)                                            | SI                             | SI                                                      |
| 5            | Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, SA (SPGP) | SI                             | NO                                                      |

Anexo II.7. Fundaciones públicas

| Denominación |                                                                                                      | Plan de contratación para 2024 | Informe de seguimiento del plan de contratación de 2024 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Fundación Asturiana de Atención y Protección de Personas con Discapacidades y/o Dependencias (Fasad) | SI                             | SI                                                      |

Anexo. II.8. Universidad

| Denominación |                       | Plan de contratación para 2024 | Informe de seguimiento del plan de contratación de 2024 |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | Universidad de Oviedo | SI                             | SI (*)                                                  |

(\*) Información remitida en trámite de alegaciones



Anexo I. Muestra de contratos ordinarios y de urgencia

| Núm. | Referencia      | Entidad                                  | Tipo de contrato | Objeto                                                                                                                                                                                | Procedimiento de adjudicación | Precio de adjudicación (*) |
|------|-----------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1    | CONP/2023/14373 | Consejería de Hacienda y Fondos Europeos | Servicios        | Acuerdo marco para la prestación de servicios postales y telegráficos, con destino a la administración del PA y sus OAAA, así como las entidades públicas y entes públicos adheridos. | Contratación centralizada     | 4.871.871                  |
| 2    | CONP/2024/07062 | Consejería de Educación                  | Obras            | Implantación unidad 0-3 años en el CP Llerón-Clarín de Mieres, Escuela "L'escondite"                                                                                                  | Abierto simplificado sumario  | 195.857                    |
| 3    | CONP/2024/07466 | Consejería de Educación                  | Obras            | Implantación de unidad 0-3 años en el CP Juan Rodríguez Muñiz Oviedo                                                                                                                  | Abierto simplificado sumario  | 191.573                    |
| 4    | CONP/2024/07162 | Consejería de Educación                  | Obras            | Implantación unidad 0-3 años en el CC.P. Salvador Vega Berros de Sariego                                                                                                              | Abierto simplificado sumario  | 194.970                    |
| 5    | CONP/2024/07161 | Consejería de Educación                  | Obras            | Implantación de 2 unidades 0-3 años en el CP La Ería de Lugones, escuela "Mundu Feliz", Siero                                                                                         | Abierto simplificado sumario  | 190.660                    |
| 6    | CONP/2024/07891 | Consejería de Educación                  | Obras            | Implantación de 2 unidades 0-3 años en el CP Maestra Humbelina Alonso (Muros de Nalón)                                                                                                | Abierto simplificado sumario  | 192.000                    |
| 7    | CONP/2024/07061 | Consejería de Educación                  | Obras            | Implantación de 3 unidades 0-3 años en el CP Palacio Valdés, escuela "Curiverás", Avilés                                                                                              | Abierto simplificado sumario  | 189.656                    |
| 8    | 2024000266      | Sespa                                    | Suministro       | Medicamento suministro del Hemoderivado Inmunoglobulina Humana                                                                                                                        | Abierto criterios múltiples   | 6.142.352                  |
| 9    | 2023000667_L2   | Sespa                                    | Suministro       | Eltrombopag 25mg/50mg                                                                                                                                                                 | Negociado sin publicidad      | 3.695.746                  |
| 10   | 2024000498_L1   | Sespa                                    | Suministro       | OCRELIZUMAB (OCREVUS®)                                                                                                                                                                | Negociado sin publicidad      | 3.302.560                  |
| 11   | 2024000049      | Sespa                                    | Suministro       | Medicamento paliperidona                                                                                                                                                              | Negociado sin publicidad      | 3.198.627                  |
| 12   | CONP/2023/9449  | ERA                                      | Servicios        | Contratación del servicio de gestión de 50 plazas residenciales psico geriátricas                                                                                                     | Abierto criterios múltiples   | 3.300.293                  |
| 13   | CAA/2021/399    | Cadasa                                   | Servicios        | Servicio de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias.                                                                   | Abierto criterios múltiples   | 9.403.279                  |







| Anexo II. Muestra de contratos de emergencia |                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Núm.                                         | Referencia                   | Entidad                                                              | Objeto                                                                                                                                                                                                                    | Precio de adjudicación (*) |
| 1                                            | CONP/2024/2332               | Consejería de Educación                                              | Servicio comedor y vigilancia (CEE)                                                                                                                                                                                       | 365.058                    |
| 2                                            | CONP/2024/2345               | Consejería de Educación                                              | Concesión de servicio comedor y vigilancia, en los CP Gesta y Escuelas Blancas precios unitarios menú/vigilancia día                                                                                                      | 2.075                      |
| 3                                            | CONP/2024/2346               | Consejería de Educación                                              | Servicio comedor y vigilancia en CP José Bernardo, CP Vega de Guceo y CEE Santullano                                                                                                                                      | 37.845                     |
| 4                                            | CONP/2024/9383               | Consejería de Educación                                              | Concesión de servicio de comedor escolar y vigilancia en CP Gesta I-II y CP San Lázaro-Escuelas Blancas. (Canon)                                                                                                          | 1.464                      |
| 5                                            | CONP/2024/9695               | Consejería de Educación                                              | Servicio de comedor y vigilancia de alumnado en dos centros de Langreo y Mieres (CP José Bernardo y CP Vega de Guceo)                                                                                                     | 58.126                     |
| 6                                            | CONP/2024/9696               | Consejería de Educación                                              | Servicio de comedor y vigilancia de alumnado en diversos centros de educación especial                                                                                                                                    | 160.056                    |
| 7                                            | EM-24-001                    | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar                          | Suministro combustible calefacción centros de Mayores (2 lotes)                                                                                                                                                           | 39.694                     |
| 8                                            | "EM-24-002 (CONP/2024/2525)" | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar                          | Suministro combustible calefacción centros de infancia lote 1                                                                                                                                                             | 14.876                     |
| 9                                            | EM-24-003 CONP/2024/10168    | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar                          | Suministro y sustitución de calderas antiguo Centro Materno Infantil de Oviedo                                                                                                                                            | 38.000                     |
| 10                                           | EM-24-004 (CONP/2024/11042)  | Consejería de Derechos Sociales y Bienestar                          | Ropa de trabajo y calzado para el personal ordenanza en los centros dependientes                                                                                                                                          | 60.634                     |
| 11                                           | CONP/2024/5595               | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte                | Servicio de limpieza de Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" de Oviedo                                                                                                                                           | 10.436                     |
| 12                                           | CONP/2024/5902               | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte                | Servicio de limpieza Biblioteca Jovellanos                                                                                                                                                                                | 5.750                      |
| 13                                           | CAA/2024/113                 | Cadasa                                                               | Explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración de la ría de Avilés y sistema de saneamiento de Carreño. Contrato de emergencia [01/03/24 a 30/04/24]                                   | 528.829                    |
| 14                                           | CAA/2024/200                 | Cadasa                                                               | Explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración de la ría de Avilés y sistema de saneamiento de Carreño. Contrato de emergencia. [01/05/24 a 31/07/24].                                 | 279.497                    |
| 15                                           | CAA/2024/282                 | Cadasa                                                               | Explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración de la ría de Avilés y sistema de saneamiento de Carreño. Contrato de emergencia. [01/08/24 a 30/09/24].                                 | 347.576                    |
| 16                                           | R. Emerg.04/2024             | Fasad                                                                | Limpieza diaria en un nuevo módulo en la Unidad Residencial Centro La Magdalena                                                                                                                                           | 7.484                      |
| 17                                           | CONP/2024/5958               | Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico | Obras de emergencia para la contratación de las actuaciones de reparación de daños graves en la conducción de transporte de efluentes residuales entre la estación de pretratamiento de La Figar y la EDAR de Gijón Oeste | 886.379                    |
| Total                                        |                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | 2.843.779                  |

(\*) IVA excluido



Anexo III. Muestra de contratos menores

| Núm. | Referencia      | Entidad                                               | Tipo de contrato | Objeto                                                                                                                                                                        | Importe |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | CONP/2024/6627  | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte | Servicios        | Producción instalación efímera Pozo San Luis                                                                                                                                  | 14.790  |
| 2    | CONP/2024/6628  | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte | Servicios        | Producción instalación efímera Pozo Sotón                                                                                                                                     | 14.875  |
| 3    | CONP/2024/6629  | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte | Servicios        | Producción instalación efímera Pozo Santa Barbara                                                                                                                             | 14.800  |
| 4    | CONP/2024/6626  | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte | Servicios        | Producción instalación efímera Pozo San José                                                                                                                                  | 14.825  |
| 5    | CONP/2024/2739  | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte | Servicios        | Limpieza en la Biblioteca "Ramón Pérez de Ayala" de Oviedo entre el 1 de abril y 4 de junio de 2024                                                                           | 14.868  |
| 6    | CONP/2024/2781  | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte | Servicios        | Servicio de limpieza en el Archivo Histórico de Asturias                                                                                                                      | 15.000  |
| 7    | CONP/2024/2753  | Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte | Servicios        | Servicio de limpieza Biblioteca Jovellanos                                                                                                                                    | 14.999  |
| 8    | CONP/2024/8621  | Consejería de Hacienda y Fondos Europeos              | Servicios        | Recogida y transporte de cadáveres que requieran actuación forense en la sede del Instituto de Medicina Legal                                                                 | 14.574  |
| 9    | CONP/2024/9872  | Consejería de Hacienda y Fondos Europeos              | Servicios        | Recogida y transporte de cadáveres que requieran actuación forense en la sede del Instituto de Medicina Legal                                                                 | 14.574  |
| 10   | CONP/2024/2469  | Consejería de Hacienda y Fondos Europeos              | Servicios        | Proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la instalación eléctrica del Palacio de Justicia de Oviedo                                                 | 14.950  |
| 11   | CONP/2024/13888 | Consejería de Hacienda y Fondos Europeos              | Obras            | Proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecución de grupo de presión para garantizar suministro a la red de BIES en el Palacio de Justicia de Gijón | 25.868  |
| 12   | CONP/2024/8702  | Consejería de Salud                                   | Servicios        | R.PBE y estudio seguridad y salud .DF. CSS de las obras de renovación y reforma de cubierta (no transitable) del C.S. de Villalegre-La Luz (Avilés)                           | 14.304  |
| 13   | CONP/2024/7508  | Consejería de Salud                                   | Servicios        | R.PBE y estudio seguridad y salud .DF. CSS de las obras de reforma y adecuación del consultorio periférico de La Manxoya                                                      | 12.954  |
| 14   | CONP/2024/4860  | Consejería de Salud                                   | Servicios        | Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública del Principado de Asturias                                                        | 14.037  |
| 15   | CONP/2024/11523 | Consejería de Salud                                   | Servicios        | Contrato de servicio de limpieza del Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo.                                                                             | 11.881  |
| 16   | MEN2024000022   | Sespa                                                 | Servicios        | Mantenimiento varios equipos del HVAB (Ecógrafo URO, RX portátil)                                                                                                             | 14.428  |
| 17   | CONP/2024/3788  | Sespa                                                 | Servicios        | Mantenimiento preventivo y correctivo de la Sala 2 de Radiología Digital del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Cabuñes.                              | 14.988  |



| Núm. | Referencia      | Entidad               | Tipo de contrato | Objeto                                                                                                                                                                           | Importe |
|------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18   | CONP/2024/3790  | Sespa                 | Servicios        | Mantenimiento preventivo y correctivo de la Sala 14 de Radiología Digital del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Cabueñes.                               | 14.988  |
| 19   | CONP/2024/2258  | Sespa                 | Servicios        | Mantenimiento de los Sistemas de Alimentación Ininterumpida del Hospital Universitario de Cabueñes.                                                                              | 14.581  |
| 20   | CONP/2024/2463  | Sespa                 | Servicios        | Mantenimiento preventivo, técnico legal y correctivo en modo todo riesgo de cinco (5) gastroscopios ubicados en el Servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Cabueñes. | 14.700  |
| 21   | CONP/2024/2787  | Sespa                 | Servicios        | Mantenimiento de las instalaciones de La Casa del Mar de Gijón, Área Sanitaria V.                                                                                                | 14.979  |
| 22   | CONP/2024/3792  | Sespa                 | Suministro       | Arrendamiento de un equipo de doblado mecánico con destino a la Lavandería del Hospital Universitario de Cabueñes.                                                               | 14.794  |
| 23   | CONP/2024/3929  | Sespa                 | Suministro       | Arrendamiento de un ecógrafo de endoscopia para el Servicio de Digestivo y la sección de Neumología del Hospital Universitario de Cabueñes.                                      | 14.988  |
| 24   | CONP/2024/2812  | Sespa                 | Suministro       | Arrendamiento de un ecobroncoscopio con destino a la Sección de Neumología del Hospital Universitario de Cabueñes.                                                               | 14.988  |
| 25   | CONP/2024/3079  | Sespa                 | Suministro       | Arrendamiento de un Tomógrafo de coherencia óptica (OCT) para el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Cabueñes.                                                | 14.844  |
| 26   | CONP/2024/7335  | SEPA                  | Suministro       | Suministro de 10 sillas 24/7 para los puestos de atención 24 horas de la sala 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)                                  | 10.208  |
| 27   | CONP/2024/7337  | SEPA                  | Suministro       | Suministro e instalación de componentes de las sillas operativas de los puestos de atención 24 h. de la sala 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)   | 14.076  |
| 28   | CONP/2024/2390  | SEPA                  | Suministro       | Suministro de ropa de montaña, calzado de montaña, equipamiento de montaña y equipamiento de travesía                                                                            | 10.208  |
| 29   | CONP/2024/2889  | SEPA                  | Suministro       | Suministro de cascos para personal de nuevo ingreso área bomberos.                                                                                                               | 14.076  |
| 30   | CONP/2024/2502  | SEPA                  | Suministro       | Suministro guantes de intervención para el personal operativo de nuevo ingreso                                                                                                   | 14.720  |
| 31   | CONP/2024/2737  | SEPA                  | Suministro       | Adquisición de sesenta y cinco taquillas primera intervención                                                                                                                    | 14.950  |
| 32   | CONP/2024/3466  | SEPA                  | Suministro       | Adquisición de treinta y nueve (39) taquillas de vestuario                                                                                                                       | 14.586  |
| 33   | CONP/2024/12336 | ERA                   | Servicios        | Asistencia técnica doc. justificación actividad desarrollada CPR Mixta                                                                                                           | 13.508  |
| 34   | CONP/2024/12342 | ERA                   | Servicios        | Asistencia técnica doc. justificación actividad desarrollada CPR Santa Teresa                                                                                                    | 13.508  |
| 35   | CST/2024/151    | CAST                  | Otros            | Continuidad del servicio SADIL en segunda fase                                                                                                                                   | 15.097  |
| 36   | CST/2024/155    | CAST                  | Otros            | Extensión del servicio de gestión y administración del CPD del CAST                                                                                                              | 15.608  |
| 37   | CAA/2023/397    | Codasa                | Obras            | Sustitución de la conducción de alivio de la EBAR CLAS. sistema de saneamiento y depuración de Ribadesella.                                                                      | 39.998  |
| 38   | ME 11/2024      | Epstpa                | Suministro       | Cartones de bingo para el Ente Público de Servicios Tributarios del PA                                                                                                           | 15.000  |
| 39   | CONP/2024/921   | Serida                | Servicios        | Seguridad privada de las instalaciones del SERIDA                                                                                                                                | 14.995  |
| 40   | No              | Universidad de Oviedo | Servicios        | Alojamiento de los atletas desplazados en la jornada final del campeonato de España por clubes. Castellón, 26 de mayo                                                            | 3.070   |



| Núm.             | Referencia        | Entidad               | Tipo de contrato | Objeto                                                                                                                                                                                                               | Importe |
|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 41               | No                | Universidad de Oviedo | Servicios        | Alojamiento de los atletas desplazados en el campeonato de España universitario de atletismo                                                                                                                         | 3.926   |
| 42               | No                | Universidad de Oviedo | Servicios        | Alojamiento de atletas desplazados en la segunda jornada del campeonato de España por clubes                                                                                                                         | 3.807   |
| 43               | No                | Universidad de Oviedo | Servicios        | Viaje a Punta Arenas, Chile, como entrada y salida de la Antártida de Rinterknecht, Vincent ME de 22/02/2024 a 12/03/2024 por Campaña de trabajo científico en Antártida                                             | 3.329   |
| 44               | No                | Universidad de Oviedo | Servicios        | Viaje a Punta Arenas, Chile, como entrada y salida de la Antártida de Rodríguez Rodríguez, Laura ME de 22/02/2024 a 12/03/2024 por Campaña de trabajo científico en Antártida de 22/02/2024 00:00 a 12/03/2024 00:00 | 2.452   |
| 45               | C/117/2024        | Asturex               | Servicios        | Viaje empresarial a Zürich (Suiza - septiembre 2024)                                                                                                                                                                 | 12.400  |
| 46               | C/132/2024        | Asturex               | Servicios        | Viaje empresarial multisectorial a Omán y EAU del 12 al 18 de octubre del 2024.                                                                                                                                      | 12.399  |
| 47               | C/133/2024        | Asturex               | Servicios        | Viaje empresarial multisectorial a Brasil, del 22 al 28 de septiembre del 2024.                                                                                                                                      | 8.300   |
| 48               | C/137/2024        | Asturex               | Servicios        | Viaje empresarial multisectorial a Taiwán y Filipinas del 2 al 9 de noviembre del 2024.                                                                                                                              | 10.000  |
| 49               | C/148/2024        | Asturex               | Servicios        | Visita a Asturias de un grupo de 6 visitantes internacionales de Brasil, Croacia, Polonia y Suiza durante los días 9 a 11 de octubre de 2024.                                                                        | 7.200   |
| 50               | C/158/2024        | Asturex               | Servicios        | Viaje empresarial de los sectores metal y construcción a Brasil del 3 al 8 de noviembre del 2024.                                                                                                                    | 9.699   |
| 51               | C/171/2024        | Asturex               | Servicios        | Viaje empresarial multisectorial a México del 24 al 29 de noviembre del 2024.                                                                                                                                        | 9.500   |
| 52               | C/14/2024         | Asturex               | Servicios        | Viaje empresarial multisectorial a Arabia Saudí y Kuwait del 1 al 8 de marzo del 2024                                                                                                                                | 12.100  |
| 53               | PO 08-24 FI       | SPGP                  | Servicios        | Servicio de traslado de accidentados y servicio médico en la estación invernal Fuentes de Invierno                                                                                                                   | 14.382  |
| 54               | PO 10-24 FI       | SPGP                  | Servicios        | Servicio de traslado de accidentados y servicio médico en la estación invernal Fuentes de Invierno                                                                                                                   | 14.636  |
| 55               | 4100670           | Fasad                 | Servicios        | Servicio de comedor CD Pando                                                                                                                                                                                         | 7.484   |
| 56               | CM20240805 MAN1   | Centro Niemeyer       | Servicios        | Mantenimiento preventivo anual de las instalaciones de climatización del Centro Niemeyer                                                                                                                             | 14.500  |
| 57               | CM20240110 COM1   | Centro Niemeyer       | Servicios        | Exhibición MUPS circuito local (Gijón-Oviedo)                                                                                                                                                                        | 15.000  |
| 58               | CM20231127 MAN 1  | Centro Niemeyer       | Servicios        | Limpieza de la cubierta de la cúpula del Centro Niemeyer                                                                                                                                                             | 25.159  |
| 59               | CMO20231126 MAN 1 | Centro Niemeyer       | Obras            | Reparación de los petos perimetrales de la plaza del Centro Niemeyer según informe técnico del arquitecto D. Alberto Díaz Fernández                                                                                  | 37.890  |
| 60               | CM01-2024         | Fundación Barredo     | SERV             | Mejoras en instalación agua nebulizada de alta presión                                                                                                                                                               | 5.940   |
| 61               | CM03-2024         | Fundación Barredo     | SERV             | Mejoras en el sistema de alimentación ininterrumpida del laboratorio de ensayos de ventiladores                                                                                                                      | 17.435  |
| 62               | FI-039-17-3       | FUO                   | Suministro       | Suministro de emisor GPS de seguimiento                                                                                                                                                                              | 14.515  |
| 63               | FI-071-17         | FUO                   | Servicios        | Servicio de Community Manager para el IUOPA                                                                                                                                                                          | 12.000  |
| Total            |                   |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                      | 873.238 |
| (*) IVA excluido |                   |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                      |         |

